

Bekendtgørelse 1997-06-25 nr 92

af Overenskomst af 23. september 1996 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

(*)

Den 23. september 1996 undertegnedes i Helsingfors en overenskomst mellem Danmark, Færøerne, Finland, Norge og Sverige til

undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

Overenskomsten og en dertil knyttet protokol har følgende ordlyd:

Konsolideret udgave af Overenskomst 1996-09-23 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

som ændret ved bki 1998-02-02 nr. 3, bki 2000-01-10 nr. 1, bki 2000-01-24 nr. 2, bki 2004-10-28 nr. 36, bki 2009-01-14 nr. 4, L 2014-12-23 nr. 1485 og bki 2020-03-31 nr. 3

Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige,

der ønsker at indgå en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter (i det følgende omtalt som »overenskomsten«), uden at skabe mulighed for ikkebeskatning eller nedsat beskatning gennem skatteunddragelse eller skatteundgåelse (herunder gennem såkaldt »treaty shopping«, der henviser til, at personer hjemmehørende i en stat, som ikke er part i denne aftale, indirekte opnår fordele efter denne aftale),

der konstaterer, at for så vidt angår Færøerne de sagsområder, som omfattes af denne overenskomst, selv i forholdet til udlandet henhører under Færøernes selvstyrekompetence, er blevet enige om følgende:

Artikel 1. - De af overenskomsten omfattede personer(1)

Denne overenskomst skal finde anvendelse på personer, der er hjemmehørende i en eller flere af de kontraherende stater.

Artikel 2. - De af overenskomsten omfattede skatter(2) Denne overenskomst skal finde anvendelse på indkomst- og formueskatter, der pålignes på en kontraherende stats, dens politiske underafdelingers eller lokale myndigheders vegne, uden hensyn til hvorledes de opkræves.

Stk. 2. Som indkomst- og formueskatter skal anses alle skatter, der pålignes hele indkomsten, hele formuen eller dele af indkomsten eller formuen, herunder skatter af fortjeneste ved afhændelse af rørlig formue eller fast ejendom, samt skatter på formueforøgelse.

Stk. 3. De gældende skatter, på hvilke overenskomsten skal finde anvendelse, er:

a) I Danmark:

- 1) indkomstskatten til staten,
- 2) den kommunale indkomstskat,
- 3) den amtskommunale indkomstskat, og
- 4) skatterne i henhold til kulbrinteskatteloven, (herefter omtalt som »dansk skat«);

b) På Færøerne:

- 1) skatten til landskassen,
- 2) skatten til kommunerne,
- 3) kirkeskatten,
- 4) udbytteskatten,
- 5) royaltyskatten,

- 6) renteskatten, og
- 7) skatterne i henhold til kulbrinteskatteloven, (herefter omtalt som »færøsk skat«);

c) I Finland:

- 1) de statslige indkomstskatter,
- 2) indkomstskat for selskaber,
- 3) kommunalskatten,
- 4) kirkeskatten,
- 5) kildeskatten på renteindkomst
- 6) kildeskatten for begrænset skattepligtige, og
- 7) den statslige formueskat, (herefter omtalt som »finsk skat«);

d) I Island:

- 1) indkomstskat til staten,
- 2) den særlige indkomstskat til staten,
- 3) den kommunale indkomstskat,
- 4) formueskat til staten,
- 5) den særlige formueskat til staten, og
- 6) Indkomst- og formueskatter for pengeinstitutter, (herefter omtalt som »islandsk skat«);

e) I Norge:

- 1) indkomst- og formueskatten til staten,
- 2) indkomst- og formueskatten til kommunerne,
- 3) indkomstskatten til fylkene,
- 4) fællesskatten til skattefordelingsfonden,
- 5) skatterne i henhold til petroleumsskatteloven, og
- 6) afgiften til staten af honorarer til udenlandske kunstnere, (herefter omtalt som »norsk skat«);

f) I Sverige:

- 1) indkomstskatten til staten, herunder sømandsskatten og kuponskatten,
- 2) den særlige indkomstskat for bosatte i udlandet,
- 3) den særlige indkomstskat for artister m.fl. bosat i udlandet,
- 4) »expansionsmedelsskatten«,
- 5) den kommunale indkomstskat, og
- 6) formueskatten til staten, (herefter omtalt som »svensk skat«).

Stk. 4. Overenskomsten skal også finde anvendelse på alle skatter af samme eller af hovedsagelig samme art, der efter overenskomstens undertegnelse pålignes som tillæg til eller i stedet for de gældende skatter. For Danmarks og Færøernes vedkommende finder overenskomsten desuden anvendelse på en sådan almen skat på formue, som Danmark respektive Færøerne måtte indføre efter undertegnelsen af overenskomsten. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater skal give hinanden underretning om væsentlige ændringer, som er foretaget i deres respektive skattelove.

Artikel 3. - Almindelige definitioner(3) Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har i denne overenskomst følgende udtryk den nedenfor angivne betydning:

- a) »kontraherende stat« betyder Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige; udtrykket omfatter tillige det i det danske rige selvstyrede folkesamfund Færøerne; i det omfang bestemmelserne i overenskomsten alene vedrører forholdet mellem Danmark og Færøerne anvendes udtrykkene »en del af riget« og »den anden del af riget«, alt efter sammenhængen;

udtrykket omfatter også ethvert område beliggende uden for de respektive staters territorialfarvande, inden for hvilket denne stat ifølge sin lovgivning og i overensstemmelse med folkeretten har rettigheder med hensyn til udforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dennes undergrund;

»Danmark« omfatter ikke Færøerne og Grønland; »Finland« omfatter for så vidt angår den finske kommunalskat ikke landskabet Åland; »Norge« omfatter ikke Svalbard (herunder Bjørnøen), Jan Mayen og de norske områder (»bilande«) uden for Europa;

- b) »person« omfatter en fysisk person, et selskab og en personsammenslutning;
- c) »selskab« betyder en juridisk person eller anden sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;
- d) »personsammenslutninger« betyder sammenslutning, som ikke beskattes som selvstændigt skattesubjekt;
- e) »foretagende i en kontraherende stat« og »foretagende i en anden kontraherende stat« betyder et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, henholdsvis et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat;
- f) »fast ejendom« har den betydning som udtrykket har i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, hvor ejendommen er beliggende; udtrykket omfatter dog altid tilhører til den faste ejendom, levende og dødt inventar i landbrug og skovbrug, bygninger, rettigheder på hvilke bestemmelserne i privatretten om fast ejendom finder anvendelse, brugsret til fast ejendom samt ret til variable eller faste vederlag for udnyttelse af eller retten til at udnytte mineralforekomster, kilde eller anden naturforekomst;
- g) »statsborger« betyder en fysisk person, der har statsborgerskab i en kontraherende stat; en fysisk person, som er dansk statsborger og som er hjemmehørende på Færøerne i henhold til hjemmestyreloven anses, ved anvendelsen af overenskomsten, kun at have statsborgerskab på Færøerne; udtrykket omfatter også selskaber og personsammenslutninger, der består i kraft af gældende lovgivning i en kontraherende stat;
- h) ¹ »international trafik« betyder transport med skib eller luftfartøj bortset fra de tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i en kontraherende stat.
- i) »interessesfællesskab« betyder tilfælde, hvor et foretagende direkte eller indirekte deltager i ledelsen eller kontrollen af et andet foretagende eller ejer en væsentlig del af dette andet foretagendes kapital, eller hvor samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen eller kontrollen af foretagendet eller ejer en væsentlig del af disse foretagendes kapital.
- j) »kompetente myndighed« betyder:
- 1) i Danmark: skatteministeren,

- 2) på Færøerne: landsstyremanden for finansanliggender,
- 3) i Finland: finansministeriet,
- 4) i Island: finansministeren,
- 5) i Norge: finans- og toldministeren,
- 6) i Sverige: finansministeren,

eller det befuldmægtigede ombud eller den myndighed i enhver af disse stater, til hvilken det overdrages af nogle af de ovennævnte eller andre at behandle spørgsmål vedrørende overenskomsten.

Stk. 2. Ved en kontraherende stats anvendelse af overenskomsten skal til enhver tid ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i henhold til denne stats lovgivning om de skatter, på hvilke overenskomsten finder anvendelse, og den betydning som udtrykket har i skattelovgivningen i denne stat skal gå forud for den betydning udtrykket måtte være tillagt i denne stats anden lovgivning.

Artikel 4. - Skattemæssigt hjemsted (4) Ved anvendelsen af denne overenskomst betyder udtrykket »en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat« enhver person, som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig der på grund af hjemsted, bopæl, ledelsens sæde eller ethvert andet lignende kriterium, og omfatter også denne stat, dens politiske underafdelinger, lokale myndigheder og offentlige institutioner. Udtrykket

- a) omfatter ikke en person, hvis skattepligt i denne stat er begrænset til indkomst fra kilder i denne stat eller der beroende formue, og
- b) omfatter personsammenslutning og dødsbo alene i det omfang deres indkomst henholdsvis formue beskattes i denne stat på tilsvarende måde som indkomst, som oppebæres, henholdsvis formue, som ejes, af en person, der er hjemmehørende der.

Stk. 2. Såfremt en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemmehørende i flere kontraherende stater, bestemmes hans status efter følgende regler:

- a) han skal anses for kun at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han har en fast bolig til sin rådighed; hvis han har en fast bolig til sin rådighed i flere stater, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser);
- b) hvis det ikke kan afgøres, i hvilken stat han har midtpunkt for sine livsinteresser, eller hvis han ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af staterne, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han sædvanligvis har ophold;
- c) hvis han sædvanligvis har ophold i flere stater, eller hvis han ikke har sådant ophold i nogen af dem, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han er statsborger;
- d) er han statsborger i flere stater, eller er han ikke statsborger i nogen af dem, skal de kompetente myndigheder i de pågældende kontraherende stater afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

Stk. 3. Såfremt en ikke-fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemmehørende i flere kontraherende stater, skal personen anses for kun at være hjemmehørende i den stat, i hvilken dens virkelige ledelse har sit sæde.

Artikel 5. - Fast driftssted (5) Ved anvendelsen af denne overenskomst betyder udtrykket »fast driftssted« et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves.

¹ Ændret ved bki 1998-02-02 nr. 3. Ikrafttræden 1997-12-31.

Stk. 2. Udtrykket »fast driftssted« omfatter navnlig:

- a) et sted, hvorfra et foretagende ledes;
- b) en filial;
- c) et kontor;
- d) en fabrik;
- e) et værksted; og
- f) en grube, en olie- eller gaskilde, et stenbrud eller ethvert andet sted, hvor naturforekomster udvindes.

Stk. 3. Et bygnings-, anlægs-, installations- eller monteringsprojekt, eller virksomhed, der består i planlægning, kontrol, rådgivning eller anden hjælpende personaleindsats i forbindelse med et sådant projekt, udgør et fast driftssted, men kun såfremt projektet eller virksomheden varer i mere end 12 måneder i en kontraherende stat.

Stk. 4. Ved beregning af den tid, som omhandles i stykke 3, anses virksomhed, som udøves af et foretagende, som har interessefællesskab med et andet foretagende, for udøvet af det foretagende, som det har interessefællesskab med, såfremt virksomheden i væsentlig grad er af samme art som den virksomhed, som det sidstnævnte foretagende udøver, og begge foretagenders virksomhed vedrører samme projekt.

Stk. 5. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel anses udtrykket »fast driftssted« for ikke at omfatte:

- a) anvendelsen af indretninger udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering af varer tilhørende foretagendet;
- b) opretholdelsen af et varelager tilhørende foretagendet udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering;
- c) opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til bearbejdelse hos et andet foretagende;
- d) opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at foretage indkøb af varer eller indsamle oplysninger til foretagendet;
- e) opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at udøve enhver anden virksomhed for foretagendet, der er af forberedende eller hjælpende karakter;
- f) opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende til samtidig udøvelse af flere af de i litra a) - e) nævnte aktiviteter, forudsat at det faste forretningssteds samlede virksomhed, der er et resultat heraf, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Stk. 6. Uanset bestemmelserne i stykke 1 og 2 skal et foretagende i tilfælde, hvor en person, der ikke er en sådan uafhængig repræsentant, som omhandles i stykke 7, handler på foretagendets vegne og har og sædvanligvis udøver i en kontraherende stat en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, anses for at have et fast driftssted i denne stat med hensyn til enhver virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet. Dette gælder dog ikke, såfremt denne persons virksomhed er begrænset til sådanne aktiviteter, som er nævnt i stykke 5, og som, hvis de var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted efter bestemmelserne i nævnte stykke.

Stk. 7. Et foretagende skal ikke anses for at have et fast driftssted i en kontraherende stat, blot fordi det driver erhvervsvirksomhed i denne stat gennem en mægler, kommissionær eller anden uafhængig repræsentant, forudsat, at disse personer handler inden for deres sædvanlige erhvervsvirksomheds rammer.

Stk. 8. Den omstændighed, at et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kontrollerer eller kontrolleres af et selskab, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, eller som (enten gennem et fast driftssted eller på anden måde) udøver erhvervsvirksomhed i en anden kontraherende stat, skal ikke i sig selv medføre, at et af de to selskaber anses for et fast driftssted for det andet.

Artikel 6. - Indkomst af fast ejendom (6) Indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer af fast ejendom (herunder indkomst af land- eller skovbrug), der er beliggende i en anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Bestemmelserne i stykke 1 skal finde anvendelse på indkomst, der hidrører fra direkte brug, udlejning eller fra enhver anden form for benyttelse af fast ejendom.

Stk. 3. Såfremt besiddelse af aktier eller andre andele i et selskab, hvis væsentligste formål er at eje fast ejendom, berettiger indehaveren af aktierne eller andelen til at benytte fast ejendom, der ejes af selskabet, kan indkomst, som oppebæres ved direkte brug, ved udleje eller ved enhver anden anvendelse af sådan brugsret, beskattes i den kontraherende stat, hvori den faste ejendom er beliggende.

Stk. 4. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 skal også finde anvendelse på indkomst af fast ejendom, der tilhører et foretagende, og på indkomst af fast ejendom, der anvendes ved udøvelsen af frit erhverv.

Artikel 7. - Indkomst ved erhvervsvirksomhed (7) Indkomst ved erhvervsvirksomhed, som et foretagende i en kontraherende stat oppebærer, kan kun beskattes i denne stat, medmindre foretagendet driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et der beliggende fast driftssted. Såfremt foretagendet driver en sådan virksomhed, kan dets indkomst beskattes i denne anden stat, men dog kun for så vidt angår den del deraf, som kan henføres til det faste driftssted.

Stk. 2. Medmindre bestemmelserne i stykke 3 medfører andet, skal der i tilfælde, hvor et foretagende i en kontraherende stat driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et der beliggende fast driftssted, i hver af de berørte kontraherende stater til dette faste driftssted henføres den indkomst, som det kunne forventes at ville have opnået, hvis det havde været et frit og uafhængigt foretagende, som udøvede den samme eller lignende virksomhed på samme eller lignende vilkår, og som under fuldstændig frie forhold afsluttede forretninger med det foretagende, hvis faste driftssted det er.

Stk. 3. Ved fastsættelsen af et fast driftssteds indkomst skal det være tilladt at fradrage omkostninger, som er afholdt for det faste driftssted, herunder omkostninger til ledelse og administration, hvad enten de er afholdt i den stat, hvori det faste driftssted er beliggende, eller andre steder.

Stk. 4. Såfremt det har været sædvane i en kontraherende stat at fastsætte den indkomst, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af en fordeling af foretagendets samlede indkomst mellem dets forskellige afdelinger, udelukker intet i stykke 2 denne kontraherende stat fra at fastsætte den skattepligtige indkomst på grundlag af en sådan sædvanemæssig fordeling. Den valgte fordelingsmetode skal imidlertid være sådan, at resultatet bliver i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i denne artikel.

Stk. 5. Indkomst henføres ikke til et fast driftssted, blot fordi dette faste driftssted foretager indkøb af varer for foretagendet.

Stk. 6. Ved anvendelsen af de foranstående stykker skal den indkomst, der henføres til det faste driftssted, fastsættes efter samme metode hvert år, medmindre der er god og fyldestgørende grund til at anvende en anden fremgangsmåde.

Stk. 7. I tilfælde, hvor indkomst ved erhvervsvirksomhed omfatter indkomster, som er omhandlet særskilt i andre artikler i denne overenskomst, skal bestemmelserne i disse andre artikler ikke berøres af bestemmelserne i denne artikel.

Artikel 8. - Skibs- og luftfart (8) Indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer ved skibs-

eller luftfartsvirksomhed i international trafik, kan kun beskattes i denne kontraherende stat.

Stk. 2. Indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer ved brug, vedligeholdelse eller udleje af containere (herunder anhangere og andet materiel til transport af containere), som anvendes til transport af gods eller varer, kan kun beskattes i denne kontraherende stat, medmindre containerne udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Stk. 3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 skal også finde anvendelse på indkomst, som oppebæres ved deltagelse i en pool, i et konsortium eller i en international driftsorganisation.

Artikel 9. - Indbyrdes forbundne foretagender (9) I tilfælde, hvor

- a) et foretagende i en kontraherende stat direkte eller indirekte deltager i ledelsen eller kontrollen af et foretagende i en anden kontraherende stat, eller ejer en del af dette foretagendes kapital, eller
- b) samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen eller kontrollen af såvel et foretagende i en kontraherende stat som et foretagende i en anden kontraherende stat, eller ejer en del af disse foretagenders kapital,

skal følgende iagttages:

Såfremt der mellem de pågældende foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende deres kommercielle eller finansielle forbindelser, der afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver indkomst, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være tilfaldet et af disse foretagender, men som på grund af disse vilkår ikke er tilfaldet dette foretagende, medregnes til dette foretagendes indkomst og beskattes i overensstemmelse hermed.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en kontraherende stat til indkomsten for et foretagende i denne stat medregner - og i overensstemmelse hermed beskatter - indkomst, som et foretagende i en anden kontraherende stat er blevet beskattet af i denne anden stat, og den således medregnede indkomst er indkomst, som ville være tilfaldet foretagendet i den førstnævnte stat, hvis de vilkår, der er aftalt mellem foretagenderne, havde været de samme, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, skal denne anden stat foretage en dertil svarende regulering af det skattebeløb, som er beregnet der af indkomsten, hvis denne anden stat anser reguleringen for at være berettiget såvel i princippet som i spørgsmålet om beløbet. Ved reguleringen skal der tages hensyn de øvrige bestemmelser i denne overenskomst og de kompetente myndigheder i de berørte kontraherende stater skal om nødvendigt rådføre sig med hinanden.

Artikel 10. - Udbytte (10) Udbytte, som udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Såfremt udbyttets retmæssige ejer er hjemmehørende i en kontraherende stat og har et fast driftssted eller et fast sted i en anden kontraherende stat end den, i hvilken han er hjemmehørende, og den aktiebesiddelse, der ligger til grund for udlodningen, har direkte forbindelse med erhvervsvirksomhed, som drives fra det faste driftssted, respektive frit erhverv som udøves fra det faste sted, skal, uanset bestemmelserne i stykke 1 og 3, udbytte, der udbetales fra et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en sådan retmæssig ejer, beskattes i overensstemmelse med bestemmelserne henholdsvis i artikel 7 eller i artikel 14 i den kon-

traherende stat, hvori det faste driftssted, henholdsvis det faste sted, er beliggende.

Stk. 3. ² Udbytte fra et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan tillige beskattes i den kontraherende stat, hvori det selskab, der betaler udbyttet, er hjemmehørende i henhold til lovgivningen i denne stat, men hvis udbyttets retmæssige ejer er en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den skat, som pålignes, ikke overstige 15 pct. af udbyttets bruttobeløb. Sådant udbytte skal imidlertid være fritaget fra beskatning i den førstnævnte stat i tilfælde, hvor den retmæssige ejer af udbyttet er et selskab (bortset fra personsammenslutninger og dødsboer), som direkte ejer mindst 10 pct. af kapitalen i det selskab, der udbetaler udbyttet. I tilfælde, hvor et selskab, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, ejer andel i et udbetalende selskab i en anden kontraherende stat gennem en eller flere personsammenslutninger, skal selskabet - ved anvendelsen af dette stykke - anses direkte at eje andel i det udbetalende selskab. Selskabets andel i det udbetalende selskab på grund af dette ejerskab skal anses at modsvare den andel, som selskabet ejer i det udbetalende selskab gennem personsammenslutningen eller personsammenslutningerne.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stykke 3 kan islandsk skat på udbytte forhøjes til højst 15 pct. i det omfang, sådant udbytte er fradraget ved opgørelsen af det udbyttebetalende selskabs indkomst ved fastsættelsen af islandsk skat.

Stk. 5. Bestemmelserne i stykke 3 og 4 berører ikke adgangen til at beskatte selskabet af den indkomst, hvoraf udbyttet er udbetalt.

Stk. 6. ² Udtrykket »udbytte« betyder i denne artikel indkomst af aktier, andelsbeviser eller andre rettigheder, der ikke er gældsfordringer, som giver ret til andel i fortjeneste, samt anden indkomst fra selskaber, som efter lovgivningen i den stat, hvor det uddelende selskab er hjemmehørende, gives samme skattemæssige behandling som indkomst af aktier. Som udbytte anses også indtægt fra en ordning, som medfører en ret til del i overskud i det omfang, den i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, hvorfra den hidrører, udgør sådan indtægt.

Stk. 7. Uanset bestemmelserne i stykke 3 og 4 kan de kompetente myndigheder i de kontraherende stater aftale, at udbytte, som tilfalder en i aftalen navngiven institution med alment velgørende eller andet almennyttigt formål, der i medfør af lovgivningen i den kontraherende stat, i hvilken institutionen er hjemmehørende, er fritaget for beskatning af udbytte, skal være fritaget for den i en anden kontraherende stat gældende beskatning af udbytte fra selskaber i denne anden stat.

Stk. 8. I tilfælde hvor et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer indkomst fra en anden kontraherende stat, må denne anden stat ikke påligne nogen skat på udbytte, som udbetales af selskabet, medmindre udbyttet udbetales til en person, der er hjemmehørende i denne anden stat, eller den aktiebesiddelse, som ligger til grund for udlodningen af udbyttet, har direkte forbindelse med et fast driftssted eller et fast sted, der er beliggende i denne anden stat, og ej heller undergive selskabets ikke-udloddede fortjeneste nogen skat på ikke-udloddet fortjeneste, selv om det udbetalte udbytte eller den ikke-udloddede fortjeneste helt eller delvis består af indkomst hidrørende fra denne anden stat.

Artikel 11. - Renter (11) Renter, der hidrører fra en kontraherende stat, og som betales til en i en anden kontraherende stat hjemmehørende person, kan kun beskattes i denne anden stat, hvis denne person er den retmæssige ejer af renterne.

Stk. 2. Såfremt renternes retmæssige ejer er hjemmehørende i en kontraherende stat og har et fast driftssted eller et fast sted i en anden kontraherende stat end den, i hvilken han er hjemmehørende, og den fordring, der ligger til grund for den udbetalte rente, har direkte forbindelse med erhvervsvirksomhed, som drives fra det faste driftssted, respektive frit erhverv, som udøves fra det faste sted, skal, uanset bestemmelserne i stykke 1, renter, som hidrører fra en kontraherende stat og betales til en sådan retmæssig ejer, beskattes i overensstemmelse med bestemmelserne henholdsvis i artikel 7 eller i artikel 14 i den kontraherende stat, hvori det faste driftssted, henholdsvis det faste sted, er beliggende.

Stk. 3. Udtrykket »rente« betyder i denne artikel indkomst af gældsfordringer af enhver art, som ikke er udbytte i henhold til art. 10, stykke 6, hvad enten de er sikrede ved pant i fast ejendom eller ikke. Udtrykket omfatter især indkomst af statsgældsbeviser og indkomst af obligationer eller forskrivninger, herunder agiobeløb og gevinster, der knytter sig til sådanne gældsbeviser, obligationer eller forskrivninger. Straftillæg som følge af for sen betaling skal ikke anses for renter i denne artikel.

Stk. 4. Såfremt en særlig forbindelse mellem den, der betaler renten, og den retmæssige ejer af renten, eller mellem disse og en tredje person, har bevirket, at renten set i forhold til den gældsfordring, for hvilken den er betalt, overstiger det beløb, som ville være blevet aftalt mellem skyldneren og den retmæssige ejer af renten, såfremt den nævnte forbindelse ikke havde foreligget, skal bestemmelserne i denne artikel alene finde anvendelse på det sidstnævnte beløb. I så fald skal det overskydende beløb kunne beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i hver af de berørte kontraherende stater under hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne overenskomst.

Artikel 12. - Royalties (12) Royalties, der hidrører fra en kontraherende stat og betales til en person, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden stat, hvis denne person er den retmæssige ejer af royaltybeløbet.

Stk. 2. I tilfælde, hvor royaltybeløbets retmæssige ejer er hjemmehørende i en kontraherende stat og har et fast driftssted eller et fast sted i en anden kontraherende stat end den, hvori han er hjemmehørende, og den rettighed eller ejendom, som ligger til grund for de udbetalte royalties har direkte forbindelse med erhvervsvirksomhed, som drives fra det faste driftssted, respektive frit erhverv, som udøves fra det faste sted, skal, uanset bestemmelserne i stykke 1, royalties som hidrører fra en kontraherende stat og betales til en sådan retmæssig ejer, beskattes i overensstemmelse med bestemmelserne henholdsvis i artikel 7 eller i artikel 14 i den kontraherende stat, hvori det faste driftssted, henholdsvis det faste sted, er beliggende.

Stk. 3. Udtrykket »royalties« betyder i denne artikel betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, (herunder biograffilm samt film og bånd til radio- og fjernsynsudsendelser), ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller hemmelig fremstillingsmetode, eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer.

Stk. 4. Såfremt en særlig forbindelse mellem den, der betaler, og den retmæssige ejer, eller mellem disse og en tredje person, har bevirket, at de betalte royalties, når hensyn tages til den anvendelse, rettighed eller oplysning, for hvilken de er betalt, overstiger det beløb, som ville være blevet aftalt mellem den, der betaler, og den retmæssige ejer, såfremt den nævnte forbindelse ikke havde foreligget, skal bestemmelserne i denne artikel alene finde anvendelse på det sidstnævnte beløb. I så fald skal det overskydende beløb

kunne beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i hver af de berørte kontraherende stater under hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne overenskomst.

Artikel 13. - Kapitalgevinster (13) Fortjeneste, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver ved afhændelse af fast ejendom, som er beliggende i en anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Fortjeneste, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver ved afhændelse af aktier eller andre andele i selskaber, der hovedsagelig har til formål at besidde fast ejendom og hvis besiddelser (før fradrag af passiver) direkte eller indirekte for mere end 75 procents vedkommende består af fast ejendom, som er beliggende i en anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 3. Fortjeneste ved afhændelse af rørlig formue, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i en anden kontraherende stat, eller ved afhændelse af rørlig formue, der hører til et fast sted, som en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, har til rådighed til udøvelse af frit erhverv i en anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat. Dette gælder også fortjeneste ved afhændelse af et sådant fast driftssted (særskilt eller sammen med hele foretagendet), eller af et sådant fast sted.

Stk. 4. Fortjeneste, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver ved afhændelse af skibe eller luftfartøjer, der anvendes i international trafik, eller af rørlig formue, som er knyttet til driften af sådanne skibe eller luftfartøjer, kan kun beskattes i denne stat.

Stk. 5. Fortjeneste, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver ved afhændelse af containere (herunder anhangere og andet materiel til transport af containere), som anvendes til transport af gods eller varer, kan kun beskattes i denne stat, medmindre containerne udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Stk. 6. Fortjeneste ved afhændelse af andre aktiver end de i stykke 1 - 5 omhandlede kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori afhænderen er hjemmehørende.

Stk. 7. ² Fortjeneste, som ved afståelse af aktier eller andre andele eller rettigheder i et selskab eller en personsammenslutning erhverves af en fysisk person, der har været hjemmehørende i en kontraherende stat og er blevet hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan - uanset bestemmelserne i stykke 6 - beskattes i den førstnævnte kontraherende stat, hvis afståelsen af aktierne, andelen eller rettighederne sker på noget tidspunkt inden for de ti år, som følger nærmest efter det år, hvor personen ophørte med at være hjemmehørende i førstnævnte stat. Den førstnævnte stat kan dog kun beskatte den værdistigning, som er opstået, inden den fysiske person blev hjemmehørende i den anden kontraherende stat. Med rettigheder i et selskab eller en personsammenslutning anses ved anvendelsen af dette stykke rettigheder eller andre aktiver, som efter lovgivningen i den førstnævnte stat ved beskatningen behandles på samme måde som fortjeneste ved afståelse af andel i et selskab eller en personsammenslutning.

Artikel 14. - Frit erhverv (14) Indkomst ved frit erhverv eller ved anden selvstændig virksomhed oppebåret af en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat. Sådant indkomst kan imidlertid beskattes i en anden kontraherende stat, såfremt

- a) han i denne anden stat har et fast sted, som regelmæssigt står til rådighed for ham med henblik på udøvelse af hans virksomhed, men kun i det omfang den kan henføres til dette faste sted; eller

- b) han opholder sig i denne anden stat i en periode eller i perioder, der tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12 måneders periode, som begynder eller slutter i løbet af det pågældende skatteår, men kun for så stor en del af indkomsten, som kan henføres til virksomhed, som er udøvet i denne anden stat i denne periode eller i disse perioder.

Stk. 2. Udtrykket »frit erhverv« omfatter især selvstændig videnskabelig, litterær, kunstnerisk, uddannende eller undervisende virksomhed samt selvstændig virksomhed som læge, advokat, ingeniør, arkitekt, tandlæge og revisor.

Artikel 15. - Personlige tjenesteydelser (15) Såfremt bestemmelserne i artiklerne 16, 18, 19, 20 og 21 ikke medfører andet, kan løn og andet lignende vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kun beskattes i denne stat, medmindre arbejdet er udført i en anden kontraherende stat. Er arbejdet udført i denne anden stat, kan det vederlag, som oppebæres herfor, beskattes der.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 kan vederlag, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer for arbejde, som udføres i en anden kontraherende stat, kun beskattes i den førstnævnte stat, såfremt:

- modtageren opholder sig i denne anden stat i en periode eller i perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage inden for en 12 måneders periode, der begynder eller slutter i den pågældende skatteår, og
- vederlaget betales af eller på vegne af en arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende i denne anden stat, og
- vederlaget ikke belaster et fast driftssted eller et fast sted, som arbejdsgiveren har i denne anden stat, samt
- at der ikke er tale om udleje af arbejdskraft.

Stk. 3. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for arbejde, som udføres om bord på et dansk, færøsk, finsk, islandsk, norsk eller svensk skib i international trafik beskattes i den kontraherende stat, hvis nationalitet skibet har; ved anvendelsen af denne bestemmelse sidestilles udenlandsk skib, som befragtes på såkaldt bareboat-basis af en person i en kontraherende stat, med dansk, færøsk, finsk, islandsk, norsk eller svensk skib.

Stk. 4. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel beskattes vederlag for arbejde, som udføres ombord på

- ² luftfartøj kun i den kontraherende stat, hvori den, som oppebærer vederlaget, er hjemmehørende;
- fiske-, sælfangst- eller hvalfangstfartøj kun i den kontraherende stat, hvori den, som oppebærer vederlaget, er hjemmehørende, også i tilfælde, hvor vederlaget for arbejdet erlægges i form af en vis part eller andel af overskuddet af fiskeri-, sælfangst- eller hvalfangstvirksomheden.

Artikel 16. - Bestyrelses honorarer (16)

Bestyrelses honorarer og lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i hans egenskab af medlem af bestyrelsen eller andet lignende organ i et selskab, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Artikel 17. - Kunstnere og sportsudøvere (17) Uanset bestemmelserne i artiklerne 14 og 15 kan indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer som optrædende kunstner, såsom teater-, film-, radio- eller fjernsynskunstner, eller musiker eller i egenskab af sportsudøver, ved hans i denne egenskab i den anden kontraherende stat udøvede virksomhed, beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. I tilfælde hvor indkomst ved den virksomhed, som udøves af en optrædende kunstner eller en sportsudøver i hans egenskab

som sådan, ikke tilfalder kunstneren eller sportsudøveren selv, men en anden person, kan denne indkomst, uanset bestemmelserne i artiklerne 7, 14 og 15, beskattes i den kontraherende stat, i hvilken kunstnerens eller sportsudøverens virksomhed udøves.

Stk. 3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 finder ikke anvendelse på indkomst oppebåret ved virksomhed, som en kunstner eller en sportsudøver, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, udfører i en anden kontraherende stat i tilfælde, hvor besøget i denne anden stat hovedsageligt betales af offentlige midler fra den førstnævnte stat. I dette tilfælde kan indkomsten kun beskattes i den førstnævnte stat.

Artikel 18. - Pension m.m. (18) ² Pension og livrente, som udbetales fra en kontraherende stat, og udbetaling fra en kontraherende stat i henhold til sociallovgivningen i denne stat til en person, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan beskattes i den førstnævnte stat.

Stk. 2. Uanset de øvrige bestemmelser i denne overenskomst skal underholdsbidrag, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, betaler til ægtefælle eller tidligere ægtefælle eller til børn, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, fritages for beskatning i denne anden stat i tilfælde, hvor bidraget ville have været fritaget for beskatning i den førstnævnte stat, såfremt modtageren havde været hjemmehørende der.

Stk. 3. Ved udtrykket »livrente« forstås et fastsat beløb, som skal udbetales til en fysisk person periodisk til fastsatte tider i løbet af den pågældendes livstid eller i et angivet tidsrum eller i et tidsrum, der lader sig bestemme, og som erlægges på grundlag af en forpligtelse til at præstere disse udbetalinger som modydelse for dertil svarende fuldt vederlag i penge eller penges værdi.

Artikel 19. - Offentlige hverv (19) Løn og andet lignende vederlag (undtagen pensioner), der udbetales af en kontraherende stat, en af dens politiske underafdelinger, lokale myndigheder eller offentligtretlige institutioner til en fysisk person for udførelse af hverv for denne stat, underafdeling, myndigheder eller institution, kan kun beskattes i denne stat.

Stk. 2. Såfremt løn eller andet lignende vederlag, som omhandles i stykke 1, tilfalder en modtager for hverv, som denne udfører i en anden kontraherende stat end den, hvorfra lønnen eller vederlaget betales, kan lønnen eller vederlaget imidlertid kun beskattes i den stat, hvori hvervet udføres, såfremt modtageren er en i denne stat hjemmehørende person, og

- er statsborger i denne stat; eller
- ikke blev hjemmehørende i denne stat alene med det formål at udføre hvervet.

Stk. 3. Bestemmelserne i artiklerne 15, 16 og 17 finder anvendelse på løn og andet lignende vederlag som udbetales for udførelse af hverv i forbindelse med erhvervsvirksomhed, som udøves af en kontraherende stat, en af dens politiske underafdelinger, lokale myndigheder eller offentligtretlige institutioner.

Artikel 20. - Studerende og praktikanter (20)

En person, som opholder sig i en kontraherende stat udelukkende med henblik på

- studier ved en lærestanstalt i denne kontraherende stat, hvis studierne er af en sådan karakter, at offentlig studiestøtte kan opnås i denne stat, eller
- forretnings-, fiskeri-, industri-, landbrugs- eller skovbrugspraktik i denne stat,

og som er eller umiddelbart før opholdet var hjemmehørende i en anden kontraherende stat, beskattes ikke i den førstnævnte stat af beløb, som han oppebærer fra kilder uden for denne stat til sit underhold, sit studium eller sin praktik.

Artikel 21. - Virksomhed i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster (21)¹

Uanset de øvrige bestemmelser i denne overenskomst, med undtagelse af bestemmelserne i artikel 8, finder bestemmelserne i denne artikel anvendelse i de tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver virksomhed i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster, beliggende i en kontraherende stat.

Stk. 2. a) En person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som ud for kysten i en anden kontraherende stat driver virksomhed, som omhandles i stykke 1, skal anses for at drive virksomheden fra et fast driftssted eller fast sted i denne anden stat.

- b) Såfremt en sådan person driver sin virksomhed inden for et efterforsknings- eller indvindingsområde, der strækker sig fra et sted ud for kysten i denne anden stat og ind på denne stats landområde, og virksomheden ikke udelukkende drives inden for landområdet, finder litra a) tilsvarende anvendelse.
- c) Virksomhed, som består i arbejde med opbygning eller installation af en rørledning til transport af uraffinerede kulbrinter, eller et bygningsarbejde i direkte forbindelse med sådan virksomhed, anses for drevet fra et fast driftssted i denne anden stat også med hensyn til sådan virksomhed, der udføres på land, når virksomheden indgår i et projekt, som strækker sig fra et sted ud for kysten i denne stat og ind på denne stats landområde.

Stk. 3. Bestemmelserne i stykke 2 finder ikke anvendelse, såfremt virksomheden finder sted i en periode eller i perioder, som sammenlagt ikke overstiger 30 dage inden for en 12 måneders periode.

Stk. 4. Ved beregningen af den tid, som omhandles i stykke 3, anses virksomhed, som udøves af et foretagende, som har interessefællesskab med et andet foretagende, for udøvet af det foretagende, som det har interessefællesskab med, såfremt virksomheden i væsentlig grad er af samme art som den virksomhed, som det sidstnævnte foretagende udøver og begge foretagenders virksomhed vedrører samme projekt.

Stk. 5. Indkomst, som oppebæres af et foretagende i en kontraherende stat ved transport af personel eller materiel med skib eller luftfartøj til eller inden for områder som omhandles i stykke 2, litra a) og b) i den anden kontraherende stat, hvor der udøves forretningsvirksomhed i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster, eller ved drift af bugserbåde, forsyningsfartøjer eller andre hjælpefartøjer i forbindelse med sådan virksomhed, kan kun beskattes i den førstnævnte stat.

Stk. 6. Bestemmelserne i artikel 13, stykke 4, og i artikel 23, stykke 3, finder anvendelse henholdsvis på fortjeneste ved afhændelse af skibe, både eller luftfartøjer, som omhandles i stykke 5, og på formue bestående af sådanne skibe, både eller luftfartøjer.

Stk. 7. Uanset de øvrige bestemmelser i overenskomsten gælder følgende om beskatningen af løn og andre lignende vederlag, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver ved arbejde, som udføres i en anden kontraherende stat for en arbejdsgiver, som driver sådan virksomhed, som omhandles i stykke 1 og 2:

- a) Medmindre bestemmelserne under litra b)-d) medfører andet, kan sådan løn eller vederlag beskattes i denne anden stat, men kun såfremt arbejdet finder sted der i en periode eller i perioder, som sammenlagt overstiger 30 dage inden for en tolv-måneders periode.
- b) Sådan løn eller vederlag kan kun beskattes i den førstnævnte kontraherende stat, såfremt
 - 1) arbejdet har forbindelse med udnyttelsen af kulbrinteforekomster, som befinder sig på midtlinien mellem

kontraherende stater, eller mellem en kontraherende stat og en anden stat,

- 2) der foreligger aftale mellem disse stater om fælles udnyttelse af forekomsterne, og
- 3) udnyttelsen sker samtidig på begge sider af midtlinien.

Bestemmelserne i dette litra b) finder kun anvendelse efter aftale herom mellem de kompetente myndigheder i de kontraherende stater.

- c) ¹ Såfremt arbejdet udføres om bord på et skib eller en båd, som omhandlet i stykke 5, kan sådan løn eller vederlag beskattes i den kontraherende stat, hvor den person, der anvender skibet eller båden er hjemmehørende.
- d) Såfremt arbejdet udføres om bord på et luftfartøj, som omhandles i stykke 5, kan sådan løn eller vederlag kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendet er hjemmehørende.

Stk. 8. En person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som driver virksomhed ud for kysten i en anden kontraherende stat, er fritaget for beskatning i denne anden stat af fortjeneste, som denne person anses at have erhvervet som følge af overflytning af flytbar boreinstallation eller hotelplatform til et område uden for denne anden stat. Ved fortjeneste forstås i dette stykke det beløb, hvormed handelsværdien på tidspunktet for overflytningen overstiger restværdien på dette tidspunkt med tillæg af foretagne afskrivninger.

Stk. 9. Fortjeneste, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver ved afhændelse af

- a) ret til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster i en anden kontraherende stat, herunder ret til andel i eller fordel af sådanne forekomster, eller
- b) aktier eller andre andele i selskaber, hvis værdi helt eller i det væsentlige direkte eller indirekte kan henføres til sådan ret,

kan beskattes i denne anden stat.

Artikel 22. - Andre indkomster (22) Indkomst, der oppebæres af en i en kontraherende stat hjemmehørende person, og som ikke er behandlet i de foranstående artikler i denne overenskomst, kan, uanset hvorfra de hidrører, kun beskattes i denne stat.

Stk. 2. Bestemmelserne i stykke 1 skal ikke finde anvendelse, såfremt erhververen af indkomsten er hjemmehørende i en kontraherende stat og har et fast driftssted eller et fast sted i en anden kontraherende stat, og den rettighed eller ejendom, hvorfra indkomsten hidrører, har direkte forbindelse med den virksomhed, som drives fra det faste driftssted, henholdsvis det frie erhverv, som udøves fra det faste sted. I sådanne tilfælde skal bestemmelserne i artikel 7, henholdsvis artikel 14, finde anvendelse. I tilfælde, hvor der til et fast driftssted eller et fast sted hører en fast ejendom beskattes indkomst af sådan ejendom dog i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6, stykke 1, 2 og 4.

Artikel 23. - Formue (23)

Formue bestående af fast ejendom som ejes af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som er beliggende i en anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Formue bestående af aktier eller andre andele i et selskab, hvis hovedsagelige formål er at besidde fast ejendom og hvis besiddelser (før fradrag af passiver) direkte eller indirekte for mere end 75 procents vedkommende består af fast ejendom, som er beliggende i en anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 3. Formue bestående af skibe eller luftfartøjer, der anvendes i international trafik, samt rørlig formue, som er knyttet til driften af sådanne skibe eller luftfartøjer, og som ejes af en person, der er

hjemmehørende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat.

Stk. 4. Formue bestående af containere (herunder anhangere og andet materiel til transport af containere), som anvendes til transport af gods eller varer, og som ejes af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat, medmindre containerne udelukkende anvendes mellem pladser i en anden kontraherende stat.

Stk. 5. Al anden formue, tilhørende en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan, uanset hvor den forefindes, kun beskattes i denne stat.

Stk. 6. Uanset bestemmelserne i stykke 5 kan rørlig formue, som udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i en anden kontraherende stat, eller rørlig formue, som hører til et fast sted, som en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, har i en anden kontraherende stat med henblik på udøvelse af frit erhverv, beskattes i denne anden stat.

Stk. 7. Bestemmelserne i stykkerne 1 - 6 finder i en kontraherende stat kun anvendelse i forhold til en anden kontraherende stat, som opkræver almindelig formueskat.

Artikel 24. - Dødsbo (24)

Indkomst eller aktiver, som beskattes hos et dødsbo, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan ikke beskattes hos personer, der er berettigede til anpart i boet, og som er hjemmehørende i en anden kontraherende stat.

Artikel 25. - Ophævelse af dobbeltbeskatning (25) Danmark:

- a) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i en anden kontraherende stat, skal Danmark, medmindre bestemmelserne i litra b) eller c), medfører andet, indrømme fradrag i denne persons danske indkomstskat med et beløb, svarende til den indkomstskat, som er erlagt i denne anden stat.

Fradragsbeløbet skal imidlertid ikke kunne overstige den del af den danske indkomstskat, beregnet før sådant fradrag, der svares af den indkomst, som kan beskattes i denne anden stat.

- b) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i en anden kontraherende stat, kan Danmark medregne indkomsten i beskatningsgrundlaget, men skal i den danske skat af indkomsten fradrage den del af indkomstkatten, der svares af den indkomst, som hidrører fra denne anden stat.
- c) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som omhandles i artikel 15, stykke 1, eller artikel 21, stykke 7, litra a), kan Danmark medregne indkomsten i beskatningsgrundlaget, men skal i den danske skat af indkomsten fradrage den del af indkomstkatten, der svares af den indkomst, som hidrører fra denne anden stat.

Stk. 2. Færøerne:

- a) Såfremt en person, der er hjemmehørende på Færøerne, oppebærer indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i en anden kontraherende stat, skal Færøerne, medmindre bestemmelserne i litra b) eller c) medfører andet, indrømme fradrag i denne persons færøske indkomstskat med et beløb, svarende til den indkomstskat, som er erlagt i denne anden stat. Fradragsbeløbet skal imidlertid ikke kunne overstige den del af den færøske indkomstskat, beregnet før sådant fradrag, der svares af den indkomst, som kan beskattes i denne anden stat.

- b) Såfremt en person, der er hjemmehørende på Færøerne, oppebærer indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i en anden kontraherende stat, kan Færøerne medregne indkomsten i beskatningsgrundlaget, men skal i den færøske skat af indkomsten fradrage den del af indkomstkatten, der svares af den indkomst, som hidrører fra denne anden stat.

- c) Såfremt en person, der er hjemmehørende på Færøerne, oppebærer indkomst fra en anden kontraherende stat for personlige tjenesteydelser, som omhandles i artikel 15, stykke 1, eller artikel 21, stykke 7, litra a), og som i henhold til disse artikler kan beskattes i denne anden kontraherende stat, kan Færøerne medregne indkomsten i beskatningsgrundlaget, men skal i den færøske skat af indkomsten fradrage den del af indkomstkatten, der svares af den indkomst, som hidrører fra denne anden stat.

Stk. 3. Finland:

- a) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Finland, oppebærer indkomst eller ejer formue, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i en anden kontraherende stat, skal Finland, medmindre bestemmelserne i litra b), c) eller d) medfører andet, under iagttagelse af bestemmelserne i finsk lovgivning (også i den ordlyd de fremdeles kan få, gennem at de ændres, uden at de almene principper, som anføres her, påvirkes),
 - 1) indrømme fradrag i denne persons finske indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat i denne anden stat, som erlægges i henhold til lovgivningen i denne anden stat og i overensstemmelse med denne overenskomst, beregnet af samme indkomst som den på hvilken den finske skat beregnes;
 - 2) indrømme fradrag i denne persons finske formueskat med et beløb, svarende til den formueskat i denne anden stat, som erlægges i henhold til lovgivningen i denne stat og i overensstemmelse med denne overenskomst, beregnet på samme formue som den på hvilken den finske skat beregnes.
- b) Udbytte fra et selskab, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat end Finland, til et selskab, der er hjemmehørende i Finland, er undtaget fra beskatning i Finland, hvis modtageren direkte besidder mindst 10 procent af stemmeretterne i det selskab, der betaler udbytte.
- c) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Finland, fra en anden kontraherende stat oppebærer indkomst ved personligt arbejde, som omhandles i artikel 15, stykke 1, eller artikel 21, stykke 7, litra a), og som i henhold til disse artikler kan beskattes i denne anden stat, skal sådan indkomst fritages for finsk skat.
- d) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Finland, oppebærer indkomst eller ejer formue, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i en anden kontraherende stat, eller oppebærer indkomst, som i henhold til litra c) skal fritages for finsk skat, kan Finland medregne indkomsten eller formuen i beskatningsgrundlaget, men skal i den finske skat af indkomsten eller formuen fradrage den del af indkomstkatten, respektive formueskatten, som svares af den indkomst, der hidrører fra denne anden kontraherende stat, respektive den formue, der ejes der.

Stk. 4. Island:

- a) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Island, erhverver indkomst eller ejer formue, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes eller kan beskattes i en anden kontraherende stat, skal Island, medmindre bestem-

melsen i litra b) medfører andet, nedsætte den islandske indkomst- eller formueskat gennem fradrag af den del af indkomst- eller formueskatten, som beregnes af den indkomst som erhverves fra, eller den formue som ejes i, den anden stat.

- b) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Island, oppebærer indkomst, som i henhold til bestemmelserne i artikel 10, artikel 13, stykke 7, artikel 15, stykke 3, artikel 16 eller artikel 21, stykkerne 1-6, 7, litra c), og 8 og 9 kan beskattes i en anden kontraherende stat, skal Island indrømme fradrag i denne persons islandske indkomstskat med et beløb, svarende til den indkomstskat, som er erlagt i denne anden kontraherende stat. Fradragsbeløbet skal imidlertid ikke overstige den del af den islandske skat, beregnet før sådant fradrag, der svares af den indkomst, som kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 5. Norge:

Såfremt bestemmelserne i norsk lovgivning om fradrag i norsk skat for skat betalt i områder udenfor Norge ikke medfører andet (dog uden at de almene principper som anføres her påvirkes), gælder følgende:

- a) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Norge, oppebærer indkomst eller ejer formue, som i henhold til bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i en anden kontraherende stat, skal Norge, medmindre bestemmelserne i litra b) eller c) medfører andet,
- 1) fra den skat, som beregnes af personens indkomst, fradrage et beløb svarende til den indkomstskat som betales i denne anden stat,
 - 2) fra den skat, som beregnes af personens formue, fradrage et beløb svarende til den formueskat, som betales af denne formue i den anden stat.

Fradragsbeløbet skal imidlertid ikke kunne overstige skatten på indkomsten eller formuen, beregnet før sådant fradrag, der svares af den indkomst respektive den pågældende formue, som kan beskattes i denne anden stat.

- b) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Norge, oppebærer indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i en anden kontraherende stat, kan Norge medregne indkomsten i beskatningsgrundlaget, men skal i den norske skat af indkomsten fradrage den del af indkomstskatten, der svares af den indkomst, som hidrører fra denne anden stat.
- c) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Norge, oppebærer indkomst, som omfattes af bestemmelserne i artikel 15, stykke 1, eller artikel 21, stykke 7, litra a), kan Norge medregne indkomsten i beskatningsgrundlaget, men skal nedsætte den norske skat af indkomsten gennem fradrag af den del af indkomstskatten, som beregnes af den indkomst, som hidrører fra denne anden stat.

Stk. 6. Sverige:

- a) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Sverige, oppebærer indkomst eller ejer formue, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i en anden kontraherende stat, skal Sverige, medmindre bestemmelserne i litra b) eller c) medfører andet,
- 1) - under iagttagelse af bestemmelserne i svensk lovgivning (også med den ordlyd, som de i fremtiden kan få ved at ændres, uden at de her angivne almindelige principper ændres) - indrømme fradrag i indkomstsskatten med et beløb, svarende til den indkomstskat, som er erlagt i denne anden stat.

- 2) indrømme fradrag i denne persons svenske formueskat med et beløb svarende til den formueskat, som er erlagt i denne anden stat. Fradragsbeløbet skal imidlertid ikke overstige den del af den svenske formueskat, beregnet før sådant fradrag, der svares af den formue, som kan beskattes i denne anden stat.
- b) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Sverige, fra en anden kontraherende stat oppebærer indkomst ved personlige tjenesteydelser som omhandles i artikel 15, stykke 1, eller artikel 21, stykke 7, litra a), og som i henhold til disse bestemmelser kan beskattes i denne anden kontraherende stat, skal - uanset bestemmelserne i litra a) sådan indkomst fritages for svensk skat.
- c) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Sverige, oppebærer indkomst, som i henhold til bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i en anden kontraherende stat, eller oppebærer indkomst, som i henhold til litra b) skal fritages for svensk skat, kan Sverige, ved fastsættelsen af skattesatsen for svensk progressiv skat af anden indkomst eller formue, tage den indkomst eller formue i betragtning, som kun kan beskattes i den anden kontraherende stat, eller sådan indkomst, som er fritaget for svensk skat.

Stk. 7. Fælles bestemmelser

- 1) Udtrykket »er erlagt i denne anden stat« i denne artikel, skal anses for tillige at omfatte sådan skat på indkomst, som er betalt henholdsvis i Danmark, på Færøerne, i Finland, i Island, i Norge og i Sverige, og som skal overføres til nævnte andre stater for der at godskrives den pågældende person som skat på samme indkomst.
- 2) Såfremt en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat (bopælsstaten), fra en anden kontraherende stat (arbejdsstaten) oppebærer indkomst fra personligt arbejde, som efter artikel 15, stykke 1, eller artikel 21, stykke 7, litra a), kan beskattes i arbejdsstaten, skal bopælsstaten, uanset bestemmelserne i stykke 1, litra c), 2, litra c), 3, litra c), 4, litra a), 5, litra c) eller 6, litra b) i denne artikel, ophæve dobbeltbeskatning ved at fradrage den skat, som er betalt i denne anden stat under anvendelse af bestemmelserne i stykke 1, litra a), 2, litra a), 3, litra a), 4, litra b), 5, litra a) eller 6, litra a), såfremt den pågældende person har oppebåret indkomsten fra et foretagende eller fast driftssted i arbejdsstaten og han er eller umiddelbart før ansættelsen i arbejdsstaten var ansat i
 - a) et foretagende udenfor arbejdsstaten, der er et foretagende med interessellesskab med foretagendet i arbejdsstaten, eller
 - b) et foretagende udenfor arbejdsstaten til hvilket det faste driftssted henhører.
- 3) Uanset bestemmelserne i afsnit 2 ovenfor skal bestemmelserne i stykkerne 1, litra c), 2, litra c), 3, litra c), 4, litra a), 5, litra c) eller 6, litra b) dog anvendes, såfremt den pågældende person kan påvise at
 - a) han i det pågældende indkomstår har opholdt sig i og arbejdet i arbejdsstaten i en sammenhængende periode, der overstiger 3 måneder, eller
 - b) arbejdet i arbejdsstaten er udført for foretagendet i denne stat eller for det der beliggende faste driftssted, eller at omkostningerne med rette har belastet det nævnte foretagende eller faste driftssted.

Artikel 26. - Generelle regler om beskatningen²⁽²⁶⁾ Indkomst, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, eller formue, som ejes af en sådan person, kan ikke be-

skattes i en anden kontraherende stat, medmindre beskatning udtrykkelig er tilladt i henhold til denne overenskomst.

Stk. 2. I tilfælde, hvor beskatningsretten til en indkomst eller formue i henhold til overenskomsten er tillagt en anden kontraherende stat end den stat, hvori personen, der oppebærer indkomsten eller ejer formuen, er hjemmehørende og denne anden stat på grund af sin lovgivning ikke medtager indkomsten eller formuen i sin helhed ved beskatningen, eller kun medregner indkomsten eller formuen ved progressionsberegning eller anden skatteberegning, kan indkomsten eller formuen - i det omfang andet ikke følger af stykke 3 - kun beskattes i den kontraherende stat, hvori den pågældende person er hjemmehørende.

*Stk. 3.*¹ Såfremt beskatningsretten i henhold til artikel 14, stykke 1, samt artikel 15, stykke 2 og stykke 4, litra a) og b), til en indkomst, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i henhold til overenskomsten er tillagt denne stat alene, kan indkomsten beskattes i en anden kontraherende stat, såfremt indkomsten ikke kan beskattes i den førstnævnte stat på grund af lovgivningen i denne stat.

Stk. 4.^{2a} Uanset de øvrige bestemmelser i denne overenskomst skal en fordel efter overenskomsten ikke kunne udnyttes i spørgsmål om indkomst eller formue, hvis det under hensyn til alle relevante omstændigheder er rimeligt at fastslå, at opnåelsen af fordelene var et af de væsentligste formål med det arrangement eller den transaktion, som direkte eller indirekte medførte fordelene. Dette gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at indrømmelsen af fordelene under disse omstændigheder vil være i overensstemmelse med overenskomstens indhold og formål.

Artikel 27. - Forbud mod diskriminering (27) Statsborgere i en kontraherende stat skal ikke i en anden kontraherende stat kunne undergives nogen beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefulde end den beskatning og dermed forbundne krav, som statsborgere i denne anden stat under samme forhold, særligt for så vidt angår bopæl, er eller måtte blive undergivet. Uanset bestemmelserne i artikel 1 skal denne bestemmelse også finde anvendelse på en person, der ikke er hjemmehørende i en eller flere af de kontraherende stater.

Stk. 2. Beskatningen af et fast driftssted eller et fast sted, som et foretagende eller en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, har i en anden kontraherende stat, må ikke være mindre fordelagtig i denne anden stat end beskatningen af foretagender eller personer, der er hjemmehørende i denne anden stat, der driver samme slags virksomhed.

Denne bestemmelse skal ikke kunne fortolkes som forpligtende en kontraherende stat til at indrømme personer, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, sådan personlige skattemæssige begunstigelser, lempelser og nedsættelser, som den som følge af ægteskabelig stilling eller forsørgerpligt over for familie indrømmer personer, der er hjemmehørende i den førstnævnte stat. Bestemmelsen medfører ej heller ret til i en kontraherende stat at opnå fradrag ved beskatningen eller fritagelse for beskatning af udbytte eller andre udbetalinger til et selskab, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat.

Bestemmelsen i første afsnit hindrer ej heller en kontraherende stat i at beskatte indkomst, der oppebæres af et fast driftssted, i overensstemmelse med reglerne i denne stats egen lovgivning, såfremt det faste driftssted tilhører et aktieselskab eller dermed ligestillet selskab i en anden kontraherende stat. Beskatningen skal dog svare til den beskatning, som anvendes over for aktieselskaber og

dermed ligestillede selskaber, der er hjemmehørende i den førstnævnte kontraherende stat, for så vidt angår deres indkomst, beregnet uden fradrag for udloddet fortjeneste.

Stk. 3. Medmindre bestemmelserne i artikel 9, stykke 1, artikel 11, stykke 4, eller artikel 12, stykke 4, finder anvendelse, skal renter, royalties og andre betalinger, der udredes af et foretagende i en kontraherende stat til en person, hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kunne fratrækkes ved opgørelsen af et sådant foretagendes skattepligtige indkomst under samme betingelser, som hvis betalingerne var sket til en person, hjemmehørende i den førstnævnte stat. På samme måde skal gæld, som et foretagende i en kontraherende stat har til en person, hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kunne fratrækkes ved opgørelsen af et sådant foretagendes skattepligtige formue under samme betingelser, som hvis gælden var blevet stiftet over for en person, hjemmehørende i den førstnævnte stat.

Stk. 4. Foretagender i en kontraherende stat, hvis formue helt eller delvis ejes eller kontrolleres, direkte eller indirekte, af en eller flere personer, der er hjemmehørende i en eller flere af de andre kontraherende stater, skal ikke i den førstnævnte stat kunne underkastes nogen beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefuld end den beskatning og dermed forbundne krav, som andre tilsvarende foretagender i den førstnævnte stat er eller måtte blive undergivet.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i artikel 2 skal bestemmelserne i denne artikel finde anvendelse på skatter af enhver art og betegnelse.

Artikel 28. - Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler (28)³ Såfremt en person mener, at der i en eller flere af de kontraherende stater er truffet foranstaltninger, som for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst, kan han, uden at det påvirker hans ret til at anvende de retsmidler, der findes i disse staters interne lovgivning, indbringe sagen for den kompetente myndighed i en af de kontraherende stater. Sagen skal indbringes inden fem år fra det tidspunkt, hvor personen fik kendskab til den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomsten.

Stk. 2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen synes at være begrundet, og hvis den ikke selv kan nå til en rimelig løsning, søge at afgøre sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i sådan anden kontraherende stat, som berøres af spørgsmålet, med henblik på at undgå en beskatning, der ikke er i overensstemmelse med overenskomsten. Hvis den stat, overfor hvis kompetente myndighed den pågældende person har forelagt sagen, ikke selv berøres af spørgsmålet, skal denne kompetente myndighed overlade sagen til den kompetente myndighed i en af de stater, som berøres af spørgsmålet. Indgåede aftaler skal gennemføres uden hensyn til hvilke frister, der er fastsat i de kontraherende staters interne lovgivning.

Stk. 3. Såfremt vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål opstår mellem kontraherende stater vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af overenskomsten, skal de kompetente myndigheder i disse stater forhandle for at søge at løse spørgsmålet ved gensidig aftale. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater kan tillige forhandle for at undgå dobbeltbeskatning i sådanne tilfælde, som ikke omfattes af overenskomsten eller for, ved gensidig aftale, at løse spørgsmål, som - uden at være regulerede af overenskomsten - på grund af uligheder i de pågældende staters principper for skattens

^{2 a} /Ændret ved bki 2020-03-31 nr. 3. Ikrafttræden 2020-01-01.

³ /Ændret ved bki 2020-03-31 nr. 3. Ikrafttræden 2020-01-01.

beregning eller af andre grunde kan opstå for så vidt angår de skatter, som omhandles i artikel 2.

Stk. 4. Inden afgørelse træffes i spørgsmål, som omhandles i stykke 3, skal resultatet af de der omhandlede forhandlinger snarest meddeles til de kompetente myndigheder i de øvrige kontraherende stater. Såfremt den kompetente myndighed i en kontraherende stat finder, at forhandlinger bør finde sted mellem de kompetente myndigheder i samtlige kontraherende stater, skal på begæring af den kompetente myndighed i den førstnævnte kontraherende stat sådanne forhandlinger finde sted snarest muligt.

Artikel 29. - Medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer (29)

Bestemmelserne i denne overenskomst berører ikke de skattemæssige privilegier, som medlemmer af diplomatiske eller konsulære repræsentationer måtte nyde i kraft af folkerettens almindelige regler eller særlige aftaler.

Artikel 30. - Territorial udvidelse (30) Denne overenskomst kan enten i sin helhed eller med de nødvendige ændringer udvides til at omfatte de områder, som i henhold til bestemmelserne i artikel 3, stykke 1, litra a) er undtaget fra overenskomstens anvendelsesområde, under forudsætning af, at der der pålægges skatter af væsentlig samme art som de skatter, overenskomsten finder anvendelse på. En sådan udvidelse har virkning fra den dag og med de ændringer og vilkår, herunder betingelser vedrørende opsigelse, som måtte blive fastsat mellem de kontraherende stater gennem noter, der skal udveksles ad diplomatisk vej.

Stk. 2. Såfremt overenskomsten i henhold til artikel 32 ophører at være gældende, skal, såfremt anden aftale ikke træffes mellem de kontraherende stater, overenskomsten ophøre med at være gældende også for ethvert område, hvortil overenskomsten er udvidet i henhold til denne artikel.

Artikel 31. - Ikrafttræden (31) Denne overenskomst træder i kraft den tredivte dag efter den dag, da samtlige kontraherende stater har meddelt det finske udenrigsministerium, at overenskomsten er godkendt. Det finske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for overenskomstens ikrafttræden.

Stk. 2. Efter overenskomstens ikrafttrædelse finder dens bestemmelser anvendelse

- for så vidt angår skatter, som indeholdes ved kilden, på indkomst, som oppebæres den 1. januar i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, hvori overenskomsten træder i kraft, eller senere;
- for så vidt angår øvrige indkomstskatter, på skatter som fastsættes for skatteår, som begynder den 1. januar i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, hvori overenskomsten træder i kraft, eller senere;
- for så vidt angår formueskatter, på formue, hvorpå skat pålignes på grundlag af en skatteansættelse, foretaget i det andet kalenderår efter det i hvilket overenskomsten træder i kraft, eller senere.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i artikel 15, stykke 3, kan indkomst ved arbejde, som omfattes af denne bestemmelse, kun beskattes i den kontraherende stat, hvis nationalitet skibet har. Denne bestemmelse finder anvendelse på skatter, som vedrører det kalenderår, som følger nærmest efter det år, hvor denne aftale træder i kraft, og de to derpå nærmest følgende kalenderår.

Stk. 4. Overenskomsten af 12. september 1989 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter skal ophøre at finde anvendelse på indkomst eller formue, på hvilken nærværende overenskomst finder

anvendelse i henhold til stykke 2. Den førstnævnte overenskomst skal ophøre med at være gældende på det sidste tidspunkt, da denne aftale i henhold til de foregående bestemmelser i det nævnte stykke finder anvendelse.

Stk. 5. Bestemmelserne i stykkerne 2 og 3 i punkt VII henholdsvis i stykkerne 2 og 3 i punkt VIII i protokollen til overenskomsten af 12. september 1989 skal dog fortsat finde anvendelse på personer, som den 1. januar 1997 opfylder og for tid derefter stadig opfylder vilkårene i nævnte bestemmelser. Tiden til og med den 30. juni 1997 skal tages i betragtning ved beregning af seks månedersperioden i stykke 4 i punkt VII henholdsvis i stykke 4 i punkt VIII i protokollen til nævnte overenskomst. I denne forbindelse skal der ses bort fra kortere afbrud såsom ferie, forældreorlov o.s.v. De nærmere bestemmelser for anvendelsen heraf skal aftales gennem gensidig overenskomst mellem de kontraherende stater.

Artikel 32. - Opsigelse (32)

En kontraherende stat kan senest den 30. juni i et kalenderår, som begynder efter udgangen af et tidsrum på fem år efter dagen for ikrafttrædelsen af overenskomsten, opsig overenskomsten ved skriftlig meddelelse herom til det finske udenrigsministerium, som underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af sådan meddelelse og om dens indhold. Såfremt opsigelsesfristen er iagttaget, ophører overenskomsten at gælde i forholdet mellem den stat, som har fremsat opsigelsen og de øvrige kontraherende stater:

- for så vidt angår skatter, som indeholdes ved kilden, på indkomst som oppebæres den 1. januar i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, hvori det finske udenrigsministerium modtog meddelelsen om opsigelsen eller senere;
- for så vidt angår øvrige indkomstskatter, på skatter som fastsættes for et skatteår, som begynder den 1. januar i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, hvori det finske udenrigsministerium modtog meddelelsen om opsigelsen, eller senere;
- for så vidt angår formueskatter, på formue, hvorpå skat pålignes på grundlag af en skatteansættelse foretaget i det andet kalenderår, der følger nærmest efter det år, i hvilket det finske udenrigsministerium modtog meddelelsen om opsigelsen, eller senere.

Originaleksemplaret af denne overenskomst deponeres i det finske udenrigsministerium, som tilstiller de øvrige kontraherende stater bekræftede kopier heraf.

Til bekræftelse heraf har de dertil behørigt befuldmægtigede undertegnet denne overenskomst. Udfærdiget i Helsingfors, den 23. september 1996 i et eksemplar på dansk, færøsk, finsk, islandsk, norsk og svensk, idet der på svensk udfærdiges to tekster, en for Finland og en for Sverige, hvilke samtlige tekster har lige gyldighed.

For Kongeriget For Kongeriget

Danmarks regering Norges regering

Marie-Louise Overvad Dagfinn Stenseth

For Færøernes For Republikken

landsstyre Islands regering

Petur Lamhauge Gardar Valdimarsson

For Republikken For Kongeriget

Finlands regering Sveriges regering

Hillel Skurnik Mats Bergquist

PROTOKOL

Ved undertegnelsen af den i dag mellem de nordiske lande indgåede overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter er undertegnede blevet enige om følgende bestemmelser, som udgør en integrerende del af overenskomsten:

I. Til artiklerne 7 og 15.

1. Uanset bestemmelserne i artikel 7 kan indkomst, som oppebæres af et foretagende i Norge eller Sverige gennem virksomhed, som drives i Sverige henholdsvis Norge, kun beskattes i den stat, hvori foretagendet er hjemmehørende, såfremt virksomheden tager sigte på opsætning og vedligeholdelse af spærrehegn for rener på sådanne strækninger langs den norsk-svenske rigsgrense, som angives i en aftale i henhold til stykke 4.

2. Uanset bestemmelserne i artikel 15 kan indkomst, som en person, der er hjemmehørende i Norge eller Sverige, oppebærer ved personligt arbejde, som udføres i Sverige henholdsvis Norge, kun beskattes i den stat, hvori denne person er hjemmehørende, såfremt arbejdet tager sigte på opsætning og vedligeholdelse af spærrehegn for rener på sådanne strækninger langs den norsk-svenske rigsgrense, som angives i en aftale i henhold til stykke 4.

3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 vedrørende foretagender i, henholdsvis personer, der er hjemmehørende i Norge eller Sverige, skal finde tilsvarende anvendelse for så vidt angår foretagender i, henholdsvis personer, der er hjemmehørende i Finland eller Norge.

4. De kompetente myndigheder i de berørte kontraherende stater skal ved gensidig aftale fastsætte de strækninger langs de pågældende rigsgrenser, for hvilke bestemmelserne i stykke 1 - 3 skal finde anvendelse.

II. Til artiklerne 7, 10 - 15, 19 og 23.

1. Uanset bestemmelserne i artikel 7, artikel 10, stykke 2, artikel 11, stykke 2, og artikel 12, stykke 2, kan indkomst, som oppebæres af et foretagende i Danmark eller Sverige, som deltager i opførelsen og driften af faste forbindelser over Øresund, i det omfang indkomsten oppebæres for opførelsen og driften af broen henholdsvis den dermed forbundne tunnelforbindelse, kun beskattes i den stat, hvori foretagendet er hjemmehørende. Tilsvarende gælder indkomst som et sådant foretagende oppebærer i det omfang indkomsten oppebæres for opførelsen og vedligeholdelsen af den kunstige ø.

2. Uanset bestemmelserne i artikel 13, stykke 3, kan fortjeneste, som erhverves af et foretagende eller en person, der er hjemmehørende i Danmark eller Sverige, og som deltager i opførelsen eller driften af den faste forbindelse over Øresund, ved overdragelse af der omhandlet ejendom, der anvendes ved opførelsen og driften af broen henholdsvis den dermed sammenhængende tunnelforbindelse, kun beskattes i den stat, hvori foretagendet henholdsvis personen er hjemmehørende. Tilsvarende gælder fortjeneste som et sådan foretagende eller en sådan person erhverver ved overdragelse af sådan ejendom, som anvendes ved opførelsen og vedligeholdelsen af den kunstige ø.

3. Uanset bestemmelserne i artikel 14, stykke 1, artikel 15, stykke 1, og artikel 19 kan indkomst, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i Danmark eller Sverige, som deltager i opførelsen og driften af faste forbindelser over Øresund, hvis arbejdet vedrører opførelsen og driften af broen henholdsvis den dermed forbundne tunnelforbindelse, kun beskattes i den stat, hvori personen er hjemmehørende. Tilsvarende gælder indkomst som en sådan person oppebærer, hvis arbejdet vedrører opførelsen og vedligeholdelsen af den kunstige ø.

4. Uanset bestemmelserne i artikel 23, stykke 6, kan den der omhandlede formue, som tilhører et foretagende i, henholdsvis en person, der er hjemmehørende i Danmark eller Sverige, og som anvendes ved opførelsen og driften af broen henholdsvis den dermed sammenhængende tunnelforbindelse over Øresund, kun beskattes i den stat, hvori foretagendet henholdsvis personen er hjemmehørende. Tilsvarende gælder formue, som et sådan foretagende eller en sådan person ejer, og som anvendes ved opførelsen og vedligeholdelsen af den kunstige ø.

III. Til artiklerne 7, 8, 13, 15 og 23.

1. Bestemmelserne i artikel 7, artikel 8, stykke 1, artikel 13, stykke 4, og artikel 23, stykke 3, anvendes i Danmark, Norge og Sverige på indkomst, som konsortierne Scandinavian Airlines System (SAS), Scanair eller SAS Commuter erhverver ved kommerciel international og indenrigs luftfart og anden dermed direkte sammenhængende virksomhed, på kapitalgevinster, som de nævnte konsortier oppebærer ved overdragelse af rørlig formue, som anvendes i sådan luftfart og sådan anden virksomhed, og på formue, som konsortiet ejer og som anvendes i sådan luftfart og sådan anden virksomhed, i forhold til den andel i konsortiet, som ejes af deltagere, som er hjemmehørende henholdsvis i Danmark, Norge og Sverige.

2.² Bestemmelserne i stykke 1 finder - efter aftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark, Norge og Sverige - tillige anvendelse for så vidt angår noget andet konsortium eller anden lignende sammenslutning med formål at drive luftfart eller anden dermed direkte sammenhængende virksomhed, når kun deltagere i SAS, direkte eller indirekte, har andele i en sådan sammenslutning, og når sammenslutningen i det væsentlige er opbygget i overensstemmelse med de principper, som gælder for SAS.

IV. Til artikel 13.²

Bestemmelserne i artikel 13, stykke 6 og 7, berører ikke en kontraherende stats ret til i henhold til sin lovgivning at beskatte en realiseret avance, som en person, der flytter fra denne stat, anses at have opnået ved fraflytningen.

V. Til artikel 15.

1. I artikel 15, stykke 2, litra d), anses en arbejdstager, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, for udlejet, når han af nogen (udlejer) stilles til rådighed for at udføre arbejde i nogen andens (hvervgiver/bygherre) virksomhed i en anden kontraherende stat, forudsat, at hvervgiveren er hjemmehørende eller har fast driftssted i denne anden stat, og at udlejeren ikke har ansvar for og ej heller bærer risikoen for arbejdsresultatet.

2. Spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdstager skal anses for udlejet, afgøres ud fra en samlet bedømmelse. Ved denne bedømmelse skal det især tillægges vægt, om

- den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiveren,
- arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret,
- vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensyntagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, som arbejdstageren får,
- hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren, og
- udlejeren ikke ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og de kvalifikationer, som disse skal have.

3. Uanset bestemmelserne i artikel 15, stykke 1 og 2, kan løn og andet lignende vederlag, som en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer på grund af arbejde, som udføres om bord på danske tog, henholdsvis som en person, der er hjemmehørende i Sverige, oppebærer på grund af arbejde, som udføres om bord på svenske tog, i trafik mellem Danmark og Sverige, kun beskattes i den stat, hvor personen er hjemmehørende.

VI. Til artiklerne 15 og 19.

1. Uanset bestemmelserne i artikel 15, stykke 1 og 2, og artikel 19, stykke 1, kan indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kommune i Finland eller Norge, som grænser til landegrænsen mellem disse stater, oppebærer for personligt arbejde, som udføres i en sådan kommune i den anden af disse stater, kun beskattes i den

stat, hvori den pågældende person er hjemmehørende, under forudsætning af, at denne person regelmæssigt opholder sig på sin faste bopæl i denne stat.

2. Uanset bestemmelserne i artikel 15, stykke 1 og 2, og artikel 19, stykke 1, kan indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kommune i Finland eller Sverige, som grænser til landegrænsen mellem disse stater, oppebærer for personligt arbejde, som udføres i en sådan kommune i den anden af disse stater, kun beskattes i den stat, hvori den pågældende person er hjemmehørende, under forudsætning af, at denne person regelmæssigt opholder sig på sin faste bopæl i denne stat.

3. Uanset bestemmelserne i artikel 15, stykke 1 og 2, og artikel 19, stykke 1, kan indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kommune i Norge eller Sverige, som grænser til landegrænsen mellem disse stater, oppebærer for personligt arbejde, som udføres i en sådan kommune i den anden af disse stater, kun beskattes i den stat, hvori den pågældende person er hjemmehørende, under forudsætning af, at denne person regelmæssigt opholder sig på sin faste bopæl i denne stat.

4. Med udtrykket »regelmæssigt opholder sig« forstår, at den skattepligtige som hovedregel mindst en gang om ugen opholder sig på sin faste bopæl i den kontraherende stat, hvori han er hjemmehørende. For at en skattepligtig skal anses for at opholde sig på sin faste bopæl, skal opholdet i bopælsstaten omfatte mindst 2 dage. Herved gælder, som i den øvrige del af overenskomsten, hvor udtrykket »dag« forekommer, at der med »dag« også menes en del af en dag.

VII. Til artikel 18.

Uanset bestemmelserne i artikel 18 skal i forholdet mellem Danmark og Færøerne gælde følgende:

1. Sociale pensioner og andre sociale sikringsydelser kan kun beskattes i den del af riget, hvor modtageren er hjemmehørende.

2. Pensioner og andre lignende vederlag, som ikke er omfattet af stk. 1, og som hidrører fra den ene del af riget og udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden del af riget, hvad enten det sker for tidligere tjenesteydelser eller ikke, kan kun beskattes i den anden del af riget, jf. dog stykke 3 og 4.

3. Pensioner og andre lignende vederlag som nævnt i stykke 2 kan dog også beskattes i den førstnævnte del af riget, hvis:

- bidrag indbetalt af modtageren til pensionsordningen blev fratrukket i modtagerens skattepligtige indkomst i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget; eller
- bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var skattepligtig indkomst for modtageren i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget.

4. Pensioner og andre lignende vederlag som nævnt i stykke 2 kan kun beskattes i den førstnævnte del af riget, i det omfang:

- bidrag indbetalt af modtageren til pensionsordningen blev beskattet i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget; eller
- bidrag indbetalt af en arbejdsgiver var skattepligtig indkomst for modtageren i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget.

I så fald skal sådanne pensioner og andre lignende vederlag også være helt eller delvist fritaget for afgift, som den anden del af riget opkræver ved udbetaling af pension og andre lignende vederlag.

5. Pensioner skal anses for at hidrøre fra en del af riget, hvis de udbetales af en pensionskasse eller anden tilsvarende institution, der udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig med henblik på at sikre sig pensionsydelser, når en sådan pen-

sionskasse eller anden tilsvarende institution er oprettet, skattemæssigt anerkendt og kontrolleret i overensstemmelse med lovgivningen i denne del af riget.

VII a. Til artikel 18²

1. Uanset bestemmelserne i artikel 18, stykke 1, kan Finland anvende følgende bestemmelser: Pension og livrente, som udbetales fra en anden kontraherende stat end Finland, og udbetaling fra en anden kontraherende stat end Finland i henhold til sociallovgivningen i denne stat til en person, der er hjemmehørende i Finland, kan kun beskattes i den førstnævnte stat. Dette gælder, hvis personen var hjemmehørende i Finland den 4. april 2008 og på dette tidspunkt modtog sådan indkomst. Bestemmelserne finder kun anvendelse, så længe personen uden afbrud stadig er hjemmehørende i Finland.

2. Uanset bestemmelserne i artikel 18, stykke 1, kan Sverige anvende følgende bestemmelser:

Pension og livrente, som udbetales fra en anden kontraherende stat end Sverige, og udbetaling fra en anden kontraherende stat end Sverige i henhold til sociallovgivningen i denne stat til en person, der er hjemmehørende i Sverige, kan kun beskattes i den førstnævnte stat. Dette gælder, hvis personen var hjemmehørende i Sverige den 4. april 2008 og på dette tidspunkt modtog sådan indkomst. Bestemmelserne finder kun anvendelse, så længe personen uden afbrud stadig er hjemmehørende i Sverige.

VIII. Til artikel 19.

1. Uanset bestemmelserne i artikel 19 skal i forholdet mellem Danmark og Færøerne gælde følgende:

- Løn og andet lignende vederlag (undtagen pensioner), der udbetales af en del af riget, en af dets politiske underafdelinger eller lokale myndigheder til en fysisk person for udførelse af hverv for denne del af riget, underafdeling eller myndighed, kan kun beskattes i den del af riget, hvor arbejdet er udført.
- Uanset bestemmelsen i litra a) kan løn og andet lignende vederlag, som en person, der er hjemmehørende i en del af riget, oppebærer for personligt arbejde i tjensteforhold, der er udført i den anden del af riget, kun beskattes i den førstnævnte del af riget, såfremt:
 - modtageren opholder sig i den anden del af riget i en periode eller tidsperioder, der til sammen ikke overstiger 120 dage i en 12-måneders periode, og
 - lønnen eller vederlaget udbetales af det »sædvanlige tjenestested«.
- Bestemmelserne i artiklerne 15 og 16 samt i protokollens punkt VII skal finde anvendelse på løn og anden lignende vederlag, som oppebæres for arbejde, udført i forbindelse med erhvervsvirksomhed, der udøves af en del af riget, en af dets politiske underafdelinger eller lokale myndigheder.

2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 skal i forholdet mellem Danmark og Færøerne gælde følgende:

- Ydelser, der er fastsat af det offentlige udelukkende til dækning af udgifter ved offentligt eller tjenstligt hverv, og som ikke indeholder noget arbejdsvederlag, og som den danske stat, en af dens politiske underafdelinger eller lokale myndigheder udbetaler til personer, der arbejder på Færøerne, kan kun beskattes i Danmark.
- Ydelser, der er fastsat af det offentlige udelukkende til dækning af udgifter ved offentligt eller tjenstligt hverv, og som ikke indeholder noget arbejdsvederlag, og som Færøernes landsstyre, en af dets politiske underafdelinger eller lokale myndigheder udbetaler til personer, der arbejder i Danmark, kan kun beskattes på Færøerne.

Bestemmelserne i litra a) og b) gælder for de første 5 år, i hvilke personen oppebærer nævnte ydelser.

IX. Til artikel 20.

1. En person, som opholder sig i en anden kontraherende stat end på Færøerne, og en person, som opholder sig i en anden kontraherende stat end i Island, udelukkende med henblik på

- a) studier ved en læreanstalt i denne anden stat, hvis studierne er af en sådan art, at der kan opnås understøttelse af offentlige midler i denne stat, eller
- b) forretnings-, fiskeri-, industri-, landbrugs- eller skovbrugspraktik i denne anden stat,

og som er eller umiddelbart før opholdet var hjemmehørende på Færøerne eller i Island, beskattes for så vidt angår indkomst ved beskæftigelse i den førstnævnte kontraherende stat kun af den del af indkomsten, som overstiger 20.000 svenske kroner pr. kalenderår eller tilsvarende værdi i dansk, finsk, islandsk eller norsk møntfod. Det nævnte beløb omfatter under uddannelsesophold i Finland, Norge eller Sverige det for det pågældende kalenderår gældende personfradrag.

2. Skattefrihed i henhold til stykke 1 indrømmes kun for en periode, som med rimelighed eller efter sædvane medgår til studierne eller praktiktjenesten, dog højst for seks på hinanden følgende kalenderår.

3. Uanset bestemmelserne i stykke 1 og 2 ovenfor skal i forholdet mellem Danmark og Færøerne gælde følgende:

Studerende, lærlinge og lignende, der er, eller som - umiddelbart før opholdet i en del af riget - var bosat i den anden del af riget, og som midlertidigt opholder sig i den førstnævnte del af riget udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed, beskattes ikke i denne del af riget af beløb, som de modtager fra den anden del af riget eller fra udlandet til underhold, studier eller uddannelse.

De beskattes ej heller af beløb, der udbetales som vederlag for tjenesteydelser forudsat, at disse tjenesteydelser er nødvendige for deres ophold.

Studerende, lærlinge og lignende, der umiddelbart før opholdet i Danmark var hjemmehørende på Færøerne, beskattes ikke på Færøerne af vederlag for arbejde, som udføres i Danmark.

Som studerende anses ikke personer, der efter en afsluttet uddannelse påbegynder en specialuddannelse eller en uddannelse inden for et andet område.

Et ophold anses for midlertidigt, hvis det ikke overstiger den normerede studietid med et tillæg af 2 år.

Et ophold anses ikke for at være »udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed«, såfremt opholdet før studiets påbegyndelse overstiger 6 måneder.

Til denne 6-måneders periode skal ikke medregnes den tid, dog maksimalt 1 år, der anvendes i forbindelse med et forberedende kursus, der kræves af uddannelsesinstitutionen som en forudsætning for at kunne påbegynde studiet.

I tilfælde, hvor ægtefæller begge søger optagelse på en uddannelsesinstitution og kun den ene optages, suspenderes 6 måneders regelen for den anden ægtefælles vedkommende, dog højst for en periode på i alt 2 år.

4. Uanset bestemmelserne i stykke 1 beskattes studerende, lærlinge og lignende, der er eller som - umiddelbart før opholdet i Danmark - var hjemmehørende i Island, og som midlertidigt opholder sig i Danmark udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed, ikke af beløb, der udbetales som vederlag for arbejde, forudsat at disse tjenesteydelser er nødvendige for deres ophold.

5. Personer, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat end Danmark, og som under midlertidigt ophold i Danmark har beskæftigelse i Danmark i højst 100 dage inden for samme kalenderår, beskattes i Danmark kun af den del af indkomsten, der

overstiger et beløb, som efter gældende regler anses for at være nødvendigt for hans underhold, under forudsætning af, at arbejdet er udført indenfor rammerne af det nordiske program for udveksling af praktik- og feriearbejde, og at arbejdet er formidlet af Nordjobb.

Det beløb, som anses at være nødvendigt for den pågældendes ophold, fastsættes på årsbasis og nedsættes i forholdet mellem opholdets længde i Danmark og hele kalenderåret.

6. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater kan træffe aftale om anvendelsen af bestemmelserne i stykke 1-5. De kompetente myndigheder kan også træffe gensidig aftale om sådan ændring af de der nævnte beløb, som findes rimelig under hensyntagen til forandring i pengeværdi, ændret lovgivning i nogen af de kontraherende stater eller anden lignende årsag.

X. Til artikel 25.

1. Bestemmelserne i artikel 25, stykke 1, litra c) kan ophæves på begæring af Danmark.

Anmodning om en sådan ændring fremsættes ad diplomatisk vej ved underretning til enhver af de andre kontraherende stater. Ændringen træder i kraft den tredivte dag efter den dag, da samtlige andre kontraherende stater har modtaget sådan underretning, med virkning for skatter som pålignes for beskatningsår som begynder den 1. januar det kalenderår som følger nærmest efter det, i hvilket ændringen træder i kraft eller senere.

Bestemmelserne i artikel 25, stykke 1, kan på begæring af Danmark ændres og erstattes af følgende tekst:

»a) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst eller ejer formue, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i en anden kontraherende stat, skal Danmark, medmindre bestemmelserne i litra b) eller c), medfører andet,

- 1) indrømme fradrag i denne persons danske indkomstskat med et beløb, svarende til den indkomstskat, som er erlagt i denne anden stat;
- 2) indrømme fradrag i denne persons danske formueskat med et beløb, svarende til den formueskat, som er erlagt i denne anden stat.

Fradragsbeløbet skal imidlertid ikke i noget tilfælde kunne overstige den del af den danske indkomstskat eller formueskat, beregnet før sådant fradrag, der svares af den indkomst, som kan beskattes i denne anden stat.

b) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst eller ejer formue, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i en anden kontraherende stat, kan Danmark medregne indkomsten eller formuen i beskatningsgrundlaget, men skal i den danske skat af indkomsten eller formuen fradrage den del af indkomstkatten henholdsvis formueskatten, der svares af den indkomst, som hidrører fra denne anden stat, henholdsvis formue, som ejes der.

c) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som omhandles i artikel 15, stykke 1, eller artikel 21, stykke 7, litra a), kan Danmark medregne indkomsten i beskatningsgrundlaget, men skal i den danske skat af indkomsten fradrage den del af indkomstkatten, der svares af den indkomst, som hidrører fra denne anden stat.

Anmodning om en sådan ændring fremsættes ad diplomatisk vej ved underretning til enhver af de andre kontraherende stater. Ændringen træder i kraft den tredivte dag efter den dag, da samtlige andre kontraherende stater har modtaget sådan underretning, og dens bestemmelser anvendes for så vidt angår formueskatter, på formue, på hvilken skat pålignes på grundlag af en skatteansættelse

foretaget i det andet kalenderår efter det, i hvilket ændringen træder i kraft, eller senere.

2. Bestemmelserne i artikel 25, stykke 2, litra c) kan ophæves på begæring af Færøerne.

Anmodning om en sådan ændring fremsættes ad diplomatisk vej ved underretning til enhver af de andre kontraherende stater. Ændringen træder i kraft den tredivte dag efter den dag, da samtlige andre kontraherende stater har modtaget sådan underretning, med virkning for skatter som pålignes for beskatningsår, som begynder den 1. januar det kalenderår, som følger nærmest efter den dag, hvor ændringen træder i kraft eller senere.

3. Bestemmelserne i artikel 25, stykke 3, kan på begæring af Finland ændres og erstattes af følgende tekst:

- »a) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Finland, oppebærer indkomst eller ejer formue, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i en anden kontraherende stat, skal Finland, medmindre bestemmelserne i litra b) eller c) medfører andet, under iagttagelse af bestemmelserne i finsk lovgivning (også i den ordlyd, de fremdeles kan få gennem at de ændres, uden at de almene principper, som anføres her, påvirkes),
- 1) indrømme fradrag i denne persons finske indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat i denne anden stat, som erlægges i henhold til lovgivningen i denne anden stat og i overensstemmelse med denne overenskomst, beregnet af samme indkomst som den på hvilken den finske skat beregnes;
 - 2) indrømme fradrag i denne persons finske formueskat med et beløb, svarende til den formueskat i denne anden stat, som erlægges i henhold til lovgivningen i denne stat og i overensstemmelse med denne overenskomst, beregnet på samme formue som den på hvilken den finske skat beregnes.
- b) Udbytte fra et selskab, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat end Finland, til et selskab, der er hjemmehørende i Finland, er undtaget fra beskatning i Finland, hvis modtageren direkte besidder mindst 10 procent af stemmeretterne i det selskab, der betaler udbytte.
- c) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Finland, oppebærer indkomst eller ejer formue, som i henhold til bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i en anden kontraherende stat, kan Finland medregne indkomsten eller formuen i beskatningsgrundlaget, men skal nedsætte den finske skat af indkomsten eller formuen gennem fradrag af den del af indkomstskatten henholdsvis formueskatten, som svares af den indkomst, der hidrører fra denne anden stat, henholdsvis den formue, som ejes der.«

Anmodning om en sådan ændring fremsættes ad diplomatisk vej ved underretning til enhver af de andre kontraherende stater. Ændringen træder i kraft den tredivte dag efter den dag, da samtlige andre kontraherende stater har modtaget sådan underretning, og dens bestemmelser anvendes

- a) for så vidt angår skatter, som indeholdes ved kilden, på indkomst som oppebæres den 1. januar det kalenderår, som følger nærmest efter det, i hvilket ændringen træder i kraft, eller senere,
- b) for så vidt angår øvrige skatter på indkomst, på skatter som fastsættes for beskatningsår, som begynder den 1. januar det kalenderår, som følger nærmest efter det, i hvilket ændringen træder i kraft, eller senere,
- c) for så vidt angår formueskat, på formue, på hvilken skat pålignes på grundlag af en skatteansættelse foretaget i det andet

kalenderår efter det, i hvilket ændringen træder i kraft, eller senere.

4. Bestemmelserne i artikel 25, stykke 4, kan på begæring af Island ændres og erstattes af følgende tekst:

- »a) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Island, oppebærer indkomst eller ejer formue, som i henhold til bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i en anden kontraherende stat, skal Island, medmindre bestemmelserne i litra b) nedenfor medfører andet,
- 1) fra denne persons islandske indkomstskat fradrage et beløb svarende til den indkomstskat, som er erlagt i denne anden stat;
 - 2) fra denne persons islandske formueskat fradrage et beløb svarende til den formueskat, som er erlagt i denne anden stat.

Fradragsbeløbet skal imidlertid ikke i noget tilfælde kunne overstige den del af den islandske indkomstskat eller formueskat, beregnet før sådant fradrag, som svares af den indkomst eller formue, som kan beskattes i denne anden stat.

- b) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Island, oppebærer indkomst eller ejer formue, som i henhold til bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i en anden kontraherende stat, kan Island medregne indkomsten eller formuen i beskatningsgrundlaget, men skal i den islandske skat på indkomsten eller formuen fradrage den del af indkomstskatten henholdsvis formueskatten, som svares af den indkomst, der hidrører fra denne anden stat, respektive den formue, som ejes der.«

Anmodning om en sådan ændring fremsættes ad diplomatisk vej ved underretning til enhver af de andre kontraherende stater. Ændringen træder i kraft den tredivte dag efter den dag, da samtlige andre kontraherende stater har modtaget sådan underretning, og dens bestemmelser anvendes

- a) for så vidt angår skatter, som indeholdes ved kilden, på indkomst, som oppebæres den 1. januar i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, i hvilket ændringen træder i kraft, eller senere;
- b) for så vidt angår øvrige indkomstskatter, på skatter, som fastsættes for skatteår, der begynder den 1. januar i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, i hvilket ændringen træder i kraft, eller senere;
- c) for så vidt angår formueskatter, på formue, på hvilken skat pålignes på grundlag af en skatteansættelse foretaget i det andet kalenderår efter det, i hvilket ændringen træder i kraft, eller senere.

5. Bestemmelserne i artikel 25, stykke 5, kan på begæring af Norge ændres og erstattes af følgende tekst:

»Medmindre bestemmelserne i norsk lovgivning om fradrag i norsk skat for skat, der er betalt i områder udenfor Norge medfører andet (dog uden at de almene principper, som anføres her, ændres), gælder følgende:

- a) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Norge, oppebærer indkomst eller ejer formue, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i en anden kontraherende stat, skal Norge
- 1) fra denne persons indkomstskat fradrage et beløb svarende til den indkomstskat, som er erlagt i denne anden stat;
 - 2) fra denne persons formueskat fradrage et beløb svarende til den formueskat, som er erlagt af formuen i denne anden stat.

Fradragsbeløbet skal imidlertid ikke overstige den del af indkomstkatten eller formueskatten, beregnet før sådant fradrag, der svares af den indkomst eller formue, som kan beskattes i denne anden stat.

- b) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Norge, oppebærer indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i en anden kontraherende stat, kan Norge medregne indkomsten i beskatningsgrundlaget, men skal i den norske skat af indkomsten fradrage den del af indkomstkatten, der svares af den indkomst, som hidrører fra denne anden stat.«

Anmodning om en sådan ændring fremsættes ad diplomatisk vej ved underretning til enhver af de andre kontraherende stater. Ændringen træder i kraft den tredivte dag efter den dag, da samtlige andre kontraherende stater har modtaget sådan underretning, og dens bestemmelser anvendes

- a) for så vidt angår skatter, som indeholdes ved kilden, på indkomst, som oppebæres den 1. januar i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, i hvilket ændringen træder i kraft, eller senere;
- b) for så vidt angår øvrige indkomstskatter, på skatter, som fastsættes for skatteår (regnskabsår), der begynder den 1. januar i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, i hvilket ændringen træder i kraft, eller senere;
- c) for så vidt angår formueskatter, på formue, på hvilken skat pålignes på grundlag af en skatteansættelse foretaget det andet kalenderår efter det, i hvilket ændringen træder i kraft, eller senere.

6. Bestemmelserne i artikel 25, stykke 6, kan på begæring af Sverige ændres og erstattes af følgende tekst:

- »a) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Sverige, oppebærer indkomst eller ejer formue, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i en anden kontraherende stat, skal Sverige, medmindre bestemmelserne i litra b) medfører andet,
 - 1) - under iagttagelse af bestemmelserne i svensk lovgivning (også med den ordlyd, som de i fremtiden kan få ved at de ændres, uden at de her angivne almindelige principper ændres) - indrømme fradrag i indkomstkatten med et beløb, svarende til den indkomstskat, som er erlagt i denne anden stat;
 - 2) indrømme fradrag i denne persons svenske formueskat med et beløb, svarende til den formueskat, som er erlagt i denne anden stat. Fradragsbeløbet skal imidlertid ikke overstige den del af den svenske formueskat, beregnet før sådant fradrag, der svares af den formue, som kan beskattes i denne anden stat.
- b) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Sverige, oppebærer indkomst eller ejer formue, som i henhold til bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i en anden kontraherende stat, kan Sverige ved fastsættelsen af skattesatsen for svensk progressiv beskatning af anden indkomst eller formue, tage den indkomst eller formue, som kun kan beskattes i den anden kontraherende stat, i betragtning.«

Anmodning om en sådan ændring fremsættes ad diplomatisk vej ved underretning til enhver af de andre kontraherende stater. Ændringen træder i kraft den tredivte dag efter den dag, da samtlige andre kontraherende stater har modtaget sådan underretning, og dens bestemmelser anvendes

- a) for så vidt angår skatter, som indeholdes ved kilden, på indkomst, som oppebæres den 1. januar i det kalenderår, som

følger nærmest efter det år, i hvilket ændringen træder i kraft, eller senere;

- b) for så vidt angår øvrige indkomstskatter, på skatter, som fastsættes for skatteår (regnskabsår), der begynder den 1. januar i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, i hvilket ændringen træder i kraft, eller senere;
- c) for så vidt angår formueskatter, på formue, på hvilken skat pålignes på grundlag af en skatteansættelse foretaget i det andet kalenderår efter det, i hvilket ændringen træder i kraft, eller senere.

XI. Til artikel 26.²

Bestemmelserne i artikel 26, stykke 3, skal ligeledes finde anvendelse i de tilfælde, som omhandles i protokollens punkt II, stykke 3 og 4.

XII. Til artikel 31.²

1. For så vidt angår beskatningen ved opførelse, vedligeholdelse og drift af grænsebroer m.v. over rigsgrænsen mellem Finland og Norge, gælder hvad der derom særskilt er aftalt.

2. For så vidt angår skattefrihed i Finland og Sverige for flådningsforeninger, som er stiftede for at varetage flådningsvejene i Torne og Muonio grænseelvers offentlige flådningsveje, gælder, hvad der derom særskilt er aftalt.

Originaleksemplaret til denne protokol deponeres i det finske udenrigsministerium, som tilstiller de øvrige kontraherende stater bekræftede kopier deraf.

Til bekræftelse heraf har de dertil behørigt befuldmægtigede undertegnet denne overenskomst.

Udfærdiget i Helsingfors, den 23. september 1996 i et eksemplar på

dansk, færøsk, finsk, islandsk, norsk og svensk, idet der på svensk udfærdiges to tekster, en for Finland og en for Sverige, hvilke samtlige tekster har samme gyldighed.

(*)

Noter af februar 2025 til overenskomst af 23/9 1996 mellem de nordiske lande vedrørende indkomst- og formueskatter

De nordiske lande (Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige) har indgået en fælles, multilateral overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter, som afløser de tidligere indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster med de enkelte lande og fællesnordiske aftaler samt den dansk-færøske aftale.

Overenskomsten er undertegnet den 23/9 1996 og offentliggjort som BKI nr. 92 af 25/6 1997. Den tilgrundliggende lov er lov nr. 190 af 12/3 1997. Overenskomsten har virkning fra 1/1 1998.

Til overenskomsten knytter sig protokol af 6/10 1997. Protokollen har virkning fra 1/1 1998. Derudover knytter der sig et antal tillægsaftaler mv. til overenskomsten.

Ved lov nr. 861 af 30/11 1999 er eksemptionslempelsen i art. 25, stk. 1, litra c, vedrørende lønindkomst i henhold til art. 15, stk. 1, eller art. 21, stk. 7, litra a, ændret til creditlempelse. Danmark havde i medfør af pkt. X i den oprindelige protokol til overenskomsten mulighed for at ophæve bestemmelsen efter begæring. Eksemptionslempelsen for sådan lønindkomst gælder fremover alene, såfremt den pågældende lønmodtager er omfattet af lovgivning om social sikring i henholdsvis Finland, Island, Norge eller Sverige i forbindelse med erhvervelse af indkomsten og betaler sociale bidrag til det pågældende land, jf. lov nr. 861 af 30/11 1999, § 1.

Overenskomsten er også ændret ved aftale af 30/9 1999 mellem Danmark og Sverige om beskatning af ansatte ombord på færger og tog i regelmæssig trafik mellem Danmark og Sverige, jf. BKI nr. 1 af 10/1 2000.

Bekendtgørelse nr. 2 af 24/1 2000 af tillægsaftale af 1/12 1999 udvider med virkning fra 1/1 1998 overenskomsten til at omfatte landskabet Åland også for så vidt angår den finske kommunalskat.

Bekendtgørelse nr. 36 af 28/10 2004 vedrører aftale mellem Danmark og Sverige, den såkaldte »Grænsegænger aftale«, som retter sig mod lønmodtagere, som bor i det ene land, og arbejder i det andet land. Bestemmelserne i aftalen finder anvendelse fra og med 1/1 2005. Bestemmelserne om fradrag for pensionsindskud og udgifter til broafgiften samt provenuudveksling anvendes dog fra og med 1/1 2004.

Lovbekendtgørelse nr. 1412 af 21/12 2005 vedrører aftale mellem Danmark og Færøerne om beskatning af indkomst, for arbejde om bord på skibe i internationalt skibsregister.

Sverige har ifølge bekendtgørelse nr. 34 af 4/12 2007 opsagt dobbeltbeskatningsaftalen af 12/9 1989 mellem de nordiske lande for så vidt angår arv og gaver, idet sådanne skatter ikke længere eksisterer i Sverige. Overenskomsten finder fortsat anvendelse i forholdet mellem de øvrige kontraherende stater. Den 4/4 2008 undertegnedes i Helsinki en protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter. Protokollen indeholder en række ændringer til art. 10, 13, 15, 18, 26 og 28. Protokollen trådte i kraft den 29/12 2008 og har dermed ifølge protokolens artikel XIII virkning for skatteår, der påbegyndes den 1/1 2009 eller senere.

De efterfølgende noter henviser i en vis udstrækning til OECD-modeloverenskomsten og kommentarerne hertil. På de nedenfor nævnte hjemmesider findes oplysninger om den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Der kan endvidere henvises til Skattestyrelsens Juridiske Vejledning, afsnit C.F.8 og C.F.9.2.14.4.74, Norden.

Det bemærkes, at flere af de i det følgende til de enkelte artikler knyttede afgørelser relaterer sig til de tidligere af Danmark indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster med de enkelte andre nordiske lande eller til de tidligere fællesnordiske aftaler samt til den dansk-færøske aftale. De anførte afgørelser vil dog fortsat i mange tilfælde kunne være vejledende ved praktiseringen af den gældende aftale.

OECD-modellen er senest opdateret i 2017.

Ved håndteringen af internationale skatteforhold skal man generelt være opmærksom på omgængelsesklausulen i Ligningslovens § 3. Bestemmelsen

blev indført i 2015, og bestemmelsens anvendelsesområde blev udvidet i 2019. I dens nuværende udformning skal der ved indkomstopgørelsen og skatteberegningen bortses fra arrangementer eller serier af arrangementer, der er tilrettelagt med det hovedformål – eller der som et af hovedformålene har – at opnå en skattefordel, som virker mod formålet og hensigten med skatteretten, og som ikke er reelle under hensyn til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder. 2019-bestemmelsen har således et væsentligt bredere anvendelsesområde end 2015-bestemmelsen, idet den skal hindre misbrug ikke blot af direktiverne, men af selskabsbeskatningen generelt. Det blev også i 2019 præciseret, at den nye omgængelsesklausul har forrang over for omgængelsesklausulen i LL § 3, stk. 5 vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. 2019-bestemmelsen har virkning fra og med 1. januar 2019. Bemærk, at 2019-bestemmelsen kan have virkning for arrangementer, der er påbegyndt før 1. januar 2019. Er en betaling således retserhvervet efter den 1. januar 2019 vedrørende et arrangement, der er startet før 1. januar 2019, da kan fordele i forhold til denne betaling ikke påberåbes, hvis betalingen anses for omfattet af 2019-bestemmelsen. Er betalingen omvendt retserhvervet før 1. januar 2019, bør den nye omgængelsesklausul ikke kunne finde anvendelse.

Den kan hevises til følgende internetadresser:

www.skm.dk (Skatteforvaltningen)

www.skat.dk (SKAT)

www.folketinget.dk (Folketinget)

www.oecd.org (OECDs skatte- og afgiftssider)

ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm (EU's Joint Transfer Pricing Forum)

www.retsinfo.dk (Retsinformation)

www.finans.dep.no (Norges Finansministerium)

www.skatteverket.se (Sveriges skatteverk)

www.vero.fi (Finlands Finansministerium)

www.rsk.is (Islands Skattedirektorat)

Den multilaterale konvention (MLI)

Den multilaterale konvention (MLI'en) er udarbejdet som led i OECD's og G20-landenes projekt om forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning, det såkaldte BEPS-projekt (Base Erosion and Profit Shifting). En del af dette projekt er udviklingen af en multilateral konvention, hvorefter allerede gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster på en enkel måde vil kunne ændres med henblik på forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning, når der er enighed mellem de berørte lande herom. MLI'en gør det muligt at revidere/opdatere gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster på nærmere angivne områder, uden at det vil være nødvendigt at forhandle ændringsprotokoller. Konventionen vil udgøre den fornødne hjemmel til sådanne ændringer. Det forhold, at ændringer af allerede gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster inden for konventionens rammer fremover vil kunne ske alene på grundlag af konventionen, forhindrer dog ikke landene i fortsat at foretage ændringer i form af individuelle ændringsprotokoller, hvis de foretrækker dette.

MLI'en blev undertegnet af Danmark og en række lande og jurisdiktioner den 7. juni 2017. Senere er konventionen blevet undertegnet af yderligere et antal lande. Konventionen trådte i kraft den 1. juli 2018 efter deponeringen af det femte ratifikationsinstrument, jf. MLI'ens artikel 34, stk. 1. Danmark bliver omfattet af konventionen tre måneder efter deponeringen af det danske ratifikationsinstrument, jf. MLI'ens artikel 34, stk. 2.

Ratifikation af MLI'en indebærer, at allerede gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster ændres. Dobbeltbeskatningsoverenskomster implementeres i Danmark ved lov, og ændringer af dobbeltbeskatningsoverenskomster implementeres ligeledes ved lov. Implementering af den multilaterale konvention i dansk ret kræver derfor et lovgrundlag. Dette lovgrundlag foreligger med vedtagelsen af lov nr. 327 af 30. marts 2019 om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning. Forarbejderne finder man i lovforslag lovforslag nr. L 160 af 6. februar 2019. Ratifikationsprocessen er forskellig fra land til land. OECD har på sin hjemmeside offentliggjort

en udmærket oversigt, der viser status for MLI-processen både i de enkelte lande der har tiltrådt MLI'en og i relation til dobbeltbeskatningsoverenskomsterne på landeniveau. Oversigten opdateres periodisk og kan findes på <https://www.oecd.org/tax/treaties/mli-matching-database.htm>

Listen over Danmarks valg efter konventionens bestemmelser fremgår af bilag 2 i lov nr. 327 af 30. marts 2019 om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.

Listen over omfattede dobbeltbeskatningsoverenskomster fremgår af bilag 3 i lov nr. 327 af 30. marts 2019 om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.

Der er aftalt ændringer individuelt med de nordiske lande.

Der er endvidere aftalt ændringer individuelt med Holland, med Schweiz og med Tyskland.

Se også lovens § 1, stk. 1 vedr. anvendelse af MLI'en på dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Armenien.

(1)

Artikel 1 De af overenskomsten omfattede personer

Artiklen svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 1.

Overenskomsten omfatter fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende (det vil sige fuldt skattepligtige) i en eller begge stater. Typisk vil situationen være den, at en person er fuldt skattepligtig til den ene stat (bopælsstaten) og begrænset skattepligtig til den anden stat af indkomster fra denne (kildestaten). Det følger af art. 3, stk. 1, litra a, at når overenskomsten anvender udtrykket »person«, omfatter det både fysiske og juridiske personer samt enhver anden sammenslutning af personer. Udtrykket »hjemmehørende« er defineret i art. 4.

Et særligt spørgsmål er, om interessentskaber, kommanditselskaber og lignende sammenslutninger er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Disse personsammenslutninger behandles af nogle stater som selvstændige skattesubjekter, medens de i andre stater, heriblandt Danmark, ikke anerkendes som selvstændige skattesubjekter. Se TfS 1995, 905 LSR, TfS 2004, 341 LR, TfS 2009, 658 SR og TfS 2010, 155 SR.

Når et interessentskab eller kommanditselskab ikke i sig selv er skattepligtigt i hjemmehørende staten, vil de enkelte deltagere individuelt kunne påberåbe sig overenskomsten - se f.eks. TfS 2007, 670. Beskattes et interessentskab eller lignende derimod som en selvstændig, juridisk enhed, er det interessentskabet m.v., der som sådan kan påberåbe sig overenskomstens bestemmelser - se f.eks. TfS 2009, 658.

De enkelte deltagere i et kommanditselskab kan således påberåbe sig overenskomstens bestemmelser, uanset kommanditselskabet som sådant ikke er skattepligtigt. Ifølge kommentarerne er bopælsstaten, som beskatter deltageren af hans andel af interessentskabets indkomst, forpligtet til at indrømme creditlempelse for den skat, kildestaten har opkrævet hos interessentskabet, se i den forbindelse TfS 2002, 913 LR. Se også TfS 2002, 87 LR og TfS 2008, 871 SR. Se i øvrigt Skatteforvaltningens Juridiske Vejledning, afsnit C.F.8.2.2.1.2 Interessentskaber, kommanditselskaber og lignende personsammenslutninger.

Kommentarerne til OECD's modeloverenskomst indeholder i pkt. 6.8-6.39 en beskrivelse af anvendelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster på kollektive investeringsinstitutter/-instrumenter. National dansk ret anvender ikke modeloverenskomstens begreb »kollektive investeringsinstrumenter«. I dansk ret betegnes de som investeringselskaber og investeringsforeninger. Investeringsforeninger findes som udloddende, akkumulerende og kontoførende investeringsforeninger.

I TfS 2000, 394 TSS, har Skatteministeriets Departement udtalt, at pensionskasser samt akkumulerende og udloddende investeringsforeninger kan betragtes skattemæssigt hjemmehørende i Danmark og derfor er omfattede af overenskomsterne.

Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at såfremt der er tale om et udenlandsk kollektivt investeringsinstrument, skal det vurderes efter danske regler, om

det kan anses for at være omfattet af overenskomsten, jf. Skatteforvaltningens Juridiske Vejledning, afsnit C.F.8.2.2.1.3.

Efter kommentarerne til OECD's modeloverenskomst gælder det, at hvis det udenlandske kollektive investeringsinstrument er et selvstændigt skattesubjekt i henhold til skattelovgivningen i den anden stat (den stat, hvor det udenlandske kollektive investeringsinstrument er etableret), og opfylder det definitionen af et »selskab« i art. 3, vil det være en person i overenskomstens forstand. Hvis det udenlandske kollektive investeringsinstrument derimod er skattemæssigt transparent i henhold til skattelovgivningen i den anden stat, således at det er deltagerne og ikke det kollektive investeringsinstrument, der beskattes, kan det i princippet være en person i overenskomstens forstand (hvis det opfylder definitionen af et »selskab« i art. 3), men det opfylder i så fald ikke kravene til at være hjemmehørende ifølge art. 4.

Staten, dens politiske underafdelinger og lokale myndigheder er omfattede af definitionen hjemmehørende. Dermed gælder overenskomsten også for dem. I Danmark er kommuner og regioner omfattet af overenskomsten.

Der kan i praksis opstå tvivl med hensyn til helejede enheder, institutioner og lignende, som er ejet af staten m.v., men som ikke er en del af selve staten mv. Som eksempel kan nævnes Danmarks Nationalbank. Hvis ejerforholdet til en udenlandsk enhed er tilstrækkeligt klarlagt til, at man kan fastslå, at det er en helejet enhed, så gælder overenskomsten for den. Det gælder, selv om enheden er fritaget for beskatning i bopælslandet.

Helt generelt følger det af kommentarerne, at staterne ikke er forpligtede til at indrømme overenskomstfordele i tilfælde, hvor der sker misbrug af overenskomstens bestemmelser. Se også LL § 3, stk. 35 om misbrug for dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 1.

(2)

Artikel 2 De af overenskomsten omfattede skatter

Art. 2, stk. 1 og 2, svarer i det væsentlige til OECD-modeloverenskomstens art. 2, stk. 1 og 2, det vil sige den mere overordnede beskrivelse af, hvilke typer skatter, der er omfattet.

I art. 2, stk. 3, opregnes de skatter, som overenskomsten finder anvendelse på. For Danmarks vedkommende er kun anført indkomstskatter, såvel statslige som kommunale indkomstskatter. Danske formueskatter er derfor som udgangspunkt ikke omfattet, uanset at overenskomsten i øvrigt omfatter formueskatter. Hvis der indføres en almen skat på formue i Danmark og Færøerne, vil denne dog være omfattet af overenskomsten, jf. art. 2, stk. 4, 2. pkt. Straftillæg eller renter, som pålægges ifølge staternes nationale lovgivning vedrørende skatter, er sædvanligvis ikke omfattet af udtrykket skatter. Danmark er ved lempelse efter overenskomsten ikke forpligtet til at modregne de nævnte tillæg og morarenter og er ikke forpligtet til at give lempelse for tilsvarende tillæg og morarenter i den anden stat. Hvis der ikke er tale om skatter omfattet af en overenskomst, men derimod afgifter og lignende, vil erhvervsdrivende personer og foretagender hjemmehørende i Danmark, kunne fratrække sådanne udenlandske afgifter ud fra et driftsomkostningssynspunkt.

For Danmarks vedkommende omfatter overenskomsten såvel statslige som kommunale indkomstskatter. Som eksempler kan nævnes bundskat, topskat, udligningsskat, sundhedsbidrag, skat af aktieindkomst, skat af CFC indkomst, selskabsskat og kulbrinteskate samt kildeskatter for begrænset skattepligtige af f.eks. udbytter, renter og royalties. Tidligere blev arbejdsmarkedsbidraget betragtet som en skat på linje med indkomstskatten, uden dog at være en indkomstskat, jf. TfS 2007, 1116. Fra og med 1/1 2011 anses arbejdsmarkedsbidraget i enhver henseende for en indkomstskat. Sociale bidrag i udlandet anses ikke for omfattet af overenskomsten.

Da ejendomsværdiskatten betragtes som en partiel formueskat, og overenskomsten for Danmarks vedkommende ikke omfatter formue, er ejendomsværdiskatten heller ikke omfattet af den. Ejendomsskatten (grundskylden) er heller ikke omfattet. Pensionsafkastskatten anses for indkomstskat og er dermed omfattet af overenskomsten, jf. redegørelse fra Skatteministeriet om pensionsafkastloven i TfS 1999, 799.

Derimod er afgifter efter pensionsbeskatningsloven ikke omfattet af overenskomsten, SKDM 1977.41.45.

Art. 2, stk. 4, svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 2, stk. 4. Herefter skal overenskomsten også finde anvendelse på skatter af samme eller væsentlig samme art, der udskrives efter overenskomstens undertegnelse. Der fremgår af overenskomsten, at de kompetente myndigheder skal give hinanden underretning om alle væsentlige ændringer, som er blevet foretaget i deres respektive skattelovgivninger siden overenskomstens ikrafttræden. Det følges næppe altid i praksis, men hertil bemærkes, at det ikke er en gyldighedsbetingelse for at en given skat er omfattet af overenskomsten, at den anden stats kompetente myndighed er blevet orienteret om dens eksistens.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 2.

(3)

Artikel 3 Almindelige definitioner

Art. 3, stk. 1, indeholder definitioner af de i overenskomsten almindeligt anvendte udtryk.

Art. 3, stk. 1, litra a, indeholder de geografiske definitioner af de nordiske lande. Udtrykket »kontraherende stat« betyder i overenskomsten Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne. Da Færøerne deltager som selvstændig part i overenskomsten, omfatter Danmark ikke Færøerne. Grønland omfattes ligeledes ikke af Danmark. Danmark omfatter også havområder, inden for hvilke Danmark efter international lovgivning og folkeretten har rettigheder med hensyn til udforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dennes undergrund. Tilsvarende gælder for de øvrige kontraherende parter.

Ifølge overenskomsten omfattede »Finland« for så vidt angår den finske kommunalskat ikke landskabet Åland. Dette er ændret ved tillægsaftale af 1/12 1999, offentliggjort ved BKI nr. 2 af 24/1 2000. Med denne bekendtgørelse er overenskomsten udvidet til også at omfatte landskabet Åland, også for så vidt angår den finske kommunalskat. Ændringen har virkning fra den 1/1 1998.

De i art. 3, stk. 1, litra b og c, anførte definitioner svarer til definitionerne i OECD-modeloverenskomstens art. 3, litra a og b. Udtrykket »person« betyder en fysisk person, et selskab eller en personsammenslutning. Et »selskab« betyder en juridisk person eller anden sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person, og en »personsammenslutning« betyder en sammenslutning, som ikke beskattes som selvstændigt skattesubjekt. Definitionen er fælles for alle kontraherende parter.

En »sammenslutning af personer« skal være et selvstændigt skattesubjekt for at være et »selskab« i overenskomstens forstand, men ikke for at være en »person« i overenskomstens forstand.

Et dansk interessentskab eller kommanditselskab er således en »sammenslutning af personer«, men ikke et selvstændigt skattesubjekt. Det betyder, at danske interessentskaber og kommanditselskaber er omfattet af overenskomstens begreb »person«, men ikke af overenskomstens begreb »selskab«. Se i øvrigt noterne til art. 1 i forhold til overenskomstens anvendelse på kommanditselskaber og kollektive investeringsinstrumenter.

Definitionen af et »foretagende« betyder udøvelsen af enhver form for forretningsmæssig virksomhed og et »foretagende i en kontraherende stat« i art. 3, stk. 1, litra e, betyder, at virksomheden udøves af en person, der er hjemmehørende i en af de kontraherende stater. Det svarer til modeloverenskomstens art. 3, stk. 1, litra c og d.

Definitionen af »personsammenslutninger« i art. 3, stk. 1, litra d, og »fast ejendom« i art. 3, stk. 1, litra f, findes ikke i OECD-modeloverenskomsten. Det fremgår ikke af definitionen af »personsammenslutninger«, hvilket lands lovgivning der skal lægges til grund ved bedømmelsen af, om et subjekt behandles som selvstændigt skattesubjekt, hvilket kunne give anledning til problemer, jf. nedenfor under art. 4. Afgørende er således, hvor personen, jf. ovenfor, der driver foretagendet, er hjemmehørende.

Definitionen af »fast ejendom« følger lovgivningen i den stat, hvori den faste ejendom er beliggende. Dog er levende og dødt inventar i land- og skovbrug, bygninger og rettigheder, som i henhold til privatreten er omfattet af en fast ejendom, altid omfattet. Tilsvarende gælder brugsret til fast ejendom og ret

til udnyttelse eller ret til vederlag for udnyttelse af mineralforekomster, kilder eller andre naturforekomster. Definitionen af »fast ejendom« i art. 3, stk. 1, litra f, findes ikke i OECD-modeloverenskomsten.

»Statsborgere« defineres som fysiske personer, der har statsborgerskab i en kontraherende stat, dog således at danske statsborgere, der efter hjemmestyrereloven anses for hjemmehørende på Færøerne, i overenskomstens forstand er færøske statsborgere. Juridiske personer, der er oprettet i henhold til lovgivningen i en kontraherende stat, anses for statsborgere i denne stat. Definitionen af »statsborger« i OECD-modeloverenskomsten er præciseret i 2003-udgaven. Derfor er definitionen i art. 3, stk. 1, litra g, ikke helt identisk med definitionen i OECD-modeloverenskomsten.

Definitionen af »international trafik« omfatter transport med skib eller luftfartøj bortset fra de tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i en kontraherende stat. Definitionen sikrer, at national trafik omfatter sejlads i egne farvande og sejlads internt i de andre staters farvande.

»Interessefællesskab« defineres som tilfælde, hvor et foretagende direkte eller indirekte deltager i ledelsen eller kontrollen af et andet foretagende eller ejer en væsentlig del af dette andet foretagendes kapital, eller hvor samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen eller kontrollen af foretagendet eller ejer en væsentlig del af disse foretagendes kapital. Definitionen af »interessefællesskab« i art. 3, stk. 1, litra i, findes ikke i OECD-modeloverenskomsten.

Ifølge art. 3, stk. 1, litra j, betyder »den kompetente myndighed« i Danmark skatteministeren. Ifølge SFL § 1 udover told- og skatteforvaltningen forvaltningen af lovgivning om skatter og lov om vurdering af landets faste ejendomme, det følger af SFL § 64, at skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for lovens gennemførelse. De opgaver, der ved SFL § 1 er tillagt told- og skatteforvaltningen, varetages af Skatteforvaltningen, jf. BEK nr. 804 fra den 20/6 2018. Skatteforvaltningen er med virkning fra den 1/7 2018 en myndighed, der består af Administrations- og Servicestyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingstyrelsen og Vurderingsstyrelsen. Ifølge BEK nr. 1029 af den 24/10 2005 bemyndiges told- og skatteforvaltningen til at træffe afgørelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomster som »den kompetente myndighed«, og det fremgår af samme bekendtgørelse, at sådanne afgørelser truffet af told- og skatteforvaltningen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Når det drejer sig grænseoverskridende udvekslinger af oplysninger efter art. 28 er den kompetente myndighed:

Skattestyrelsen, Særlig Kontrol, Komplex Svig 1 - Kompetent myndighed, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

Skattestyrelsens afgørelser som kompetent myndighed kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 2, men kan indbringes for de ordinære domstole inden 3 måneder, jf. SFL § 48, stk. 3.

Art. 3, stk. 2, fastslår, at medmindre andet følger af sammenhængen, skal alle udtryk, som ikke er defineret i overenskomsten, have den betydning, som det har i skattelovgivningen i den stat, der skal anvende overenskomsten.

Art. 3, stk. 2, svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 3, stk. 2, 1. pkt.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 6.

(4)

Artikel 4 Skattemæssigt hjemsted

Art. 4 svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 4, og den fastlægger, hvornår en person i skattemæssig henseende anses for at være hjemmehørende i en af de to stater.

Efter art. 4, stk. 1, betyder udtrykket »hjemmehørende« en person, der er fuldt skattepligtig til den ene stat på grund af bopæl, hjemsted, ledelsens sæde eller lignende. En person kan godt være fuldt skattepligtig til begge stater i henhold til hver deres nationale lovgivning (i den ene f.eks. på grund af bopæl og i den anden på grund af varigheden af et midlertidigt fysisk ophold), og det vil i et sådant tilfælde være nødvendigt at fastslå, i hvilken af staterne den pågældende i overenskomstens forstand da skal anses for at være hjemmehørende. Først når det er fastslået, hvor den pågældende i overenskomstens forstand er hjemmehørende, får begreberne bopælsstat og

kilde- og domicilstat mening. I overenskomstens forstand kan en person kun være hjemmehørende i én af staterne på én og samme tid. Uanset at dobbeltbeskatningsoverenskomsten i art. 4, stk. 1, anvender udtrykket »hjemmehørende« om en fysisk eller juridisk person, der er skattepligtig hertil, har Skatteministeriet i TFS 2000, 394 meddelt, at også pensionskasser og udlodende investeringsforeninger kan anses for hjemmehørende her i landet, uanset at de efter SEL § 3 er fritaget for skattepligt. Se også OECD-kommentarens pkt. 8.6. Denne fortolkning betyder, at de pågældende kan nyde overenskomstfordele, når de modtager f.eks. udbytte, renter og royalties fra de kontraherende stater. Art. 4, stk. 2, angiver hjemmehørende kriterierne for fysiske personer, mens stk. 3 angiver de tilsvarende kriterier for selskaber m.v.

For fysiske personer afgøres spørgsmålet i henhold til kriterierne i stk. 2, litra a-d. Kriterierne anvendes i den rækkefølge, de står anført i overenskomsten, og de svarer til OECD-modeloverenskomsten. Kan de to staters skattemyndigheder ikke nå til enighed om en fortolkning af overenskomstens bopælsbegreb efter disse kriterier, må enighed søges opnået ved forhandling med staternes kompetente skattemyndigheder i medfør af mutual agreement-bestemmelsen i art. 28.

For »ikke-fysiske personer«, dvs. selskaber m.v., anvendes bestemmelsen i stk. 3, som også svarer til udgangspunktet i henhold til OECD-modeloverenskomsten. En juridisk persons fulde skattepligt til Danmark vil være baseret på dennes officielle registrering, jf. TFS 2007, 151. Den juridiske person kan dog alternativt være fuldt skattepligtig hertil grundet ledelsens herværende sæde. En ikke-fysisk person, som er fuldt skattepligtig til begge stater, vil herefter blive anset for at være hjemmehørende i den stat, hvor den virkelige ledelse for selskabet m.v. har sit sæde. Om et selskab kan siges at have sin ledelses sæde her i landet, beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i selskabet. Der lægges herved først og fremmest vægt på beslutninger forbundet med den daglige ledelse af selskabet. Selskabet vil derfor ofte blive anset for hjemmehørende i Danmark, når direktionen har sæde eller når selskabets hovedsæde er beliggende her. I det omfang bestyrelsen forestår den reelle daglige ledelse af selskabet, vil stedet for bestyrelsens sæde være af væsentlig betydning for vurderingen af, om selskabet er hjemmehørende her. I så fald er det stedet, hvor bestyrelsens beslutninger reelt træffes, der er afgørende for ledelsens sædes placering. Dette kan være aktuelt i tilfælde, hvor f.eks. bestyrelsesformanden reelt forestår den daglige ledelse af selskabet, eller i tilfælde, hvor beslutningerne er truffet forud for den formelle afholdelse af bestyrelsesmøde. Hvis et selskab har et tilsynsråd, vil stedet for tilsynsrådets beslutninger m.v. som klart udgangspunkt ikke være af betydning, da et tilsynsråd har meget begrænsede ledelseskompetencer. Se hertil Poul Erik Lytken og Louise Dyrup Jensen: »Hvorfor Tilsynsråd?« i Signatur nr. 3, september 2013, s. 30ff.

Beslutninger, der almindeligvis træffes på generalforsamlingsniveau, er som udgangspunkt ikke afgørende for, om selskabet kan anses for hjemmehørende her i landet. Aktiebesiddelse vil derfor som udgangspunkt ikke være afgørende for vurderingen. Det vil kunne tillægges vægt, hvor der træffes beslutninger om, hvordan rettigheder baseret på aktiebesiddelse skal udøves. Tilsvarende vil der kunne lægges vægt på, hvorfra der forhandles om finansiering af selskabets aktiviteter. Det vil sige, at hvis beslutningerne i et holdingselskab eller et investeringsselskab, der er indregistreret i udlandet, reelt træffes i Danmark, så vil selskabet være hjemmehørende her i landet. Hvis alle møder og beslutninger vedrørende selskabets forhold foregår i udlandet, vil udgangspunktet være, at selskabet ikke har ledelsens sæde her i landet. Det er dog en forudsætning, at disse beslutninger reelt træffes i udlandet og ikke her i landet.

Hvis selskabets virksomhed er af en sådan karakter, at der ikke er en faktisk daglig ledelse, f.eks. fordi selskabets eneste aktivitet er at besidde aktier i andre selskaber, så må stedet, hvor de øvrige beslutninger vedr. selskabets ledelse tages, lægges til grund. Dette medfører, at hvis hovedparten af den ledelsesmæssige aktivitet, der foregår, sker i Danmark, så vil ledelsen blive anset for at have sæde her i landet. Der lægges også i denne sammenhæng vægt på en vurdering af, hvor beslutningerne reelt træffes.

OECD-modeloverenskomsten indeholder forslag til en alternativ formulering, hvorefter afgørelsen af, hvor dobbelt hjemmehørende ikke-fysiske personer ultimativt skal anses for hjemmehørende skal søges løst ved forhandling mellem de kompetente myndigheder. Ved afgørelsen heraf medinddrages faktorer som, hvor bestyrelses- og lignende møder afholdes, hvor den administrerende direktør og andre ledende medarbejdere sædvanligvis udøver deres virksomhed, hvorfra den daglige ledelse udøves, hvor hovedsædet er beliggende, hvilken stats lovgivning virksomheden er underlagt, hvor regnskabsbøgerne opbevares, om afgørelsen af skattemæssigt hjemsted vil kunne medføre uretmæssigt brug af overenskomsten m.v.

Også vedrørende stk. 3 gælder det, at såfremt de to staters skattemyndigheder ikke kan nå til enighed om en fortolkning af overenskomstens hjemmehørende begreb efter disse kriterier, må enighed søges opnået ved forhandling med staternes kompetente skattemyndigheder i medfør af mutual agreement-bestemmelsen i art. 28.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 4.

(5)

Artikel 5 Fast driftssted

Metodikken i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne er den, at der i den ene stat, hjemmehørende staten, forudsætningsvis befinder sig en erhvervsvirksomhed, og at denne erhvervsvirksomhed da kan udøve aktiviteter i den anden stat, som dermed bliver kildestat. På et tidspunkt får disse aktiviteter et så kvalificeret præg, at de vil statuere et såkaldt fast driftssted, hvilket medfører, at kildestaten får en beskatningsret til den del af erhvervsvirksomhedens overskud, der kan henføres til kildestaten. Indkomstfordelingen mellem hovedvirksomheden og det faste driftssted er omtalt i art. 7, mens et fast driftssted er defineret i art. 5.

Art. 5, stk. 1 og 2, svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 5, stk. 1 og 2.

Art. 5, stk. 1, svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 5, stk. 1, og den indeholder en generel definition af udtrykket »fast driftssted«. Definitionen indeholder følgende betingelser: (1) Der skal eksistere et »forretningssted«, det vil sige indretninger såsom lokaler eller i visse tilfælde maskineri eller udstyr; (2) dette forretningssted skal være »fast«, dvs. det skal være etableret på et givet sted med en vis grad af varighed og (3) virksomhedsudøvelse for foretagendet skal ske gennem dette faste driftssted. Det vil sædvanligvis sige, at personer, som på den ene eller den anden måde er afhængige af foretagendet (personale), udfører foretagendets virksomhed i den stat, hvor det faste sted er beliggende. Udtrykket »forretningssted« dækker alle lokaler, indretninger eller installationer, der benyttes til at udøve foretagendets virksomhed, hvad enten de udelukkende bruges til dette formål eller ej. Et forretningssted kan også eksistere, hvor der ingen lokaler findes eller er fornødne til udøvelsen af foretagendets virksomhed, og det simpelthen har et vist areal til sin rådighed. Det er uden betydning, om lokalene, indretningerne eller installationerne ejes eller lejes af eller på anden måde stilles til rådighed for foretagendet. Et forretningssted kan således bestå i en studeplads på et marked eller visse permanent benyttede områder i et frilager (f.eks. til oplagring af toldpligtige varer). Videre kan forretningsstedet befinde sig inden for et andet foretagendes område. Det kan f.eks. være tilfældet, når det udenlandske foretagende til stadig anvendelse har visse lokaler eller dele deraf, der er ejet af det andet foretagende. Som anført ovenfor er det tilstrækkeligt til at konstituere et fast driftssted, at et foretagende har et vist areal til sin rådighed, når arealet anvendes til forretningsmæssig virksomhed. Der kræves ikke nogen formel juridisk ret til at anvende arealet. Således kan der f.eks. foreligge et fast driftssted i tilfælde, hvor et foretagende ulovligt disponerer over et vist areal, hvorfra virksomheden udøves. Ordene »gennem hvilket« skal forstås bredt og finder anvendelse i enhver situation, hvor forretningsvirksomhed udøves på en bestemt lokalitet, der er til foretagendets disposition med henblik på udøvelsen af aktiviteten. Hvis et foretagende f.eks. udfører brolægning af en gade, vil foretagendet blive anset for at udøve sin virksomhed »gennem« lokaliteten, hvor arbejdet udføres. I henhold til definitionen skal forretningsstedet være »fast«. Der skal således sædvanligvis være en forbindelse mellem forretningsstedet og en særligt geografisk bestemt lokalitet. Det er uden be-

tydning, hvor længe et foretagende, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver virksomhed i den anden kontraherende stat, hvis det ikke gør det på et bestemt sted, men dette betyder ikke, at det udstyr, der udgør forretningsstedet, faktisk skal være fastgjort til den jord, det står på. Det er nok, at udstyret forbliver på et givet sted. Eftersom forretningsstedet skal være fast, følger det heraf, at et fast driftssted kun kan antages at foreligge, hvis forretningsstedet har en vis grad af varighed, det vil sige, at det ikke blot er af midlertidig karakter. Et forretningssted kan imidlertid udgøre et fast driftssted, selvom det rent faktisk kun eksisterer i meget kort tid som følge af, at virksomheden er af en sådan art, at dens udøvelse kun varer kort tid. Det er undertiden vanskeligt at afgøre, om dette er tilfældet. Den praksis, som medlemsstaterne har haft med hensyn til tidsperioden, har ifølge OECD ikke været ensartet, men erfaringen har vist, at et fast driftssted normalt ikke er anset for at foreligge, hvis en virksomhed i en stat er udøvet gennem et forretningssted, der blev opretholdt i mindre end seks måneder. En undtagelse har været de tilfælde, hvor virksomheden har været af stadig tilbagevendende karakter; i disse tilfælde skal hver tidsperiode, i hvilken forretningsstedet er benyttet, ses i sammenhæng med det antal gange, forretningsstedet er benyttet (hvilket kan strække sig over et antal år). En anden undtagelse er gjort i tilfælde, hvor virksomhedsudøvelsen udelukkende fandt sted i denne stat; i denne situation kan virksomheden som følge af sin natur være af kort varighed, men da den udelukkende udøves i denne stat, er tilknytningen til denne stat stærkest. Omvendt viser praksis, at der har været mange tilfælde, hvor et fast driftssted er anset for at foreligge, hvis forretningsstedet har været opretholdt i en periode, der overstiger seks måneder. For at lette administrationen, kan stater være tilskyndet til at hense til foranstående ved stillingtagen til, hvorvidt et forretningssted, der kun eksisterer i et kortere tidsrum, udgør et fast driftssted. Et fast driftssted opstår, så snart foretagendet begynder at udøve sin forretningsvirksomhed gennem et fast forretningssted. Dette er tilfældet, så snart foretagendet på forretningsstedet forbereder den virksomhed, som forretningsstedet skal tjene permanent. Den periode, under hvilken selve det faste forretningssted oprettes af foretagendet, skal ikke medregnes, under forudsætning af, at denne virksomhed adskiller sig væsentligt fra den virksomhed, som forretningsstedet skal tjene permanent. Det faste driftssted opfører sig med at eksistere med det faste forretningssteds afvikling eller ved ophør af al virksomhed gennem det, det vil sige, når alle handlinger og forholdsregler i forbindelse med det faste driftssteds tidligere virksomhed er bragt til ophør (afvikling af løbende forretninger og ophør af indretningernes vedligeholdelse og reparation). En midlertidig afbrydelse af aktiviteterne kan imidlertid ikke anses som en lukning. Hvis det faste forretningssted udlejes til et andet foretagende, vil det normalt kun tjene dette foretagendes virksomhed i stedet for udlejers. I almindelighed ophører udlejers faste driftssted, bortset fra tilfælde, hvor han fortsat udøver egen forretningsvirksomhed gennem det faste forretningssted.

OECD har på grundlag af de offentliggjorte rapporter »Taxation and Electronic Commerce - Implementing the Ottawa Taxation Framework Conditions, OECD Paris 2001« og »Treaty Characterization of E-commerce Payments« udvidet kommentaren til art. 5 vedrørende e-handel m.v. Konklusionerne er bl.a., at hjemmesider ikke i sig selv kan medføre fast driftssted, fordi der ikke er tale om et forretningssted i form af indretninger, såsom lokaler eller i visse tilfælde maskineri eller udstyr. Hjemmesiden er et medie, som bedst kan sammenlignes med en annonce i en avis. Hjemmesiden befinder sig på en server. En server kan godt udgøre et fast driftssted. Via serverens fysiske tilstedeværelse antages det, at serveren kan udgøre et forretningssted for den virksomhed, der udøves gennem serveren.

Stk. 2, der indholdsmæssigt svarer til modeloverenskomstens art. 5, stk. 2, indeholder en ikke-udtømmende liste over eksempler, som navnlig kan anses for at udgøre et fast driftssted. Det bemærkes, at de eksempler, der er opregnet i stk. 2, kun kan anses for at udgøre et fast driftssted, såfremt de opfylder kravene efter stk. 1, det vil sige, at et foretagendes virksomhed helt eller delvist skal udøves fra det pågældende faste forretningssted.

Et bygnings-, anlægs-, installations- eller monteringsprojekt udgør efter stk. 3 et fast driftssted, såfremt det strækker sig over en periode på 12 måneder eller mere.

Virksomhed, der består i planlægning, kontrol, rådgivning eller anden hjælpende personaleindsats i forbindelse med et bygnings-, anlægs-, installations- eller monteringsprojekt, der varer mere end 12 måneder, medfører fast driftssted, jf. stk. 3. Art. 5, stk. 3, er udvidet i forhold til OECD-modeloverenskomstens art. 5, stk. 3. Således er »arbejde« ændret til »projekt«, og herudover er i bestemmelsen medtaget et »installationsprojekt eller virksomhed, der består i planlægning, kontrol, rådgivning eller anden hjælpende personaleindsats i forbindelse med et sådant projekt«.

Art. 5, stk. 4, findes ikke i modeloverenskomsten. Bestemmelsen fastslår, at virksomhed, der drives af flere foretagender, der har interessefællesskab med hinanden, skal anses for udøvet af ét foretagende i relation til 12-månedersgrænsen. I stk. 4, 2. pkt., er det angivet, hvornår interessefællesskab skal anses at foreligge.

Stk. 5 fastslår, at opretholdelse af forskellige hjælpefunktioner ikke i sig selv udgør et fast driftssted, se TfS 1991, 309 LSR, TfS 1989, 165 LSR, TfS 1991, 38 LR, TfS 2008, 1365, TfS 2014, 708 og TfS 2014, 783.

Stk. 6 og 7 omhandler virksomhed udøvet gennem en agent i kildestaten.

Stk. 6 angiver et alternativt kriterium i forhold til stk. 1 og 2. Stk. 6 angiver således de tilfælde, hvor et foretagende, hjemmehørende i den ene stat, antages at have fast driftssted i den anden stat på grundlag af, at en person (en agent) handler på foretagendets vegne i denne anden stat. Efter stk. 6 vil der være fast driftssted i kildestaten, såfremt foretagendets derværende repræsentant har og sædvanligvis udøver fuldmagt til at indgå aftaler. Se TfS 1992, 294 LR, TfS 1997, 713 VLD, TfS 2000, 15 ØLD og TfS 2010, 556. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor aktiviteterne er udøvet gennem et fast forretningssted, som iht. stk. 5 alligevel ikke bliver kvalificeret som et fast driftssted.

Hvis virksomheden i kildestaten ikke udøves gennem en tilknyttet agent, men derimod gennem en uafhængig repræsentant, vil det være en yderligere betingelse for fast driftssted, at den uafhængige repræsentants dispositioner ligger uden for rammerne af hans egen sædvanlige erhvervsvirksomhed, jf. stk. 7. Se TfS 1996, 532 HRD.

Overenskomstens stk. 8 svarer til modeloverenskomstens stk. 7.

OECD har i oktober 2012 udgivet »Revised proposals concerning the interpretation and application of Article 5«, der eksemplificerer forståelsen af art. 5. Resultaterne af dette arbejde er ikke medtaget i 2014-opdateringen af OECD-modellen.

Det bemærkes, at art. 21 indeholder en særbestemmelse om, at virksomhed i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster under nærmere angivne betingelser udgør et fast driftssted, jf. noterne til art. 21.

Den praktiske betydning af at statuere fast driftssted her i landet vil sædvanligvis være den, at de ansatte, der er tilknyttet det faste driftssted, bliver begrænset skattepligtige, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Den begrænsede skattepligt for de ansatte indtræder, uanset om Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten kan beskatte det faste driftssted som sådan.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 5.

(6)

Artikel 6 Indkomst af fast ejendom

Art. 6, stk. 1, 2, og 4, svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 6.

Efter artiklen kan indkomst fra fast ejendom (herunder indkomst fra landbrug og skovbrug) altid beskattes i den stat, hvor ejendommen er beliggende (kildestaten).

Begrebet fast ejendom, er defineret i art. 3, stk. 1, litra f, som stort set svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 6, stk. 2. Udtrykket skal tillægges den betydning, som det har i henhold til lovgivningen i den stat, hvor ejendommen er beliggende. Det omfatter i alle tilfælde tilbehør til fast ejendom, besætning og redskaber, der anvendes i landbrug og skovbrug, rettigheder, som er omfattet af den almindelige lovgivning om fast ejendom, brugsrettigheder til fast ejendom, såvel som rettigheder til varierende eller faste ydelser, der be-

tales for udnyttelsen af eller retten til at udnytte mineralforekomster, kilder og andre naturforekomster.

For udenlandske ejendomme, i situationen hvor Danmark er bopælsstat, kan der være betalt udenlandske ejendomsskatter. I relation til dobbeltbeskatningsoverenskomster har ejendomsskatter status som en partiel formueskat. Da overenskomsten ikke omfatter danske formueskatter, vil der ikke med hjemmel i overenskomsten kunne gives nedslag i de danske ejendomsskatter for ejendomsskatter betalt i andre nordiske lande. EVSL § 12 indeholder dog en national nedslagsbestemmelse, hvorefter udenlandske ejendomsskatter svarende til ejendomsværdiskatten kan fragå i den i Danmark betalte ejendomsværdiskat. Se SKM2008.565.SKAT om opgørelse af ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme. Fra den 1/1 2009 findes reglerne i ejendomsværdiskatteloven, jf. lov nr. 1340 af den 19/12 2008. Det bemærkes, at deciderede udenlandske jordskatter i lighed med den danske kommunale grundskyld ikke er omfattet af nedslagsbestemmelsen.

SKAT har i TfS 2008, 621 meddelt, at der ikke efter EVSL kan gives lempelse i ejendomsværdiskatten for den nye svenske »fastighedsavgift«. Se dog bemærkningerne om lempelse for ejendomsværdiskat i Den juridiske vejledning, C.F.9.2.14.4 Norden, artikel 23.

Art. 6, stk. 3, findes ikke i modeloverenskomsten. Bestemmelsen fastslår, at hvis besiddelse af aktier m.v. i et selskab, hvis væsentligste formål er at eje fast ejendom, giver indehaveren en brugsret til en fast ejendom, der ejes af selskabet, kan den stat, hvor den faste ejendom er beliggende, beskatte indkomst, der oppebæres ved anvendelse af denne brugsret. I Danmark vil sådanne indkomster ofte blive anset for udbytte. Der kan dog også være tale om indkomst af fast ejendom. Hvis der er tale om udbytte i henhold til dansk lovgivning, medfører denne bestemmelse, at Danmark anvender sin interne udbytteskattesats. Der skal altså i disse tilfælde ikke ske med nedsættelse af udbytteskatten i henhold til art. 10. Beskatningsretten efter denne bestemmelse kan ikke udnyttes i Danmark. Der henvises til det finske forbehold til modeloverenskomstens art. 6, jf. kommentaren anført i pkt. 5.

Skattemæssigt opgøres indkomst af fast ejendom efter nettoprincippet. Det vil sige, at der skal tages hensyn til prioritetsrenter. Begrænset skattepligtige, der ejer fast ejendom i Danmark, har ud over egentlige prioritetslån også mulighed for at få fradrag for renter af ikke-pantsikrede lån, hvis den begrænset skattepligtige »kan dokumentere, at lånet alene vedrører ejendommens anskaffelse, drift eller forbedring.« Nettoprincippet er omtalt i kommentarerens pkt. 40, 43 og 63 til art. 23 om lempelsesregler og i LL § 33 F. Indkomst, der består i renteindtægt på prioritetslån i fast ejendom, er ikke indkomst af fast ejendom, men i stedet omfattet af art. 11.

Fortjeneste, opnået ved salg eller anden afståelse af fast ejendom, er ikke indkomst af fast ejendom, men er i stedet omfattet af art. 13.

Er Danmark kildestat, det vil sige i tilfælde, hvor ejendommen er beliggende i Danmark, er der national dansk hjemmel til at beskatte driftsoverskuddet i KSL § 2, stk. 1, nr. 5, og i SEL § 2, stk. 1, litra b.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 6.

(7)

Artikel 7 Indkomst ved erhvervsvirksomhed

Det følger af SEL § 2, stk. 2, at indkomst i et fast driftssted her i Danmark opgøres efter armslængde princippet. Det vil sige, at indkomsten skal opgøres som den indkomstdriftsstedet kunne have opnået, herunder ved dets interne transaktioner med andre dele af det foretagende, som driftsstedet er en del af, hvis det havde været et særskilt og uafhængigt foretagende.

Det fremgår imidlertid også af SEL § 2, stk. 2, at hvis der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den fremmede stat, Færøerne eller Grønland, og denne overenskomsts artikel om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed ikke er formuleret i overensstemmelse med SEL § 2, stk. 2, 1. pkt., skal indkomsten i driftsstedet i stedet opgøres i overensstemmelse med den pågældende artikel. Det vil i praksis sige alle de overenskomster, der er baseret på 2008 udgaven af OECD-modellen eller tidligere udgaver.

Der er foretaget en del ændringer i art. 7 og kommentarerne til den såvel i 2008- som i 2010-modeloverenskomsten. I 2010-modeloverenskomsten er ændringerne så omfattende, at der er udarbejdet et nyt sæt kommentarer,

mens OECD i 2008-modeloverenskomsten alene har foretaget præciseringer til den allerede eksisterende formulering.

Art. 7 svarer stort set til modeloverenskomstens art. 7.

Til bestemmelsen knytter sig protokolbestemmelser I-III, af hvilke I alene angår Finland, Norge og Sverige, II angår bl.a. beskatningsretten til indkomst ved opførelsen af faste forbindelser over Øresund, og III indeholder særbestemmelser om deling af beskatningsretten til indkomster, som konsortierne SAS, Scanair eller SAS Commuter erhverver gennem deres virksomhed.

Stk. 1 fastslår den hovedregel, at fortjeneste ved erhvervsvirksomhed kun kan beskattes i den stat, hvori virksomheden er hjemmehørende, medmindre virksomheden udøves gennem et fast driftssted i den anden stat, kildestaten. Er dette tilfældet, kan kildestaten beskatte den del af fortjeneste, der kan henføres til det faste driftssted.

Bestemmelsen skal således ses i sammenhæng med art. 5.

Efter stk. 2 skal der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det faste driftssted tages udgangspunkt i en direkte opgørelsesmetode ud fra det grundlæggende princip om, at det faste driftssted udgør en selvstændig enhed. Bestemmelsen fastslår dermed, at der skal handles på armslængdevilkår i relation til alle transaktioner mellem et fast driftssted og andre dele af den koncern, som det faste driftssted tilhører, jf. også art. 9 og princippet i LL § 2. OECD har i 2008 udgivet rapporten »Attribution of Profits to Permanent Establishments«. Rapporten findes også i en opdateret udgave med samme navn, som er udgivet i 2010. Begge rapporter er tilgængelige på OECD's hjemmeside, www.OECD.org. Rapporten indeholder ifølge OECD en bedre metode end hidtil anvendt til at fordele fortjenesten mellem hovedkontoret og det faste driftssted. Efter stk. 2 skal der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det faste driftssted tages udgangspunkt i en direkte opgørelsesmetode ud fra et grundlæggende princip om, at det faste driftssted udgør en selvstændig enhed. Normalt vil regnskaberne for det faste driftssted blive anvendt som grundlag for dets indkomstopgørelse, men den særlige model omtalt i forømtalte OECD-rapport kan være nødvendig at anvende, for at sikre, at indkomsten er opgjort på armslængdevilkår.

Stk. 3 angiver retningslinjer for, hvilke udgifter der indgår i driftsstedets indkomstopgørelse.

For opgørelse af den begrænset skattepligtige indkomst for borerigge, hvor der er udført arbejde offshore i en skattepligtsperiode på under 1 år, se TfS 1995, 646.

Det følger af art. 7, stk. 3, at det skal være tilladt at fradrage omkostninger, der er afholdt for driftsstedet, herunder generalomkostninger til ledelse og administration, uanset hvor sådanne omkostninger er afholdt.

Stk. 5 og 6 omhandler det faste driftssteds blotte varekøb og valg af fordelingsmetode.

I stk. 7 anføres det, at såfremt der i indkomsten fra det faste driftssted indgår indkomst, der positivt er nævnt i andre af overenskomstens artikler, skal den pågældende indkomst beskattes efter disse andre regler.

Danmark og Sverige indgik i 2003 den første såkaldte Øresundsafteale, lov nr. 974 af 5/12 2003, som skulle understøtte et integreret arbejdsmarked i Øresundsregionen ved at fjerne en række skattemæssige hindringer for de tusindvis af personer, som pendler mellem Danmark og Sverige for at komme på arbejde. Den danske og svenske regering indgik den 10. juni 2024 en ny Øresundsafteale, lov 1176 af den 19/11 2024, som afløser den tidligere gældende aftale. Den nye aftale har virkning fra den 1/1 2025.

Med skatteaftalen påtager Danmark og Sverige sig gensidigt at anerkende pensionsordninger, således at f.eks. en svensk bosiddende grænsegænger har ret til fradrag for indskud på en svensk pensionsordning i sin danske indkomstopgørelse.

Art. 2, stk. 1, i den nye Øresundsafteale fastslår, at hvis en fysisk person erhverver indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold, som efter art. 7, 14, 15 eller 19 i den nordiske dobbeltbeskatningsafteale kan beskattes eller kun kan beskattes i et af landene, og deltager i en pensionsordning i det andet land, skal

- a) bidrag, som denne person betaler til pensionsordningen, være fradragsberettiget i det førstnævnte land, eller

- b) bidrag, som denne persons arbejdsgiver betaler til pensionsordningen, ikke anses som skattepligtig indkomst i det førstnævnte land for personen samt være fradragsberettiget i dette land for arbejdsgiveren.

Art. 2, stk. 1, litra a, betyder, at de to lande giver grænsegængere og tilflyttere fradrag for grænsegængerens eller tilflytterens indbetalinger på private pensionsordninger i det andet land. Bestemmelsen omfatter såvel lønmodtagere som selvstændigt erhvervsdrivende.

Art. 2, stk. 1, litra b, betyder, at der er tale om bidrag indbetalt af en lønmodtagers arbejdsgiver, medregnes bidragene ikke ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst (bortseelsesret), og arbejdsgiveren har fradrag for bidragene.

Den nye Øresundsafales art. 2, stk. 1, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsafales art. 2, stk. 1.

Art. 2, stk. 2, fastslår, at bidraget dog alene skal være fradragsberettiget eller ikke anses som skattepligtig indkomst i det førstnævnte land (Danmark eller Sverige) indenfor de beløbsgrænser, som gælder for bidrag, der betales til en pensionsordning efter lovgivningen i begge de to lande.

Danmark skal således kun give fradrag for indskud til en svensk pensionsordning, i det omfang personen kunne have indskudt på pensionsordningen med fradragsret inden for såvel de danske som de svenske beløbsgrænser. Tilsvarende skal der kun gives bortseelsesret for arbejdsgiverens indskud til en svensk pensionsordning inden for såvel de svenske som de danske beløbsgrænser.

Tilsvarende skal Sverige kun give fradrags- eller bortseelsesret for indskud til en dansk pensionsordning, i det omfang personen kunne have indskudt på pensionsordningen med fradrags- eller bortseelsesret inden for svenske og danske regler om beløbsgrænser.

Den nye Øresundsafales art. 2, stk. 2, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsafales art. 2, stk. 2.

Art. 2, stk. 3, fastslår, at art. 2 kun gælder

- a) i tilfælde, hvor personen, som kan beskattes eller kun kan beskattes i det førstnævnte land (Danmark eller Sverige) af indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold i dette land, er hjemmehørende i det andet land, hvis indkomsten udgør mindst 75 pct. af den pågældendes samlede indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold med fradrag af samtlige udgifter afholdt for at erhverve indkomsten (nettoindtægt), eller
- b) i tilfælde, hvor personen, som kan beskattes eller kun kan beskattes i det førstnævnte land (Danmark eller Sverige) af indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold i dette land, er hjemmehørende i dette land, hvis personen deltog i og bidrag blev betalt til pensionsordningen, umiddelbart inden den pågældende blev hjemmehørende i dette land.

Art. 2, stk. 3, betyder, at pensionsbidragene alene er fradragsberettigede eller bortseelsesberettigede i det omfang, at der enten er tale om a) en person, der er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, og som arbejder og beskattes i det ene land og bor i det andet, ligesom den del af personens indkomst, som kan beskattes i arbejdslandet, skal udgøre mindst 75 pct. af den samlede nettoindtægt fra personligt arbejde i tjenesteforhold eller selvstændigt erhvervsvirksomhed, eller b) en tilflytter, der er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, som er hjemmehørende i det ene land, og som umiddelbart inden tilflytningen dertil deltog i og bidrog til en pensionsordning i det andet land.

Bestemmelsen i art. 2, stk. 3, skal ses i sammenhæng med den nye Øresundsafales art. 6, stk. 2, som bestemmer, at kildelandet har pligt til at beskatte pensionsudbetalinger til en person, der er hjemmehørende i kildelandet, når det andet land har givet fradrag for pensionsindskud som følge af denne bestemmelse.

Den nye Øresundsafales art. 2, stk. 3, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsafales art. 2, stk. 3.

Art. 2, stk. 4, i den nye Øresundsafale fastslår, at ved anvendelsen af art. 2, stk. 1, skal udtrykket ”pensionsordning” betyde en ordning, som

- a) for Danmarks vedkommende er omfattet af PBL afsnit I,
- b) for Sveriges vedkommende er omfattet af 28 eller 58 kap. i indkomstskatteloven (1999:1229).

Art. 2, stk. 4, betyder, at det er en betingelse, at pensionsordningen er en skattebegünstiget ordning i ordningens hjemland. De relevante ordninger er for Danmarks vedkommende pensionsordninger omfattet af PBL afsnit I, som indeholder reglerne om de skattebegünstigede pensionsordninger, og for Sveriges vedkommende pensionsordninger omfattet af kapital 28 eller 58 i indkomstskatteloven (1999:1229).

Det bemærkes, at aldersopsparinger er omfattet af PBL afsnit I, men da der ikke er fradragsret for indbetalinger hertil efter dansk ret, vil der heller ikke være fradragsret for dem i Sverige efter art. 2. Tilsvarende gælder danske kapitalpensioner, da beløbsgrænsen for indbetaling hertil udgør 0 kr., jf. PBL § 16.

Afkastet af en svensk pensionsordning omfattet af fradrags- eller bortseelsesret efter art. 2 vil skulle behandles efter PBL §§ 53 A eller 53 B i det omfang, at pensionsopspareren er fuldt skattepligtig til Danmark.

Efter PBL § 53 A skal det løbende afkast af pensionsordningen medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Er der tale om en ordning, der er oprettet, mens pensionsopspareren ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, og er samtlige indbetalinger foretaget til ordningen før dette tidspunkt blevet fradraget i pensionsopsparerens skattepligtige indkomst i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor pensionsopspareren var skattepligtig på indbetalingstidspunktet, behandles ordningen dog efter PBL § 53 B. I denne situation vil afkastet være skattefrit, jf. PBL § 53 B, stk. 5.

Uanset om ordningen er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A eller 53 B, vil Sverige kunne beskatte afkastet. Er ordningen omfattet af PBL § 53 A, vil Danmark som bopælsland i givet fald skulle foretage lempelse for den svenske skattebetaling i den danske skat.

Den nye Øresundsafales art. 2, stk. 4, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsafales art. 2, stk. 4.

Den nye Øresundsafales art. 2 er således i sin helhed en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsafales art. 2. Ved anvendelsen af den nye Øresundsafales art. 2 vil gældende principper for anvendelsen af den gældende Øresundsafales art. 2 fortsat finde anvendelse.

Danmark har, som kildestat med begrænset skattepligt, national hjemmel til at beskatte sådan indkomst i KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og SEL § 2, stk. 1, litra a. Derimod indgår resultatet fra udenlandske faste driftssteder af danske foretagender ikke i et foretagendes indkomstopgørelse uden for international sambeskatning.

Fortjeneste, opnået ved salg eller anden afståelse af (anlægs)aktiver, der indgår i det faste driftssted, er ikke omfattet af art. 7, men er i stedet omfattet af art. 13.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 7.

(8)

Artikel 8 Skibs- og luftfart

Art. 8 svarer til dels til OECD-modeloverenskomstens art. 8.

Ifølge art. 8, stk. 1, kan fortjeneste ved drift af skibe og fly i international trafik kun beskattes i den stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Fordelingen af beskatningsretten bliver dermed væsentligt anderledes end den, der sker efter reglerne i art. 7. Der er for det første tale om en indsnævring af et foretagendes hjemstedsbegreb i henhold til art. 4, jf. art. 3, stk. 1, litra c), til kun at omfatte den virkelige ledelses sæde. Dernæst er der tale om en borteliminering af fast driftsstedsprincippet, jf. art. 5 og art. 7, stk. 1. Den stat, der huser ledelsens sæde, er i medfør af art. 8 tildelt beskatningsretten til foretagendets globale indkomst fra drift af skibe og luftfartøjer i international trafik. Kildestaten vil således enten kunne beskatte hele nævnte globalindkomst, hvis ledelsens sæde er i kildestaten, eller slet ikke kunne beskatte nogen del af indkomsten, hvis ledelsens sæde befinder sig uden for kildestaten. Se i øvrigt TIS 1993, 475 DEP.

Såfremt et foretagende ud over drift af skibe og fly i international trafik også driver anden erhvervsvirksomhed, bliver denne anden virksomhed beskattet efter art. 5 og 7. Kommentarerne nr. 20 og 21 til art. 8 i modellen redegør for nogle af de problemstillinger, der kan opstå, når indkomst skal fordeles mellem almindelig virksomhed og virksomhed i form af international trafik. Udtrykket »international trafik« er defineret i art. 3, stk. 1, litra h. Artiklen omhandler først og fremmest fortjeneste, som foretagendet har opnået ved transport af passagerer eller gods i international trafik. Den omhandler dog også fortjenester på aktiviteter, som efter deres karakter har nær tilknytning til foretagendets transport af passagerer eller gods. Følgende hjælpevirksomheder anses efter kommentaren også for omfattet af bestemmelsen:

- salg af billetter på andre foretagenders vegne
- drift af busforbindelse mellem en by og dens lufthavn
- reklame og kommerciel propaganda
- lastbiltransport af varer mellem et lager og en havn eller lufthavn
- containerleasing af supplerende eller lejlighedsvis karakter i forhold til foretagendets internationale skibs- og luftfartsvirksomhed
- drift af et hotel udelukkende med det formål at yde overnatningsmulighed for transitpassagerer, hvis omkostningerne ved sådan service er indbefattet i billetprisen.

Af kommentarerne fremgår også, at følgende aktiviteter ikke indgår i bestemmelsen: Fortjeneste ved fiskeri, sandsugning og bugsering er ikke omfattet af modeloverenskomstens art. 8, medmindre parterne indsætter en særlig bestemmelse om det i overenskomsten. Se pkt. 17.1. i kommentaren til art. 8. Danmark medtager ikke sådanne særlige bestemmelser i sine overenskomster. Se TFS 2004, 312 om fiskeri.

Fortjeneste ved udlejning af skibe eller fly uden besætning (bareboat) er som udgangspunkt ikke omfattet af modeloverenskomstens art. 8. Den kan dog være omfattet af art. 8 hvis der undtagelsesvis er tale om en hjælpevirksomhed i forhold til den primære drift af skibe eller fly i international trafik. Se pkt. 5 i kommentaren til modeloverenskomstens art. 8.

Fortjeneste ved drift af et skibsværft er ikke omfattet af art. 8. Se pkt. 12 i kommentaren til art. 8.

Efter stk. 2, som ikke findes i OECD-modeloverenskomsten, kan fortjeneste ved brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere, der anvendes i international trafik, ligeledes kun beskattes, hvor rederiets virkelige ledelse har sit sæde.

Art. 8, stk. 3, svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 8, stk. 24. Stykket fastslår, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 også finder anvendelse på fortjeneste ved deltagelse i konsortier m.v.

Til art. 8 knytter sig protokolbestemmelsen III om SAS, Scanair eller SAS Commuter. Det bemærkes, at reglerne i art. 8, uanset særbestemmelsen i art. 21 om virksomhed i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster, finder anvendelse også med hensyn til sådan virksomhed. Overenskomsten indeholder ikke bestemmelser om transport ad indre vandveje, transport ad jernbane eller landevej, og indkomst fra sådan virksomhed vil derfor blive beskattet efter de almindelige regler, der gælder for beskatning af erhvervsindkomst. Se hertil kommentar nr. 26 til OECD-modeloverenskomstens art. 9.

Fortjeneste, opnået ved salg eller anden afståelse af skibe eller fly, der anvendes i international trafik, er ikke omfattet af art. 9, men er i stedet omfattet af art. 13.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 8.

(9)

Artikel 9 Forbundne foretagender

Art. 9 svarer stort set til OECD-modeloverenskomstens art. 9. Artiklen vedrører transfer pricing, det vil sige prisfastsættelse – eller rettere justering af prisfastsættelsen – af grænsoverskridende, koncernintern handel.

Artiklen fastslår, at såfremt såkaldt forbundne foretagender indbyrdes aftaler eller fastsætter vilkår vedrørende deres kommercielle eller finansielle forbindelser, som afviger fra, hvad uafhængige parter ville have aftalt i en lignende situation, kan hver stats skattemyndigheder regulere den heraf flydende fortjeneste som om, der havde været handlet på almindelige markedsvilkår.

Den stat, der foretager den første regulering (almindeligvis en indkomstforhøjelse), har dermed foretaget det, som teknisk set betegnes som den primære indkomstregulering.

Det princip, der anvendes ved skattemyndighedernes eventuelle regulering af indkomsten, betegnes som armslængdeprincippet.

Armslængdeprincippet anvendes nationalt i bl.a. LL § 2, stk. 1. Anvendelsesområdet for art. 9, stk. 1, er dog bredere end den nationale hjemmel, idet artiklens stk. 1 definerer forbundne foretagender som alle situationer, hvori et foretagende eller personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, i kontrollen med eller i kapitalen i et foretagende i den anden stat eller i begge stater. Den nationale hjemmel i LL § 2, stk. 1, forudsætter derimod direkte eller indirekte kontrol af mere end 50 pct. af kapitalen eller stemmerne, for at der kan ske en regulering af fortjenesten.

Artiklens stk. 2 vedrører den såkaldt korresponderende regulering af fortjenester reguleret i henhold til stk. 1. Såfremt den ene stats skattemyndigheder har forhøjet indkomsten hos foretagendet i denne stat, vil foretagendet sædvanligvis anmode skattemyndighederne i den anden stat om at få foretaget en modsvarende nedsættelse af indkomsten dér, således at armslængdeprincippet finder anvendelse for begge de forbundne foretagender. If. LL § 2, stk. 6, er det en forudsætning for at kunne foretage en sådan regulering, i praksis betegnet som en korresponderende regulering, her i landet, at der er sket en hertil svarende forhøjelse af skatteansættelsen i udlandet – enten hos et koncernforbundet selskab eller i forholdet mellem hovedkontor/filial. Den korresponderende regulering forudsætter i øvrigt, at de to stators skattemyndigheder er enige om opgørelsen af indkomsterne efter armslængdeprincippet. Såfremt der ikke kan opnås enighed om en ændret indkomstsættelse mellem de to stators skattemyndigheder, vil sagen skulle løses efter mutual agreement-bestemmelsen i overenskomstens art. 28. Da Danmark, Sverige og Finland er medlem af EU vil en dobbeltbeskatning vedrørende transfer pricing mellem disse lande alternativt kunne løses efter reglerne i EF-Voldgiftskonventionen. Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 9.

(10)

Artikel 10 Udbytte

Hovedreglen er den, at beskatningsretten til udbytter er fordelt mellem bopælsstaten og kildestaten. I praksis betyder nationale regler imidlertid, at såfremt udbyttmodtageren er et selskab, vil der i mange tilfælde alligevel være skattefrihed for betaleren af udbytterne. Det er den såkaldt retmæssige ejer/beneficial owner af udbytterne, der kan påberåbe sig overenskomstens fordele.

Begrebet »retmæssig ejer« skal ikke forstås i en snæver teknisk sammenhæng, men snarere ud fra en formålsfortolkning af overenskomsten, herunder hensynet til at undgå eller omgå beskatning. En agent eller nominee er ikke retmæssige ejere, det samme gælder et conduitselskab (»gennemstrømningsenhed«) eller såkaldte fiduciaries, som er personer, der formelt er ejere af et aktiv, men hvor afkastet tilkommer en »beneficiary«, som er en anden end den formelle ejer.

Begrebet beneficial owner er beskrevet i de opdaterede kommentarer til modeloverenskomsten.

Senest har Højesteret ved dom af den 9. januar 2023 taget stilling fortolkningen af begrebet retmæssig ejer/beneficial owner.

Højesteret anfører, at efter art. 10, stk. 2, kan udbytte, som udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, alene kan beskattes i den førstnævnte stat med en vis procent af bruttoløbet af udbyttet, såfremt modtageren er udbyttets retmæssige ejer/beneficial owner.

Efter art. 3, stk. 2, gælder, at ethvert udtryk, som ikke er defineret i overenskomsten, skal tillægges den betydning, som det har i den kontraherende stats lovgivning om de skatter, hvorpå overenskomsten finder anvendelse. Udtrykket retmæssig ejer er ikke defineret i overenskomsterne. Da udtrykket afgrænser de kontraherende stators indbyrdes beskatningskompetence, finder Højesteret, at det følger af sammenhængen, at betydningen ikke kan bero på de kontraherende stators respektive lovgivninger.

Højesteret tiltræder derfor, at udtrykket retmæssig ejer/beneficial owner må forstås i lyset af OECD-modeloverenskomsten, herunder OECD's relevante kommentarer hertil om imødegåelse af misbrug.

I dansk ret har der været tvivl om, hvorvidt betydningen af begreberne retmæssig ejer/beneficial owner og rette indkomstmodtager er ens.

Sagens parter gjorde gældende, at det af forarbejderne til en ændring i 2001 af SEL § 2, stk. 1, litra c), fremgår, at lovgiver har forudsat en forståelse af begrebet retmæssig ejer som ikke bygger på OECD-modellens definitioner, men derimod på udtrykket 'rette indkomstmodtager' i dansk skatteret.

Højesteret udtalte hertil, at formålet med den nævnte lovændring var at forhindre det misbrug af den hidtil gældende skattefrihed for udbyttebetaling, der fulgte af etablering af danske holdingselskaber, som alene havde til formål at omgå andre landes beskatning, og samtidig tage højde for de undtagelser til hovedreglen om kildebeskatning, som Danmark er forpligtet til at have efter f.eks. dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Det må på den baggrund have formodningen klart imod sig, at der ved lovændringen skulle være forudsat en anden forståelse af udtrykket retmæssig ejer/beneficial owner i de relevante dobbeltbeskatningsoverenskomster end den, der fremgår af OECD's modeloverenskomst med kommentarer, således at der skulle ske skattefritagelse i videre omfang end påkrævet efter overenskomsterne. Som anført af landsretten indeholder forarbejderne til lovændringen i 2001 ikke nogen omtale af udtrykket retmæssig ejer/beneficial owner (eller "rette indkomstmodtager").

Højesteret fandt på denne baggrund, at der ikke er holdepunkter for en anden forståelse af udtrykket retmæssig ejer/beneficial owner end den anførte. Det, som skatteministeren i besvarelser til Folketinget anførte om muligheder for bl.a. omstrukturering og indskydelse af mellemholdingselskaber, kan ikke forstås på den måde, at det var hensigten at tillade misbrug i form af "kunstgreb" mv., som efter modeloverenskomsten og de tilknyttede kommentarer netop begrunder, at der ikke er skattefritagelse.

Art. 10, stk. 1, fastslår, at udbytte kan beskattes i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende, hvad enten modtageren er en fysisk eller juridisk person. Bestemmelsen svarer til modeloverenskomstens art. 10, stk. 1. Reglerne om skattepligt af udbytter og udlodninger fremgår af LL § 16 A. For danske selskaber er der særlige fritagelsesregler for udbytteskat i SEL § 13. Den begrænsede skattepligt omfatter også maskeret udbytte. Skatteministeren har besluttet, at der ikke skal ske indeholdelse af udbytteskat, når der opnås dispensation fra udbyttebeskatningen efter LL § 16 A, stk. 3, nr. 2, jf. TfS 1992, s. 1013.

Bestemmelsen i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, om skattefrihed for datterselskabsudbytter skal fortolkes således, at det er tilstrækkeligt, at udbyttebetalingen er dækket af overenskomsten. Det vil sige, at der skal ske nedsættelse (eller frafald) af den danske beskatning, uanset om den danske beskatning er højere eller lavere end satsen fastsat i overenskomsten. Dette betyder, at udbyttebetalinger fra et datterselskab i Danmark, til et moderselskab, der er hjemmehørende i et land som f.eks. Brasilien eller Kenya, hvor der er aftalt en kildeskattesats for datterselskabsudbytter, der er højere end 22 pct. vil være omfattet af skattefriheden i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, selvom der ikke konkret sker "nedsættelse" af den danske beskatning som følge af overenskomsten.

Et udenlandsk moderselskab vil derfor kunne modtage skattefri udbytter fra Danmark, når det er retmæssig ejer af udbyttet, og udbyttebetalingen er dækket af overenskomsten, selvom Danmark i henhold til overenskomsten har ret til at indeholde skat, der overstiger den aktuelle danske skattesats af udbytterne, og overenskomsten således ikke kræver reduktion af den danske beskatning.

Stk. 2 svarer til OECD-modeloverenskomsten art. 10, stk. 4. Ifølge stk. 2 finder reglerne om den udbytteskat i art. 10, stk. 1 og 3, ikke anvendelse på udbytte, der indgår i et fast driftssted eller fast sted i kildestaten, såfremt aktiebesiddelsen har direkte forbindelse med det faste driftssted eller det faste sted. Udbyttet behandles i stedet efter reglerne i art. 7 om fast driftssted eller art. 14 om fast sted.

Efter overenskomstens art. 10, stk. 3, kan udbyttet i visse tilfælde tillige beskattes i kildestaten (den stat, hvori det udbetalende selskab har hjemme). Den almindeligt gældende regel er ifølge KSL § 65 den, at selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 h, 4 og 5a, i forbindelse med udlodning af udbytte sædvanligvis skal indeholdes 27 pct. i udbytteskat. Efter overenskomsten art. 10, stk. 3, 2. pkt., skal udbyttet være fritaget for udbytteskat, hvis udbyttedtageren er et selskab, som direkte ejer mindst 10 pct. i det udbytteudbetalende selskab. Efter 3. pkt., som blev indsat ved protokol af 4/4 2008, artikel I, medregnes ejerandele, som udbyttedtageren ejer via personsammenslutninger.

Ifølge overenskomstens art. 10, stk. 3, 1. pkt., kan kildestaten i alle andre tilfælde beskatte med 15 pct.

For meget indeholdt udbytteskat tilbagesøges digitalt via skat.dk under 'Ansøgning om refusion af udbytteskat'.

Der er en 5-årig forældelsesfrist for dansk udbytteskat, jf. KSL § 67A og forarbejderne dertil (LFF 2010 75). Skattestyrelsen har dog ved styresignalet SKM2016.263. SKAT meddelt, at Skattestyrelsen med virkning fra tilbagesøgningsansøgning modtaget efter den 9/9 2016 alene anser den 5-årige frist for at gælde for Skatteforvaltningens krav på kildeskate, mens skatteydernes krav på refusion af kildeskatter er undergivet en 3-årig forældelse.

Reglerne i overenskomsten skal imidlertid altid sammenholdes med de rent nationale danske regler om beskatning af udbytter. Såfremt udbetaling af udbytter allerede er skattefri efter nationale regler, er skattefriheden i overenskomsten uden selvstændig betydning. Omvendt vil overenskomsten finde anvendelse, hvis den stiller den skattepligtige gunstigere end de rent nationale regler. Se KSL § 65, stk. 4, og BEK nr. 2104 af 23/11/2021 § 30. Det bemærkes, at den begrænsede skattepligt ikke omfatter udbytte af datterselskabsaktier, jf. ABL § 4 A, når beskatningen af udbytter fra datterselskabet skal frafaldes eller nedsættes enten efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor moderselskabet er hjemmehørende.

Den begrænsede skattepligt omfatter endvidere ikke udbytte af koncernselskabsaktier, jf. ABL § 4 B, der ikke er datterselskabsaktier, når det udbytteudtagende koncernselskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU/EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. Se SEL § 2, stk. 1, litra c, 4. pkt.

Den begrænsede skattepligt omfatter heller ikke udbytte, som opbevares af deltagere i moderselskaber, der er optaget på listen over de selskaber, der er omhandlet i art. 2, stk. 1, litra a, i direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder/og datterselskaber fra forskellige medlemsstater, men som ved beskatningen her i landet anses for at være transparente enheder. Det er en betingelse, at selskabsdeltageren ikke er hjemmehørende her i landet. Se SEL § 2, stk. 1, litra c, 5. pkt.

Stk. 5 indeholder en præcisering af, at bestemmelserne om beskatning af udbytte ikke berører adgangen til at beskatte selskabets indkomst, der ligger til grund for udbyttet.

Stk. 6 svarer indholdsmæssigt stort set til OECD-modeloverenskomstens stk. 3 og definerer udbyttebegrebet, se TfS 2005, 987, TfS 2010, 404 og TfS 2010, 405. Danmark forbeholder sig i OECD-kommentarerne retten til i visse tilfælde at anse salgsprisen, der hidrører fra salg af aktier, for at være udbytte omfattet af art. 10.

Stk. 7 giver mulighed for at de kompetente myndigheder kan aftale, at en institution, der er fritaget for beskatning i den stat, hvor den er hjemmehørende, skal fritages for kildebeskatning af udbytte.

I stk. 8 findes en bestemmelse, hvorefter en kontraherende stat forhindres i at gennemføre kildebeskatning af udbytte, der udloddes af et selskab, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, på baggrund af, at selskabet har et fast (drifts)sted i den førstnævnte stat.

Protokolpunkt II om opførelse af en fast forbindelse over Øresund relaterer sig også til art. 10.

I medfør af KSL § 65, stk. 5, skal der ikke indeholdes udbytteskat, når modtageren er et selskab hjemmehørende i udlandet, der ikke er begrænset skattepligtigt af udbyttet i medfør af SEL § 2, stk. 1, litra c. Det er en forudsætning for fritagelse for indeholdelse af udbytteskat, at der afgives en udbytteattest. I den modsatte situation, hvor udbyttedtageren er hjemmehørende i Danmark, skal der fra det andet nordiske land rekvireres en tilsvarende blanket, og den skal attesteres af Skattestyrelsen, Betaling og Regnskab, Postboks 60, 2630 Høje Tåstrup. Attestationen skal anvendes over for myndighederne i stat X til at dokumentere, at udbyttedtageren skattemæssigt er hjemmehørende i Danmark. Bemærk, at Skatteministeriet i TfS 2000, 394 har udtalt, at skattemyndighederne på begæring også skal foretage attestation for pensionskasser og udloddende investeringsforeninger, uanset at de er skattefritaget efter SEL § 3.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 10.

(11)

Artikel 11 Renter

Art. 11 regulerer de samme forhold som OECD-modeloverenskomstens art. 11, det vil sige fordelingen af beskatningen af renteindtægter. Ifølge modeloverenskomstens art. 11, stk. 1 og 2, tilkommer beskatningsretten til renter såvel kildestaten (den stat, hvori renterne tilskrives, eller hvorfra de udbetales) som den stat, hvori den »retmæssige ejer« (rentemodtageren) er hjemmehørende.

Det er den såkaldt retmæssige ejer af renterne, der kan påberåbe sig overenskomstens fordele.

Begrebet »beneficial owner» har i de senere år givet anledning til flere og komplicerede retssager.

Højesteret har ved dom afsagt den 9. januar 2023 taget stilling fortolkningen af begrebet i en dansk sammenhæng. Højesteret anfører, at efter art. 10, stk. 2, kan udbytte, som udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, alene kan beskattes i den førstnævnte stat med en vis procent af brutto-beløbet af udbyttet, såfremt modtageren er udbyttets retmæssige ejer/beneficial owner. Efter art. 3, stk. 2, gælder det, at ethvert udtryk, som ikke er defineret i overenskomsten, skal tillægges den betydning, som det har i den kontraherende stats lovgivning om de skatter, hvorpå overenskomsten finder anvendelse. Udtrykket »retmæssig ejer» er ikke defineret i overenskomsten. Da udtrykket afgrænser de kontraherende staters indbyrdes beskatningskompetence, finder Højesteret, at det følger af sammenhængen, at betydningen ikke kan bero på de kontraherende staters respektive lovgivninger. Højesteret tiltræder derfor, at udtrykket »retmæssig ejer» må forstås i lyset af OECD-modeloverenskomsten, herunder OECD's relevante kommentarer hertil om misbrug.

I dansk ret har der været tvivl om, hvorvidt betydningen af begreberne retmæssig ejer/beneficial owner og rette indkomstmodtager er ens.

Sagens parter gjorde gældende, at det af forarbejderne til en ændring i 2001 af SEL § 2, stk. 1, litra c), fremgår, at lovgiver har forudsat en forståelse af begrebet »retmæssig ejer» som ikke bygger på OECD-modellens definitioner, men derimod på udtrykket »rette indkomstmodtager» i dansk skatteret.

Højesteret udtalte hertil, at formålet med den nævnte lovændring var at forhindre det misbrug af den hidtil gældende skattefrihed for udbyttebetaling, der fulgte af etablering af danske holdingselskaber, som alene havde til formål at omgå andre landes beskatning, og samtidig tage højde for de undtagelser til hovedreglen om kildebeskatning, som Danmark er forpligtet til at have efter f.eks. dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Det må på den baggrund have formodningen klart imod sig, at der ved lovændringen skulle være forudsat en anden forståelse af udtrykket »retmæssig ejer» i de relevante dobbeltbeskatningsoverenskomster end den, der fremgår af OECD's modeloverenskomst med kommentarer, så der skulle ske skattefritagelse i videre omfang end påkrævet efter overenskomsten. Som anført af landsretten indeholder forarbejderne til lovændringen i 2001 ikke nogen omtale af udtrykket »retmæssig ejer» (eller »rette indkomstmodtager»).

Højesteret fandt på denne baggrund, at der heller ikke i øvrigt er holdepunkter for en anden forståelse af udtrykket »retmæssig ejer» end den anførte. Det, som skatteministerens i besvarelser til Folketinget anførte om muligheder for bl.a. omstrukturering og indskydelse af mellemholdingselskaber, kan ikke forstås på den måde, at det var hensigten at tillade misbrug i form af »kunstgreb» mv., som efter modeloverenskomsten og de tilknyttede kommentarer netop begrundes, at der ikke er skattefritagelse.

Efter art. 11, stk. 1, kan renter kun beskattes i den stat, hvor den person, der er retmæssig ejer af renterne, er hjemmehørende.

Med implementeringen af rente-/royaltydirektivet (2003/49/EF) i dansk ret er der blevet etableret en udvidet adgang til at beskatte renter udbetalt til udenlandske, begrænset skattepligtige selskaber, jf. SEL § 2, stk. 1, litra d. Denne udvidede, begrænsede skattepligt for juridiske personer omfatter imidlertid ikke tilfælde, hvor det modtagende selskab er hjemmehørende i en stat, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, og dermed er 22 pct.-beskatningen i SEL § 2, stk. 1, litra d, uden betydning for rentebetalinger mellem Danmark og de øvrige nordiske lande. Satsen er nedsat fra 25 pct. med virkning for renter, der udbetales eller godskrives den 1/3 2015 eller senere. Da Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med de nordiske lande, skal der ikke indeholdes renteskat af begrænset skattepligtige renteudbetalinger fra Danmark til disse lande. Da der ikke er pligt til at indeholde en sådan renteskat, skal der heller ikke ske indberetning via blanket 06.026.

Såfremt der indgår renter i indkomsten af et fast driftssted i kildestaten, og den fordring, der ligger til grund for renteindtægten, har direkte forbindelse med det faste driftssted, skal sådanne renter efter art. 11, stk. 2, som svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 11, stk. 4, beskattes som fortjeneste indvundet ved udøvelse af erhvervsvirksomhed.

I art. 11, stk. 3, der indholdsmæssigt stort set svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 11, stk. 3, defineres udtrykket »rente«. Norge forbeholder sig i kommentarerne til OECD-modeloverenskomsten retten til at udelade henvisningen til gældsfordringer, der bærer ret til at få andel i skyldnerens fortjeneste. En sådan henvisning er således heller ikke medtaget i denne overenskomst.

Udtrykket »renter» betyder i almindelighed indkomst fra gældsfordringer af enhver art, uanset om de er sikret ved pant i fast ejendom eller ikke, og hvad enten de indeholder en ret til andel i fortjeneste eller ikke.

Udtrykket »gældsfordringer af enhver art» omfatter klart kontantindskud og sikkerhedsstillelse i form af penge, såvel som statsgældsbeviser, obligationer og forskrivninger (begrebet kommer fra det engelske »debentures», der kan oversættes som et finansielt redskab brug af en låntager, hvilket f.eks. kan være en erhvervsvirksomhed, når der skal rejses kapital til virksomheden), selv om de tre sidste udtrykkeligt nævnes på grund af deres betydning og visse særegenheder, de kan frembyde.

Det anerkendes på den ene side, at pantebrevsrenter falder inden for kategorien indkomst fra aktiver bortset fra fast ejendom (»movable capital», »revenus de capitaux mobiliers»), selv om visse stater sidestiller dem med indkomst fra fast ejendom. På den anden side betragtes gældsfordringer, obligationer og i særdeleshed forskrivninger, som indeholder en ret til andel i debitors fortjeneste, ikke desto mindre som lån, hvis aftalen efter sin almindelige karakter klart peger i retning af, at der er tale om et rentebærende lån.

Renter af udbyttegivende gældsbreve (»participating bonds») skal normalt ikke anses for udbytte, og det samme gælder for renter af konvertible obligationer indtil det tidspunkt, hvor obligationerne rent faktisk konverteres til aktier. Renterne af sådanne gældsbreve skal imidlertid anses som udbytte, hvis lånet effektivt tager del i den risiko, som debitorselskabet løber. I situationer, hvor der må antages at foreligge tynd kapitalisering, er det undertiden vanskeligt at sondre mellem udbytte og renter, og for at undgå et muligt delvist sammenfald mellem de indkomstkategorier, der er behandlet i henholdsvis art. 10 og art. 11, skal det bemærkes, at udtrykket »renter», som anvendt i art. 11, ikke omfatter de arter af indkomst, der er behandlet i art. 10.

Hvad særligt angår statsgældsbeviser, obligationer og forskrivninger bestemmer teksten, at overkurs og gevinster, der knytter sig dertil, er renter. Generelt kan det siges, at hvad der er renter, som er ydet i henhold til sikret lån, og som korrekt kan beskattes som sådanne i kildestaten, er alt det, som den långivende institution betaler ud over det beløb, som er betalt af låntager, det vil sige de løbende renter plus enhver overkurs betalt ved indfrielse eller udstedelse. Det følger heraf, at når en obligation eller et gældsbevis er udstedt til overkurs, kan det overskydende beløb, som låntager betaler ud over, hvad der er betalt til ham, udgøre en negativ rente, som kan fradrages i den pålydende rente, når det fastslås, hvad de skattepligtige renter udgør.

Beløbet, som sælgeren af obligationen modtager, vil typisk indeholde påløbne, men endnu ikke forfaldne, renter på tidspunktet for salget af obligationen. I de fleste tilfælde vil kildestaten ikke forsøge at beskatte sådanne påløbne renter på tidspunktet for afhændelsen og vil kun beskatte erhververen af obligationen eller forskrivningen af det fulde rentebeløb, som efterfølgende betales (det antages almindeligvis i sådanne tilfælde, at den pris, som køberen betaler for obligationerne, tager højde for den fremtidige skattebetaling hos køberen af de renter, der er påløbet i sælgers favør på tidspunktet for afhændelsen). I visse tilfælde er det imidlertid således, at nogle stater beskatter sælgeren af obligationerne af de påløbne renter på tidspunktet for afhændelsen (f.eks. når en obligation er solgt til en skattefritaget enhed). Sådanne påløbne renter er dækket af definitionen af renter og kan derfor beskattes i kildestaten. I så fald skal denne stat ikke beskatte det samme beløb hos køberen af obligationerne, når renterne forfalder til betaling.

Definitionen af renter i stk. 3, første punktum, finder normalt ikke anvendelse på betalinger, der ydes i henhold til visse arter af utraditionelle finansielle instrumenter, hvor der ikke er underliggende gæld (f.eks. renteswaps). Definitionen finder imidlertid anvendelse i den udstrækning, hvor et lån anses for at eksistere i henhold til en "substance over form"-regel, et "abuse of rights"-princip eller enhver lignende doktrin.

Stk. 3, tredje punktum, undtager strafstillæg som følge af for sen betaling fra definitionen af renter, men kontraherende stater er frit stillet med hensyn til at udelade dette punktum og til at behandle strafstillæg som renter i deres bilaterale overenskomster. Strafstillæg, der skal betales i henhold til aftale, sædvane eller skøn, er enten betaling, der beregnes i forhold til tid eller som faste beløb.

I visse tilfælde kan de kombinere begge betalingsmåder. Selv om de beregnes i forhold til tid, er de ikke så meget formueindkomst som en særlig form for kompensation for det tab, kreditor lider ved debtors forsinkelse med at opfylde sine forpligtelser. Derudover gør overvejelser med hensyn til juridisk sikkerhed og praktiske hensyn det tilrådeligt at behandle alle strafstillæg af denne slags, uanset den form, hvori de skal betales, på lige fod i henseende til deres skattemæssige behandling. På den anden side kan to kontraherende stater fra anvendelsesområdet for art. 11 udelukke alle former for renter, som de foretrækker at behandle som udbytte.

Endelig opstår det spørgsmål, om livrenter bør ligestilles med renter. Det er opfattelsen, at det bør de ikke. På den ene side omtales livrenter, der udbetales vedrørende tidligere ansættelsesforhold, i art. 18 og omfattes af de regler, der gælder for pensioner. Selv om det er rigtigt, at de enkelte ydelser fra en købt livrente indbefatter et renteelement i forhold til købsbeløbet såvel som et tilbagebetalingselement, og at sådanne ydelser er "fruits civils" med daglig tilvækst, ville det på den anden side være vanskeligt for mange stater at sondre mellem det element, der repræsenterer formueindkomst, og det element, der repræsenterer formuetilbagebetaling, alene med henblik på at beskatte indkomstelementet på samme måde som indkomst fra aktiver bortset fra fast ejendom. Skattelove indeholder ofte særlige bestemmelser, der klassificerer livrente som gage, løn og pensioner, og beskatter den i overensstemmelse hermed.

Stk. 4 svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 11, stk. 6. Hvis der er en særlig forbindelse mellem debitor og kreditor, eller mellem dem begge og tredjemand, og der som følge heraf er aftalt for høj en rente i gældsforholdet, skal bestemmelserne i denne artikel kun finde anvendelse på det reelle rente-

beløb. Det overskydende beløb beskattes i overensstemmelse med den indkomsttype, det kvalificeres som.

Den nationale danske hjemmel til at beskatte renter fremgår af SEL § 2, stk. 1, litra d. Der er en 5-årig forældelsesfrist for dansk renteskat, jf. KSL § 67A og forarbejderne dertil (LFF 2010 75). Skattestyrelsen har dog ved styresignalet SKM2016.263.SKAT meddelt, at Skattestyrelsen med virkning fra tilbagesøgningsanmodning modtaget efter den 9/9 2016 alene anser den 5-årige frist for at gælde for Skatteforvaltningens krav på kildeskat, mens skatteyderens krav på refusion af kildeskat er undergivet en 3-årig forældelse.

Protokolpunkt II om den faste forbindelse over Øresund henviser også til art. 11. Skatteministeriet har i TfS 2000, 394 udtalt, at danske skattemyndigheder på begæring skal attestere, at pensionskasser og udloddende investeringsforeninger, der tilbagesøger for meget indeholdt renteskat i udlandet, er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, uanset de er skattefritaget efter SEL § 3.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 11.

(12)

Artikel 12 Royalties

Ifølge OECD-modeloverenskomsten kan royalties alene beskattes i den stat, hvori modtageren er hjemmehørende.

Det er den såkaldt retmæssige ejer af royalties, der kan påberåbe sig overenskomstens fordele. Højesteret har ved dom afsagt den 9. januar 2023 taget stilling fortolkningen af begrebet i en dansk sammenhæng. Højesteret anfører, at efter art. 10, stk. 2, kan udbytte, som udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, alene kan beskattes i den førstnævnte stat med en vis procent af bruttobeløbet af udbyttet, såfremt modtageren er udbytets retmæssige ejer/beneficial owner. Efter art. 3, stk. 2, gælder det, at ethvert udtryk, som ikke er defineret i overenskomsten, skal tillægges den betydning, som det har i den kontraherende stats lovgivning om de skatter, hvorpå overenskomsten finder anvendelse. Udtrykket "retmæssig ejer" er ikke defineret i overenskomsterne. Da udtrykket afgrænser de kontraherende staters indbyrdes beskatningskompetence, finder Højesteret, at det følger af sammenhængen, at betydningen ikke kan bero på de kontraherende staters respektive lovgivninger. Højesteret tiltræder derfor, at udtrykket "retmæssig ejer" må forstås i lyset af OECD-modeloverenskomsten, herunder OECD's relevante kommentarer hertil om misbrug.

I dansk ret har der været tvivl om, hvorvidt betydningen af begreberne retmæssig ejer/beneficial owner og rette indkomstmottager er ens.

Sagens parter gjorde gældende, at det af forarbejderne til en ændring i 2001 af SEL § 2, stk. 1, litra c), fremgår, at lovgiver har forudsat en forståelse af begrebet "retmæssig ejer" som ikke bygger på OECD-modellens definitioner, men derimod på udtrykket "rette indkomstmottager" i dansk skatteret.

Højesteret udtalte hertil, at formålet med den nævnte lovændring var at forhindre det misbrug af den hidtil gældende skattefrihed for udbyttebetaling, der fulgte af etablering af danske holdingselskaber, som alene havde til formål at omgå andre landes beskatning, og samtidig tage højde for de undtagelser til hovedreglen om kildebeskatning, som Danmark er forpligtet til at have efter f.eks. dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Det må på den baggrund have formodningen klart imod sig, at der ved lovændringen skulle være forudsat en anden forståelse af udtrykket "retmæssig ejer" i de relevante dobbeltbeskatningsoverenskomster end den, der fremgår af OECD's modeloverenskomst med kommentarer, så der skulle ske skattefritagelse i videre omfang end påkrævet efter overenskomsterne. Som anført af landsretten indeholder forarbejderne til lovændringen i 2001 ikke nogen omtale af udtrykket "retmæssig ejer" (eller "rette indkomstmottager").

Højesteret fandt på denne baggrund, at der heller ikke i øvrigt er holdepunkter for en anden forståelse af udtrykket "retmæssig ejer" end den anførte. Det, som skatteministeren i besvarelser til Folketinget anførte om muligheder for bl.a. omstrukturering og indskydelse af mellemholdingselskaber, kan ikke forstås på den måde, at det var hensigten at tillade misbrug i form af "kunstgreb" mv., som efter modeloverenskomsten og de tilknyttede kommentarer netop begrunder, at der ikke er skattefritagelse.

Art. 12 i denne overenskomst svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 12, stk. 1, idet royalties kun kan beskattes i den stat, hvor den retmæssige ejer af royaltybeløbet er hjemmehørende. Protokolpunkt II om den faste forbindelse over Øresund knytter sig også til 12.

Hvis Danmark er kildestat, skal der efter national dansk ret sædvanligvis indeholdes en kildeskat på 22 pct., jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 8, eller SEL § 2, stk. 1, litra g, jf. KSL § 65 C. Satsen er nedsat fra 25 pct. med virkning for royalty, der udbetales eller godskrives den 1/3 2015 eller senere. Denne royaltyskat vil herefter skulle refunderes, medmindre bestemmelsen i stk. 4 finder anvendelse. Med henblik på refusion af for meget indeholdt dansk royaltyskat kan blanket 06.015, »Royaltyskat«, kan hentes Skatteforvaltningens hjemmeside. Blanketten skal attesteres af den kompetente myndighed i modtagerstaten. Det, der skal attesteres, er, at modtageren er hjemmehørende i et af de af overenskomsten omfattede lande og at udbetalingerne er skattepligtige dertil. Efter denne attestation kan blanketten indsendes til Skattestyrelsen Nykøbingvej 76 Bygning 45 4990 Sakskøbing Danmark, der herefter træffer afgørelse om, hvorvidt indeholdelse af royaltyskat kan nedsættes eller bortfalde. Afgørelsen meddeles den skattepligtige og den indeholdelsespligtige, jf. § 2 i BEK nr. 1442 af den 20/12 2005, og den her i landet for meget tilbageholdte royaltyskat kan tilbagebetales. Der er en 5-årig forældelsesfrist for dansk royaltyskat, jf. KSL § 67A og forarbejderne dertil (LFF 2010 75). Skattestyrelsen har dog ved styresignalet SKM2016.263.SKAT meddelt, at Skattestyrelsen med virkning fra tilbagesøgningsanmodning modtaget efter den 9/9 2016 alene anser den 5-årige frist for at gælde for Skatteforvaltningens krav på kildeskat, mens skatteyderens krav på refusion af kildeskatter er undergivet en 3-årig forældelse. Såfremt der ved udbetalingen/godskrivningen allerede foreligger en attesteret blanket 06.015 (se lige ovenfor), og bopæls- og skattepligtsforhold for den/de pågældende modtagere er uændrede, skal der ikke indeholdes dansk royaltyskat. Efter KSL § 66 A skal der i forbindelse med enhver udbetaling/godskrivning af royaltyskat her fra landet ske en indberetning til skattemyndighederne (blanket 06.013), der i dag er en elektronisk blanket. I den modsatte situation, hvor royaltymodtageren er hjemmehørende i Danmark, skal der fra det andet nordiske land rekvireres en tilsvarende blanket, og den skal attesteres af Skattestyrelsen, Betaling og Regnskab, Postboks 60, 2630 Høje Tåstrup. Attestationen skal anvendes over for myndighederne i det andet nordiske land til at dokumentere, at royaltymodtageren skattemæssigt er hjemmehørende i Danmark.

Bemærk, at Skatteministeriet i TfS 2000, 394 har udtalt, at skattemyndighederne på begæring også skal foretage attestation for pensionskasser og udlodende investeringsforeninger, uanset de er skattefritaget efter SEL § 3.

I henhold til stk. 2, der svarer til OECD-modeloverenskomstens stk. 3, finder bestemmelsen ikke anvendelse, såfremt den såkaldt retmæssige ejer af royaltyen driver erhvervsvirksomhed via et fast driftssted i kildestaten, og den rettighed, der ligger til grund for royaltybetalingerne, relaterer sig til dette faste driftssted. Begrebet royalties er defineret i stk. 3. Royalties omfatter ifølge stk. 3 betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer. Definitionen omfatter udover regulære spillefilm også andre film og bånd til radio- og fjernsynsudsendelser. I kommentarerne til 2008-modeloverenskomsten er det nævnt, at ved betaling for overførsel af den fulde ejendomsret til et af de nævnte formuegoder, er der ikke tale om betaling for anvendelse af, men betaling for erhvervelse/afståelse af royalty, og dermed er det en art. 7-situation. Tilsvarende er betaling for at opnå eneretten til at sælge et produkt/udføre en tjenesteydelse ikke royalty, da betalingerne ikke er elagt for anvendelsen af, eller for retten til at anvende et formuegode, der er omfattet af definitionen af royalty. Også her skal betalingerne henføres under art. 7. Indgåede aftaler om levering af knowhow kan være vanskelige at skelne fra aftaler om levering af tjenesteydelser, hvor den, der leverer ydelsen bare bruger sin egen professionelle viden, men ikke overdrager brugsretten til den. Betaling for knowhow er omfattet af modeloverenskomstens art. 12, mens betaling

for tjenesteydelser er omfattet af art. 7. Se pkt. 11-11.5 i kommentaren til modellens art. 12.

Kommentarerne nævner flere eksempler på betalinger, der ikke skal behandles som royalties.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at den nationale beskatningshjemmel i KSL § 2, stk. 1, nr. 8, og SEL § 2, stk. 1, litra g, i modsætning til overenskomstens art. 12, ikke omfatter anvendelsen af eller retten til at anvende enhver ophavsret til litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, såsom f.eks. forfatterroyalty samt royalty for brug af musik, spillefilm m.v., ligesom den nationale danske beskatningshjemmel heller ikke omfatter anvendelse af eller retten til at anvende industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr. Det bemærkes, at når der ikke er national hjemmel til at beskatte en given type betalinger som royalties, er det uden betydning, om den pågældende overenskomst indeholder en bestemmelse om kildeskatter af royalties.

En særlig problemstilling består i kvalificeringen af betalinger, der modtages som vederlag for computer-software. Stort set alle OECD-lande beskytter software under copyright-lovgivningen.

Det, der skal sondres mellem, er på den ene side royalties og på den anden side betaling for varer. Rettighedshaveren har som udgangspunkt eneret til:

- at fremstille eksemplarer af det ophavsretligt beskyttede værk,
- at gøre det beskyttede værk tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse.

Ønsker andre at opnå rettighedshaverens samtykke til at benytte det ophavsretsbeskyttede værk på en af de beskrevne måder, og sker denne benyttelse mod betaling, er der tale om royaltybetaling.

Bemærkningerne til OECD-modeloverenskomstens art. 12 nævner tre situationer, der er taget under overvejelse:

1. Hvor betalinger erlægges for en overførsel, der ikke omfatter samtlige rettigheder til den pågældende software. Et sådan tilfælde foreligger, når overdrageren er ophavsmanden til den pågældende software, og vedkommenten har stillet en del af sine rettigheder til disposition for en anden person for at sætte denne i stand til at udvikle og udnytte den pågældende software kommercielt. I sådanne situationer synes vederlaget kun at kunne anses for royalty i meget begrænsede tilfælde.

2. Hvor vederlaget erlægges for afhændelsen af rettigheder, der er knyttet til den pågældende software. Der tænkes ikke på en fuldstændig afhændelse, men en omfattende dog delvis overdragelse, der indebærer en udelukkende brugsret i et specifikt tidsrum eller inden for et afgrænset geografisk område;

- yderligere vederlag sat i forhold til brugen;
- vederlag i form af betydelig samlet sum.

Generelt set vil der i disse situationer være tale om erhvervsmæssig indkomst omfattet af art. 7.

3. Hvor betalinger erlægges i henhold til blandede kontrakter, eksempelvis salg af computerhardware med indbygget software og indrømmelser af retten til at bruge software, kombineret med ydelse af service. I sådanne situationer må kontrakten eventuelt deles op i de enkelte dele.

Stk. 4 gentager armslængdeprincippet fra art. 9. Såfremt der måtte være en særlig forbindelse, altså et interessefællesskab, mellem debitor og kreditor – og eventuelt tillige med en tredjemand – og dette interessefællesskab har manifesteret sig i en aftale om et højt royaltybeløb, skal art. 12 kun finde anvendelse på den del af royaltybetalingerne, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige parter. Det overskydende beløb skal herefter behandles alt efter, hvorledes det kvalificeres.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 12.

(13)

Artikel 13 Kapitalgevinster

Artiklen omhandler avance ved afhændelse af alle former for aktiver. Art. 13, stk. 1-6, svarer stort set til OECD-modeloverenskomstens art. 13, stk. 1-3.

Stk. 1 svarer til modeloverenskomstens art. 13, stk. 1, og fastslår, at den stat, hvori den faste ejendom er beliggende, kan beskatte avance opnået ved afhændelse af den faste ejendom. Beskatningsretten omfatter også genvundne afskrivninger.

Ifølge art. 13, stk. 2, kan fortjeneste ved afhændelse af aktier m.v. i selskaber, der hovedsagelig har til formål at besidde fast ejendom, og som har besiddelser, der før fradrag af passiver direkte eller indirekte for mere end 75 pct.s vedkommende består af fast ejendom i én kontraherende stat, beskattes i denne stat. Bestemmelsen svarer nogenlunde til OECD-modeloverenskomstens art. 13, stk. 4. Danmark har taget forhold i OECD-modeloverenskomsten, idet man forbeholder sig retten til i tilfælde, hvor salgsprisen for aktier anses for udbytte i henhold til dansk lovgivning, at beskatte salgssummen som udbytte i overensstemmelse med art. 10, stk. 2. Finland forbeholder sig retten til at beskatte fortjenester ved afståelsen af aktier eller andre selskabsandele i finske selskaber, når besiddelsen af sådanne aktier eller andre selskabsandele berettiger til brugen af fast ejendom, der er beliggende i Finland, og som ejes af selskabet.

Stk. 3 svarer til modeloverenskomstens art. 13, stk. 2. Fortjeneste opnået ved afhændelse af rørlig formue, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted eller et fast sted, samt fortjeneste opnået ved afhændelse af selve det faste driftssted eller selve det faste sted, kan beskattes i den stat, hvor det faste driftssted er beliggende (kildestaten).

Efter stk. 4 kan fortjeneste ved salg af skibe og luftfartøjer, der anvendes i international trafik, samt løsøre, der er knyttet til anvendelsen af disse aktiver, kun beskattes i den stat, hvor foretagendet er hjemmehørende. Det samme gælder efter stk. 5 for containere, medmindre de udelukkende anvendes mellem pladser i én anden kontraherende stat.

Stk. 6 fastslår som en slags opsamlingsbestemmelse, at beskatningsretten til gevinst ved afståelse af alle andre aktiver end dem, der er nævnt i stk. 1-5, alene tilkommer bopælsstaten. Bestemmelsen svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 13, stk. 5.

Stk. 7 findes ikke i OECD-modeloverenskomsten, men giver en generel adgang for den stat, der fraflyttes til fortsat at beskatte fysiske personers aktieavance opstået, mens den fraflyttende person var bosat i fraflytterstaten, hvis der sker aktiesalg i en periode på 10 år efter fraflytningen. Danmark har intern hjemmel til at gennemføre en sådan beskatning i ABL § 38. Bestemmelsen blev ændret ved protokol af 4/4 2008, artikel III. I tilknytning til ændringen ændres også ordlyden af 1996-protokollens pkt. IV, jf. 2008-protokollens artikel IX. Danmark, Norge og Sverige har taget forbehold til artiklen ved at forbeholde sig retten til at indsatte særlige bestemmelser om beskatningen ved afhændelse af formuegoder, der foretages af SAS. Overenskomsten med de nordiske lande indeholder ikke en bestemmelse vedrørende SAS, men protokolpunkterne II og III om hhv. den faste forbindelse over Øresund og SAS m.v. vedrører også art. 13. Danmark og Norge forbeholdt sig retten til i en særskilt artikel at indsatte bestemmelser om beskatningen af formuegoder, der har tilknytning til offshore efterforskning og dermed beslægtet virksomhed. Der er i art. 21 indsat en sådan bestemmelse om offshore efterforskning.

Derudover har Danmark taget forbehold om, at man i sine overenskomster vil henføre visse aktieafståelser til art. 10 (udbytte) i stedet for art. 13. Se pkt. 41 i kommentaren til art. 13.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 13.

(14)

Artikel 14 Frit erhverv

Art. 14 er udgået af OECD-modeloverenskomsten ved revisionen i 2000. Dette afspejler blandt andet det faktum, at der ikke var tilsigtet forskelle mellem begreberne »fast driftssted«, som anvendt i art. 7, og »fast sted«, som anvendt i art. 14, eller mellem hvorledes fortjeneste og skat skulle beregnes i henholdsvis art. 7 og art. 14.

I overenskomster, hvor art. 14 er udeladt, skal indkomst, der oppebæres fra udøvelsen af frit erhverv eller fra anden virksomhed af selvstændig karakter, nu behandles under art. 7 som fortjeneste ved forretningsmæssig virksomhed. I denne overenskomst er 14 imidlertid medtaget.

Art. 14 indeholder bestemmelser om beskatningsretten til indkomst opnået ved udøvelse af frit (dvs. liberalt) erhverv.

Udgangspunktet i bestemmelsen er, at indkomst ved frit (dvs. liberalt) erhverv vil blive beskattet i bopælsstaten.

Såfremt det liberale erhverv udøves gennem et såkaldt »fast sted«, kan den del af indkomsten, som kan henføres dertil, imidlertid beskattes i kildestaten, jf. stk. 1, litra a. Begrebet »fast sted« er ikke defineret i selve overenskomsten eller i modeloverenskomsten, men det vil for eksempel omfatte en læges eller en tandlæges konsultationsværelse eller et arkitekt-, et advokat-, et ingeniør- eller et revisorkontor.

Art. 14, stk. 1, litra a, svarer i princippet til OECD-modeloverenskomstens art. 14, stk. 1, som den var forfattet indtil 2000.

Efter stk. 1, litra b, kan kildestaten også beskatte, såfremt opholdet eller opholdene i kildestaten tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12-månedersperiode.

Artiklens stk. 2 svarer til den tidligere OECD-modeloverenskomstens art. 14, stk. 2, og det beskriver og eksemplificerer bestemmelsens anvendelsesområde. Der er tale om sådanne aktiviteter, som normalt vil blive betegnet som liberalt erhverv. Efter bestemmelsen forstås ved frit erhverv især selvstændig videnskabelig, litterær, uddannende eller undervisende virksomhed samt selvstændig virksomhed inden for de liberale erhverv. Udelukket fra at være omfattet af bestemmelsen er således for eksempel industriel og handelsmæssig virksomhed, ligesom frit erhverv, der udøves i et ansættelsesforhold. For eksempel vil en læge, der er ansat som bedriftslæge på en virksomhed, ikke være omfattet.

Danmark og Sverige indgik i 2003 den første såkaldte Øresundsaftele, lov nr. 974 af 5/12 2003, som skulle understøtte et integreret arbejdsmarked i Øresundsregionen ved at fjerne en række skattemæssige hindringer for de tusindvis af personer, som pendler mellem Danmark og Sverige for at komme på arbejde. Den danske og svenske regering den 10. juni 2024 indgik en ny Øresundsaftele, lov nr. 1176 af den 19/1 2024 nr. 1176, som afløser den tidligere gældende aftale. Den nye aftale har virkning fra den 1/1 2025.

Art. 2, stk. 1, i den nye Øresundsaftele fastslår, at hvis en fysisk person erhverver indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold, som efter art. 7, 14, 15 eller 19 i den nordiske aftale kan beskattes eller kun kan beskattes i et af landene, og deltager i en pensionsordning i det andet land, skal

- a) bidrag, som denne person betaler til pensionsordningen, være fradragsberettiget i det førstnævnte land, eller
- b) bidrag, som denne persons arbejdsgiver betaler til pensionsordningen, ikke anses som skattepligtig indkomst i det førstnævnte land for personen samt være fradragsberettiget i dette land for arbejdsgiveren.

Art. 2, stk. 1, litra a, betyder, at de to lande giver grænsegængere og tilflyttere fradrag for grænsegængerens eller tilflytterens indbetalinger på private pensionsordninger i det andet land. Bestemmelsen omfatter såvel lønmodtagere som selvstændigt erhvervsdrivende.

Art. 2, stk. 1, litra b, betyder, at der er tale om bidrag indbetalt af en lønmodtagers arbejdsgiver, medregnes bidragene ikke ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst (bortseelsesret), og arbejdsgiveren har fradrag for bidragene.

Den nye Øresundsafteles art. 2, stk. 1, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsafteles art. 2, stk. 1.

Art. 2, stk. 2, fastslår, at bidraget dog alene skal være fradragsberettiget eller ikke anses som skattepligtig indkomst i det førstnævnte land (Danmark eller Sverige) indenfor de beløbsgrænser, som gælder for bidrag, der betales til en pensionsordning efter lovgivningen i begge de to lande.

Danmark skal således kun give fradrag for indskud til en svensk pensionsordning, i det omfang personen kunne have indskudt på pensionsordningen med fradragsret inden for såvel de danske som de svenske beløbsgrænser. Tilsvarende skal der kun gives bortseelsesret for arbejdsgiverens indskud til en svensk pensionsordning inden for såvel de svenske som de danske beløbsgrænser.

Tilsvarende skal Sverige kun give fradrags- eller bortseelsesret for indskud til en dansk pensionsordning, i det omfang personen kunne have indskudt på pensionsordningen med fradrags- eller bortseelsesret inden for svenske og danske regler om beløbsgrænser.

Den nye Øresundsftales art. 2, stk. 2, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 2, stk. 2.

Art. 2, stk. 3, fastslår, at art. 2 kun gælder

- a) i tilfælde, hvor personen, som kan beskattes eller kun kan beskattes i det førstnævnte land (Danmark eller Sverige) af indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold i dette land, er hjemmehørende i det andet land, hvis indkomsten udgør mindst 75 pct. af den pågældendes samlede indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold med fradrag af samtlige udgifter afholdt for at erhverve indkomsten (nettoindtægt), eller
- b) i tilfælde, hvor personen, som kan beskattes eller kun kan beskattes i det førstnævnte land (Danmark eller Sverige) af indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold i dette land, er hjemmehørende i dette land, hvis personen deltog i og bidrag blev betalt til pensionsordningen, umiddelbart inden den pågældende blev hjemmehørende i dette land.

Art. 2, stk. 3, betyder, at pensionsbidragene alene er fradragsberettigede eller bortseelsesberettigede i det omfang, at der enten er tale om a) en person, der er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, og som arbejder og beskattes i det ene land og bor i det andet, ligesom den del af personens indkomst, som kan beskattes i arbejdslandet, skal udgøre mindst 75 pct. af den samlede nettoindtægt fra personligt arbejde i tjenesteforhold eller selvstændigt erhvervsvirksomhed, eller b) en tilflytter, der er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, som er hjemmehørende i det ene land, og som umiddelbart inden tilflytningen dertil deltog i og bidrog til en pensionsordning i det andet land.

Bestemmelsen i art. 2, stk. 3, skal ses i sammenhæng med den nye Øresundsftales art. 6, stk. 2, som bestemmer, at kildelandet har pligt til at beskatte pensionsudbetalinger til en person, der er hjemmehørende i kildelandet, når det andet land har givet fradrag for pensionsindskud som følge af denne bestemmelse.

Den nye Øresundsftales art. 2, stk. 3, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 2, stk. 3.

Art. 2, stk. 4, i den nye Øresundsftale fastslår, at ved anvendelsen af art. 2, stk. 1, skal udtrykket "pensionsordning" betyde en ordning, som

- a) for Danmarks vedkommende er omfattet af PBL afsnit I,
- b) for Sveriges vedkommende er omfattet af 28 eller 58 kap. i indkomstskatteloven (1999:1229).

Art. 2, stk. 4, betyder, at det er en betingelse, at pensionsordningen er en skattebegünstiget ordning i ordningens hjemland. De relevante ordninger er for Danmarks vedkommende pensionsordninger omfattet af PBL afsnit I, som indeholder reglerne om de skattebegünstigede pensionsordninger, og for Sveriges vedkommende pensionsordninger omfattet af kapital 28 eller 58 i indkomstskatteloven (1999:1229).

Det bemærkes, at aldersopsparinger er omfattet af PBL afsnit I, men da der ikke er fradragsret for indbetaling hertil efter dansk ret, vil der heller ikke være fradragsret for dem i Sverige efter art. 2. Tilsvarende gælder danske kapitalpensioner, da beløbsgrænsen for indbetaling hertil udgør 0 kr., jf. PBL § 16.

Afkastet af en svensk pensionsordning omfattet af fradrags- eller bortseelsesret efter art. 2 vil skulle behandles efter PBL §§ 53 A eller 53 B i det omfang, at pensionsopspareren er fuldt skattepligtig til Danmark.

Efter PBL § 53 A skal det løbende afkast af pensionsordningen medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Er der tale om en ordning, der er oprettet, mens pensionsopspareren ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, og er samtlige indbetalinger foretaget til ordningen før dette tidspunkt blevet fradraget i pensionsopsparerens skattepligtige indkomst i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor pensionsopspareren var skattepligtig på indbetalingstidspunktet, behandles ordningen dog efter PBL § 53 B. I denne situation vil afkastet være skattefrit, jf. PBL § 53 B, stk. 5.

Uanset om ordningen er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A eller 53 B, vil Sverige kunne beskatte afkastet. Er ordningen omfattet af PBL § 53 A, vil Danmark som bopælsland i givet fald skulle foretage lempelse for den svenske skattebetaling i den danske skat.

Den nye Øresundsftales art. 2, stk. 4, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 2, stk. 4.

Den nye Øresundsftales art. 2 er således i sin helhed en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 2. Ved anvendelsen af den nye Øresundsftales art. 2 vil gældende principper for anvendelsen af den gældende Øresundsftales art. 2 fortsat finde anvendelse.

For at en person kan blive omfattet af art. 14, kræves det, at den pågældende efter danske nationale regler anses for at udøve selvstændig virksomhed vedrørende det specifikke arbejde, der udføres i landet.

Danmark har, ved begrænset skattepligt, national hjemmel til at beskatte i KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og i SEL § 2, stk. 1, litra a.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 14.

(15)

Artikel 15 Personlige tjenesteydelser

Art. 15 svarer stort set til OECD-modeloverenskomstens art. 15. Artiklen finder anvendelse på løn og andet vederlag, på feriegodtgørelse, på fratrædelsesgodtgørelser, på personalegoder og på aktieoptioner. Se BEK nr. 2104 af 23/11/2021, kap. 5, samt TfS 2006, 848 og TfS 2010, 189 om aktieoptioner. I 2014-opdateringen af OECD-modellen er der i kommentarens pkt. 2.3-2.16 beskrevet, hvorledes der skal forholdes til diverse former for vederlag for personligt arbejde, når vederlaget først udbetales efter arbejdsforholdets ophør. Det bemærkes, at kildestatens beskatningsret er betinget af, at vederlaget relaterer sig til arbejde, der er udført i denne stat. Vederlag, der vedrører perioder, hvor lønmodtageren rent faktisk ikke arbejder, anses også for vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Det forudsættes, at vederlaget står i forbindelse med et ansættelsesforhold, der er omfattet af art. 15.

Art. 15, stk. 1, fastsætter hovedreglen med hensyn til beskatning af indkomst ved personligt arbejde, nemlig, at sådan indkomst kan beskattes i den stat, hvori arbejdet faktisk er udført. Er arbejdet f.eks. udført i Danmark, og er personen hjemmehørende i Danmark, tilkommer beskatningsretten selvsagt alene Danmark. Er personen hjemmehørende i Danmark, men udfører han arbejde i én af de øvrige stater, er udgangspunktet jf. art. 15, stk. 1, at beskatningsretten overgår fra Danmark til denne stat (som da bliver kildestat). Det er i overensstemmelse med OECD-modeloverenskomstens art. 15, stk. 1.

Art. 15, stk. 2, indeholder i lighed med OECD-modeloverenskomstens art. 15, stk. 2, en undtagelse fra hovedreglen i stk. 1. Når en person, der er hjemmehørende i den ene stat, f.eks. Danmark, udfører arbejde i den anden stat, vil denne stat, på trods af udgangspunktet i stk. 1, ikke være berettiget til at beskatte lønindkomsten, såfremt de 3 betingelser, der er anført i stk. 2, alle er opfyldte. Beskatningen foretages da udelukkende i hjemmehørende-staten, her Danmark. Betingelserne for, at beskatningsretten ikke overgår til kildestaten, er følgende: (1) arbejdstageren må ikke opholde sig i kildestaten i flere end 183 dage i en 12-måneders periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår, se TfS 2001, 160, (2) arbejdsvederlaget må ikke udbetales af en arbejdsgiver, se TfS 1994, 655 og TfS 2002, 1054, der selv er hjemmehørende i kildestaten, se TfS 1998, 652, TfS 2001, 884, TfS 2002, 311, TfS 2004, 200, TfS 2005, 842, TfS 2007, 81 og TfS 2008, 912 samt TfS 2009, 845 (begge sidstnævnte om sign-on fee), (3) arbejdsvederlaget må heller ikke udbetales af et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i den anden stat, jf. TfS 1998, 439, TfS 2002, 855 og TfS 2005, 564 TfS 2006, 535, og (4) der må ikke være tale om arbejdsudleje, jf. TfS 2003, 222, TfS 2008, 671, 802 og 887, TfS 2009, 581 og 973 samt TfS 2010, 656, og (4) der må ikke være tale om arbejdsudleje. Af kommentarerne til 2008-modeloverenskomsten fremgår, at dage, i hvilke skatteyder måtte være hjemmehørende i arbejdsstaten, skal ikke medregnes ved opgørelsen af de 183 dage.

I 15, stk. 2, litra d, er der taget stilling til arbejdsudlejesituationen. 183-dages reglen finder ikke anvendelse på arbejdsudleje. Til denne bestemmelse knytter sig protokolpunkt V, stk. 1 og 2, hvori det bl.a. nærmere er angivet, hvad der skal forstås ved »arbejdsudleje«. Se også TfS 2002, 311.

Stk. 3 vedrører alene beskatningen af søfolk. Efter bestemmelsen kan løn og andet vederlag til sømænd beskattes i den stat, hvis nationalitet skibet har, eller, hvis skibet er lejet på såkaldt »bareboat«-basis (dvs. uden mandsskab mv.) i den stat, som lejerer er hjemmehørende i. Bestemmelsen finder kun anvendelse på sømænd, der sejler på skibe i *international trafik*. Dette medfører f.eks., at søfolk på en norsk reders skib, der alene sejler mellem pladser i Danmark, ikke omfattes af bestemmelsen, jf. definitionen af international trafik i art. 3, stk. 1, litra h. I så fald afgøres beskatningsretten til lønnen udelukkende af stk. 1 og 2.

Efter stk. 4 kan vederlag for arbejde, som udføres om bord på luftfartøjer eller på fiske-, sælfangst- eller hvalfangstfartøj, kun beskattes i bopælsstaten. Protokol af 4/4 2008, artikel IV fastsætter, at det ikke længere er et krav, at luftfartøjet skal være et luftfartøj i international trafik. Dermed beskattes al indkomst for arbejde, som udføres ombord på luftfartøj i det land, hvor den pågældende er hjemmehørende.

Til art. 15 knytter sig ud over de tidligere nævnte protokolpunkter bestemmelserne i protokolpunkt I, II, III og VI. Protokolpunkt I og VI vedrører dog ikke danske forhold. Protokolpunkt II vedrører bl.a. beskatningsretten til indkomst i forbindelse med opførelsen m.v. af faste forbindelser over Øresund. Protokolbestemmelse III vedrører bl.a. personale om bord på SAS, Scanair eller SAS Commuter-fly. Protokolbestemmelse III udgår imidlertid i henhold til protokol af 4/4 2008, artikel VIII.

Ud over ovennævnte protokolpunkter knytter der sig til dobbeltbeskatningsaftalen en bilateral aftale af 30/9 1999 mellem Danmark og Sverige (L 45 1999-2000, vedtaget den 2/12 1999), jf. bekendtgørelse nr. 1 af 10/1 2000 samt TfS 2000, 145. Aftalen indebærer, at lønindkomst indtjent af personer, der er hjemmehørende i Danmark eller Sverige, på tog og skibe i regelmæssig trafik udelukkende mellem Danmark og Sverige beskattes i den stat, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende. Det er en forudsætning, at arbejdet udføres på tog i grænseoverskridende trafik, og at arbejdet udføres i begge lande på én dag. Ved grænseoverskridende trafik forstås trafik, som henholdsvis påbegyndes i Danmark og afsluttes i Sverige og påbegyndes i Sverige og afsluttes i Danmark. Reglerne gælder således alene i situationer, hvor personen arbejder i toget i både Danmark og Sverige samme dag, og hvor trafikken er begrænset til de to lande.

Lønindkomsten kan også beskattes i den stat, hvor personen er hjemmehørende (bopælsstaten). Denne stat skal så lempe for den dobbeltbeskatning, der opstår derved. Aftalen af 30/9 1999 indebærer, at f.eks. togpersonalet, der er ansat ved DSB, og som bor i Danmark, alene beskattes i Danmark også i relation til arbejde udført i Sverige, uanset om arbejdet udføres på danske eller svenske tog.

I relation til søfolk, der sejler på skibe i international færgetrafik mellem Danmark og Sverige, indebærer aftalen, at søfolk, der er hjemmehørende i Danmark eller Sverige, beskattes i den stat, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende. Det er en forudsætning for anvendelse af denne regel, at der er tale om befordring af passagerer og gods i regelmæssig trafik udelukkende mellem havn i Danmark og havn i Sverige. Lønindkomsten kan også beskattes i den stat, hvor personen er hjemmehørende (bopælsstaten). Denne stat skal så lempe for den dobbeltbeskatning, der opstår derved. Aftalen indebærer, at søfolk, der er hjemmehørende i Danmark og ansat i en dansk virksomhed, der deltager i samdrift på overfarten mellem en dansk og en svensk havn, alene bliver beskattet i Danmark, uanset om arbejdet udføres på en dansk eller en svensk færge.

Et led i aftalen af 30/9 1999 er, at stk. 3 i protokollens pkt. V ophæves. Aftalen af 30/9 1999 har virkning fra 1/1 2000.

I forbindelse med lønudbetalinger skal man være opmærksom på den nordiske trækaftale. Aftalen skal forhindre, at forskudsskat trækkes i mere end ét land samt, hvis det efterfølgende viser sig, at skatten skulle have været betalt i mere end ét land, regler om overførsel af allerede betalt skat til det land, der har beskatningsretten. Den nordiske trækaftale er et tillæg til artikel 20 i den nordiske bistaftale af 7. december 1989. Se CIR nr. 174 af 3/12 1997, bilag 2. Trækaftalen er ligeledes gengivet i Den juridiske vejledning, C.F.9.2.14.74 Norden.

Danmark og Sverige indgik i 2003 den første såkaldte Øresundsafte, lov nr. 974 af den 5/12 2003, som skulle understøtte et integreret arbejdsmarked i Øresundsregionen ved at fjerne en række skattemæssige hindringer for de tusindvis af personer, som pendler mellem Danmark og Sverige for at komme på arbejde. Den danske og svenske regering den 10. juni 2024 indgik en ny Øresundsafte, lov nr. 1176 af den 19/11 2024, som afløser den tidligere gældende aftale. Den nye aftale har virkning fra den 1/1 2025.

Den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1, fastslår, at hvis en person, der er hjemmehørende i det ene land (Danmark eller Sverige), oppebærer løn eller andet lignende vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, som normalt udføres i det andet land, for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i dette andet land, eller ved et fast driftssted eller et fast sted, som personens arbejdsgiver ifølge den nordiske aftale eller en gældende aftale med et tredjeland har i dette andet land, skal arbejdet ved anvendelse af overenskomstens art. 15, stk. 1 og 2, eller art. 19, stk. 1 og 2, anses for udført i dette andet land, selvom arbejdet faktisk udføres

- a) i det førstnævnte land, eller
- b) i et tredjeland, hvis arbejdet udgør tjenesterejse eller andet lignende arbejde af lejlighedsvis karakter, men kun, hvis arbejdet i det andet land udgør mindst halvdelen af arbejdstiden i hver tolv måneders periode.

Det betyder overordnet, at grænsegængere, som bor i det ene land, og som normalt udfører arbejdet i det andet land for en arbejdsgiver i dette andet land, bliver beskattet i arbejdsgiverens hjemland af hele lønindkomsten, uanset at dele af arbejdet reelt udføres udenfor arbejdsgiverlandet, forudsat at betingelserne i den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1 og 2, i øvrigt er opfyldte. At lønindkomsten beskattes i arbejdsgiverens hjemland er det letteste for grænsegængerne og deres arbejdsgivere, og det understøtter, at betalingen af indkomstskat og sociale bidrag betales i et og samme land for så vidt angår hele lønindkomsten.

Bestemmelsen medfører, at arbejde, som faktisk udføres i bopælslandet eller i et tredjeland ved anvendelse af overenskomstens art. 15 eller art. 19, anses for udført i arbejdsgiverlandet med den konsekvens, at lønnen skal beskattes i arbejdsgiverlandet.

Det er en forudsætning, at arbejdet udføres for arbejdsgiveren. Hvem, der er den pågældendes arbejdsgiver, afgøres efter dansk skatterets almindelige principper herfor.

Bestemmelsen opregner to tilfælde, hvor arbejde, som ikke udføres i arbejdsgiverlandet, ved anvendelsen af art. 15 eller art. 19 i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst skal anses for udført i arbejdsgiverlandet.

Det første tilfælde er, hvor arbejdet udføres i grænsegængerens bopælsland, jf. den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1, litra a.

Det andet tilfælde er det, hvor grænsegængerer udfører arbejdet i et tredjeland som følge af tjenesterejser eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter, jf. den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1, litra b. Der kan eksempelvis være tale om kurser, konferencer, messer eller lignende.

Der er indsat en måleperiode for, hvor stor en del af arbejdet, der kan udføres udenfor arbejdsgiverlandet. Arbejdet i arbejdsgiverlandet skal således mindst udgøre halvdelen af arbejdstiden i hver 12-månedersperiode. Måleperioden skal ses i sammenhæng med den aftale, som Beskæftigelsesministeriet i Danmark og Försäkringskassan i Sverige indgik den 25. april 2024. Opgørelsen af 12-måneders perioden er nærmere beskrevet i bilag til lov nr. 1176 af den 19/11 2024.

Den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1, er en videreførelse af den tidligere gældende Øresundsafte art. 1, stk. 1, med følgende modifikationer:

For det første omfatter den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1, både privatsatte og offentligt ansatte. Den tidligere gældende Øresundsafte art. 1, stk. 1, omfattede alene privatsatte.

For det andet er måleperioden i den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1, fastsat til 12 måneder. Måleperioden i den tidligere gældende Øresundsafte art. 1, stk. 1, var 3 måneder. Opgørelsesmetoden vil i øvrigt være den samme.

For det tredje vil det alt arbejde, der udføres i grænsegængerens bopælsland, der efter den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1, blive anset som udført i ar-

bejdsgiverlandet. I den tidligere gældende Øresundsftales art. 1, stk. 1, var det alene arbejde udført i grænsegængerens egen bolig, der ansås som udført i arbejdsgiverlandet.

Ved anvendelsen af den nye Øresundsftales art. 1, stk. 1, vil gældende principper for anvendelsen af den tidligere gældende Øresundsftales art. 1, stk. 1, fortsat finde anvendelse, herunder principperne for opgørelsen af måleperioden. Det er således alene selve den tidsmæssige udstrækning af måleperioden, der er ændret i den nye Øresundsftale.

Art. 1, stk. 2, i den nye Øresundsftale fastslår, at hjemmearbejdsreglen i art. 1, stk. 1, gælder

- a) i tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke er hjemmehørende i det andet land (Danmark eller Sverige), hvis den løn eller det andet lignende vederlag, som personen oppebærer, påhviler et fast driftssted eller et fast sted, som arbejdsgiveren ifølge den nordiske aftale eller en gældende aftale med et tredjeland har i det andet land,
- b) i tilfælde, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende i det andet land, kun hvis den løn eller det andet lignende vederlag, som personen oppebærer, ikke påhviler et fast driftssted eller et fast sted, som arbejdsgiveren ifølge den nordiske aftale har i det førstnævnte land.

Den nye Øresundsftales art. 1, stk. 2, litra a, betyder f.eks., at hvis en svensk hjemmehørende pendlers arbejdsgiver i Danmark ikke er hjemmehørende dér, er det en forudsætning for hjemmearbejdsreglens anvendelse, at lønnen, som pendleren modtager, påhviler et fast driftssted eller et fast sted, som arbejdsgiveren ifølge den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst eller en aftale med et tredjeland har i Danmark. Og omvendt for så vidt angår en dansk hjemmehørende pendlers arbejdsgiver i Sverige.

Art. 1, stk. 2, litra b, betyder, at hvis lønnen for det udførte arbejde i bopælslandet påhviler et fast driftssted, som arbejdsgiveren har dér, finder hjemmearbejdsreglen heller ikke anvendelse.

Den nye Øresundsftales art. 1, stk. 2, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 1, stk. 2. Ved anvendelsen af den nye Øresundsftales art. 1, stk. 2, vil gældende principper for anvendelsen af den tidligere gældende Øresundsftales art. 1, stk. 2, derfor fortsat finde anvendelse.

Art. 1, stk. 3, i den nye Øresundsftale fastslår, at en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i et af landene (Danmark eller Sverige), som har en person ansat, der er hjemmehørende i det andet land, i et ansættelsesforhold, som normalt skal udføres i det førstnævnte land, for så vidt angår den pågældende ansatte ikke er forpligtet til at indeholde skat på vegne af det land, hvis ansættelsen påtænkes udført på en sådan måde, at skattepligt for udbetalt løn eller andet lignende vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold ikke indtræder i det andet land som følge af art. 1, stk. 1 og 2.

Art. 1, stk. 3, medfører, at den gældende pligt for ikke-svenske arbejdsgivere til efter svensk ret at registrere sig hos Skatteverket og indeholde svensk skat af lønindkomst, der skal beskattes i Sverige, ikke vil gælde for danske arbejdsgivere med øresundspendlere ansat, såfremt de pågældende øresundspendleres ansættelse påtænkes udført på en sådan måde, at skattepligten for lønnen ikke vil indtræde i Sverige under iagttagelse af den nye Øresundsftales regler for hjemmearbejde m. v. i Sverige, jf. art. 1, stk. 1 og 2. Hvis ansættelsesforholdet normalt skal udføres i Danmark, vil der således ikke indtræde registrerings- og indeholdelsespligt over for Skatteverket, heller ikke hvis hjemmearbejdet m.v. konkret måtte antage et omfang, som fører til, at beskatningsretten til lønnen overgår til Sverige trods den påtænkte udførelse af arbejdet i Danmark. Art. 1, stk. 3, skal ses i lyset af gældende svensk ret, hvorefter udenlandske arbejdsgivere, dvs. ikke-svenske arbejdsgivere, skal registrere sig hos Skatteverket og indeholde svensk skat af lønindkomst, der skal beskattes i Sverige, hvilket efter svensk ret umiddelbart også vil kunne gælde danske arbejdsgivere med svensk hjemmehørende ansatte, når beskatningsretten til lønnen måtte overgå til Sverige i forbindelse med hjemmearbejde i Sverige.

Den nye Øresundsftales art. 1, stk. 3, er ny i forhold til den tidligere gældende Øresundsftale.

Art. 1, stk. 4, i den nye Øresundsftale fastslår, at hvor der i et af landene (Danmark eller Sverige) indføres restriktioner eller anbefalinger om begrænset

bevægelighed mellem de to lande af hensyn til befolkningens sundhed, sikkerhed eller lignende, kan de kompetente myndigheder ifølge den nordiske aftale indgå en særskilt aftale om, at arbejde efter art. 1, stk. 1 og 2, for en begrænset periode skal anses for udført i det af de to lande, hvor arbejdet normalt udføres. En sådan aftale kan også omfatte anvendelsen af art. 1, stk. 3.

Art. 1, stk. 4, betyder, at Danmark og Sverige vil kunne indgå en særskilt aftale om, at hjemmearbejdsreglens betingelse om, at mindst halvdelen af arbejdstiden skal være udført i arbejdsgiverlandet, i en begrænset periode fraviges. Dette vil kunne ske i situationer, hvor Danmark eller Sverige indfører restriktioner eller anbefalinger om begrænset bevægelighed mellem de to lande af hensyn til befolkningens sundhed, sikkerhed eller lignende. Resultatet af en sådan særskilt aftale vil være, at hjemmearbejde for en begrænset periode vil skulle anses for udført i arbejdslandet, hvormed beskatningsretten til lønnen for hjemmearbejdet m.v. vil blive fastholdt i arbejdslandet uanset omfanget af arbejde i arbejdsgiverlandet.

Den nye Øresundsftales art. 1, stk. 4, er ny i forhold til den gældende Øresundsftale.

Efter den tidligere gældende Øresundsftales art. 1 skiftedes der ikke beskatningsland ved hjemmearbejde i egen bolig eller ved tjenesterejser samt andet arbejde af lejlighedsvis karakter i bopælslandet eller i en tredjestat. Der betales således skat til arbejdsgiverlandet. Det var en betingelse, at arbejdet i arbejdsgiverlandet udgjorde mindst halvdelen af arbejdstiden i løbet af en sammenhængende periode på 3 måneder. Det var endvidere en betingelse, at vederlaget for det udførte arbejde ikke påvilede et fast driftssted, som arbejdsgiveren havde i bopælslandet.

Efter de tidligere gældende ret var personer, der var begrænset skattepligtige til Danmark af deres løn efter KSL § 2, stk. 1, litra a, og som havde bopæl i Sverige tillige indkomstskattepligtige af den indkomst, som Danmark havde beskatningsretten til efter den dagældende Øresundsftales art. 1, selv om arbejdet udførtes i Sverige eller i et tredjeland. Indkomsten var A-indkomst. Det fulgte af § 2, stk. 1, i den tidligere grænsegængerftale.

Det betød, at de pågældende skulle betale indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag af lønnen for hjemmearbejdet m.v. til Danmark, og at arbejdsgiveren var forpligtet til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af lønnen for hjemmearbejdet m.v.

Ifølge § 2, stk. 1, i den nye Øresundsftale, lov nr. 1176 af den 19/11 2024, er personer der er skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, litra a, tillige indkomstskattepligtige af indkomst, som Danmark kan beskatte i henhold til aftalens art. 1. Indkomsten henregnes til A-indkomst efter KSL § 43, stk. 1. Det betyder, at lønindkomsten for hjemmearbejdet m.v. fremover er omfattet af begrænset skattepligt, ligesom lønindkomsten vil være A-indkomst, således at den danske arbejdsgiver skal indeholde arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af lønnen for hjemmearbejdet m.v. En svensk hjemmehørende person, der normalt udfører sit arbejde i Danmark, vil dermed fortsat skulle betale dansk indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag af den del af indkomsten, som omfattes af aftalens art. 1. Der skal dog kun betales arbejdsmarkedsbidrag, når lønmodtageren er socialt sikret i Danmark.

I § 2, stk. 2, i den nye grænsegængerftale fremgår det, at fradrag efter den nye Øresundsftales art. 2 fradrages i den personlige indkomst, jf. PBL § 3. Art. 2, stk. 1, i den nye Øresundsftale fastslår, at hvis en fysisk person erhverver indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold, som efter art. 7, 14, 15 eller 19 i den nordiske aftale kan beskattes eller kun kan beskattes i et af de to lande, og deltager i en pensionsordning i det andet land, skal

- a) bidrag, som denne person betaler til pensionsordningen, være fradragsberettiget i det førstnævnte land, eller
- b) bidrag, som denne persons arbejdsgiver betaler til pensionsordningen, ikke anses som skattepligtig indkomst i det førstnævnte land for personen samt være fradragsberettiget i dette land for arbejdsgiveren.

Art. 2, stk. 1, litra a, betyder, at de to lande giver grænsegængere og tilflyttere fradrag for grænsegængerens eller tilflytterens indbetalinger på private pen-

sionsordninger i det andet land. Bestemmelsen omfatter såvel lønmodtagere som selvstændigt erhvervsdrivende.

Art. 2, stk. 1, litra b, betyder, at der er tale om bidrag indbetalt af en lønmodtagers arbejdsgiver, medregnes bidragene ikke ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst (bortseelsesret), og arbejdsgiveren har fradrag for bidragene.

Den nye Øresundsftales art. 2, stk. 1, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 2, stk. 1.

Art. 2, stk. 2, fastslår, at bidraget dog alene skal være fradragsberettiget eller ikke anses som skattepligtig indkomst i det førstnævnte land (Danmark eller Sverige) indenfor de beløbsgrænser, som gælder for bidrag, der betales til en pensionsordning efter lovgivningen i begge de to lande.

Danmark skal således kun give fradrag for indskud til en svensk pensionsordning, i det omfang personen kunne have indskudt på pensionsordningen med fradragsret inden for såvel de danske som de svenske beløbsgrænser. Tilsvarende skal der kun gives bortseelsesret for arbejdsgiverens indskud til en svensk pensionsordning inden for såvel de svenske som de danske beløbsgrænser.

Tilsvarende skal Sverige kun give fradrags- eller bortseelsesret for indskud til en dansk pensionsordning, i det omfang personen kunne have indskudt på pensionsordningen med fradrags- eller bortseelsesret inden for svenske og danske regler om beløbsgrænser.

Den nye Øresundsftales art. 2, stk. 2, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 2, stk. 2.

Art. 2, stk. 3, fastslår, at art. 2 kun gælder

- a) i tilfælde, hvor personen, som kan beskattes eller kun kan beskattes i det førstnævnte land (Danmark eller Sverige) af indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold i dette land, er hjemmehørende i det andet land, hvis indkomsten udgør mindst 75 pct. af den pågældendes samlede indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold med fradrag af samtlige udgifter afholdt for at erhverve indkomsten (nettoindtægt), eller
- b) i tilfælde, hvor personen, som kan beskattes eller kun kan beskattes i det førstnævnte land (Danmark eller Sverige) af indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold i dette land, er hjemmehørende i dette land, hvis personen deltog i og bidrag blev betalt til pensionsordningen, umiddelbart inden den pågældende blev hjemmehørende i dette land.

Art. 2, stk. 3, betyder, at pensionsbidragene alene er fradragsberettigede eller bortseelsesberettigede i det omfang, at der enten er tale om a) en person, der er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, og som arbejder og beskattes i det ene land og bor i det andet, ligesom den del af personens indkomst, som kan beskattes i arbejdslandet, skal udgøre mindst 75 pct. af den samlede nettoindtægt fra personligt arbejde i tjenesteforhold eller selvstændig erhvervsvirksomhed, eller b) en tilflytter, der er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, som er hjemmehørende i det ene land, og som umiddelbart inden tilflytningen dertil deltog i og bidrog til en pensionsordning i det andet land.

Bestemmelsen i art. 2, stk. 3, skal ses i sammenhæng med den nye Øresundsftales art. 6, stk. 2, som bestemmer, at kildelandet har pligt til at beskatte pensionsudbetalinger til en person, der er hjemmehørende i kildelandet, når det andet land har givet fradrag for pensionsindskud som følge af denne bestemmelse.

Den nye Øresundsftales art. 2, stk. 3, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 2, stk. 3.

Art. 2, stk. 4, i den nye Øresundsftale fastslår, at ved anvendelsen af art. 2, stk. 1, skal udtrykket "pensionsordning" betyde en ordning, som

- a) for Danmarks vedkommende er omfattet af PBL afsnit I,
- b) for Sveriges vedkommende er omfattet af 28 eller 58 kap. i indkomstskatteloven (1999:1229).

Art. 2, stk. 4, betyder, at det er en betingelse, at pensionsordningen er en skattebegünstiget ordning i ordningens hjemland. De relevante ordninger er for Danmarks vedkommende pensionsordninger omfattet af PBL afsnit I, som indeholder reglerne om de skattebegünstigede pensionsordninger, og for Sveriges vedkommende pensionsordninger omfattet af kapital 28 eller 58 i indkomstskatteloven (1999:1229).

Det bemærkes, at aldersopsparinger er omfattet af PBL afsnit I, men da der ikke er fradragsret for indbetalinger hertil efter dansk ret, vil der heller ikke være fradragsret for dem i Sverige efter art. 2. Tilsvarende gælder danske kapitalpensioner, da beløbsgrænsen for indbetaling hertil udgør 0 kr., jf. PBL § 16.

Afkastet af en svensk pensionsordning omfattet af fradrags- eller bortseelsesret efter art. 2 vil skulle behandles efter PBL §§ 53 A eller 53 B i det omfang, at pensionsopsparerer er fuldt skattepligtig til Danmark.

Efter PBL § 53 A skal det løbende afkast af pensionsordningen medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Er der tale om en ordning, der er oprettet, mens pensionsopsparerer ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, og er samtlige indbetalinger foretaget til ordningen før dette tidspunkt blevet fradraget i pensionsopsparerens skattepligtige indkomst i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor pensionsopsparerer var skattepligtig på indbetalingstidspunktet, behandles ordningen dog efter PBL § 53 B. I denne situation vil afkastet være skattefrit, jf. PBL § 53 B, stk. 5.

Uanset om ordningen er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A eller 53 B, vil Sverige kunne beskatte afkastet. Er ordningen omfattet af PBL § 53 A, vil Danmark som bopælsland i givet fald skulle foretage lempelse for den svenske skattebetaling i den danske skat.

Den nye Øresundsftales art. 2, stk. 4, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 2, stk. 4.

Den nye Øresundsftales art. 2 er således i sin helhed en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 2. Ved anvendelsen af den nye Øresundsftales art. 2 vil gældende principper for anvendelsen af den gældende Øresundsftales art. 2 fortsat finde anvendelse.

Ifølge den nye Øresundsftales art. 3 skal fysiske personers udgifter for rejser over Øresundsbroen tages i betragtning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis de afholdes for normal rejse mellem den sædvanlige bopæl og arbejdspladsen. Der er dog kun ret til fradrag, hvis sådanne almindelige betingelser for hvad der gælder for sådanne rejser, er opfyldt, eksempelvis for så vidt angår krav om tidsbesparelse. Udgifterne skal tages i betragtning med udgangspunkt i den dokumenterede udgift til billigste periodeabonnement for passage i personbil henholdsvis passage med kollektivt transportmiddel. Dermed er Danmark og Sverige forpligtede til at give fradrag for broafgiften på Øresundsforbindelsen, når afgiften afholdes for rejse mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Fradraget gives dog kun, såfremt de almindelige vilkår for befordringsfradrag er opfyldt. De almindelige vilkår, der skal være opfyldt, er de vilkår, som det enkelte land har opstillet. For Danmarks vedkommende er det betingelserne i LL § 9 C, der er relevante.

Den nye Øresundsftales art. 3 er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 3.

Den nye Øresundsftales art. 6, stk. 1, fastslår, at det land, som tillægges beskatningsretten efter Øresundsftales art. 1, skal beskatte lønmodtageren efter dette lands regler for lønmodtagerbeskatning, selvom arbejdet faktisk udføres i det andet land eller i et tredjeland.

Art. 6, stk. 1, skal ses i sammenhæng med den nye Øresundsftales art. 1, hvorefter de to lande har beskatningsretten til arbejde, som udføres i det andet land af lønmodtagere hjemmehørende i dette land. Af lovens § 2, stk. 1, lov nr. 1176 af den 10/11 2024, fremgår det, at lønindkomsten derfor fremover er omfattet af den begrænset skattepligt, ligesom lønindkomsten foreslås at skulle være A-indkomst, således at den danske arbejdsgiver vil skulle indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af lønnen for hjemmearbejdet m.v. Der er tale om en videreførelse af en enslydende bestemmelse i den tidligere grænsegængeraftale.

En svensk hjemmehørende person, der normalt udfører sit arbejde i Danmark, vil dermed fortsat skulle betale dansk indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag

af den del af indkomsten, som omfattes af aftalens art. 1. Der skal dog kun betales arbejdsmarkedsbidrag, når lønmodtageren er socialt sikret i Danmark. Den nye Øresundsafales art. 6, stk. 1, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsafales art. 5, stk. 1.

Art. 6, stk. 2, i den nye Øresundsafale, fastslår, at pensioner eller livrenter, der betales fra et land til en person, som er hjemmehørende i det andet land, skal beskattes efter dette lands almindelige regler, selvom dette land ikke har nedsat sin beskatning i forbindelse med bidrag til denne ordning, når det andet land efter Øresundsafalens art. 2 tidligere har anset bidrag betalt

- a) af den fysiske person for at være fradragsberettiget, eller
- b) af den fysiske persons arbejdsgiver for ikke at være skattepligtig indkomst for den fysiske person samt for at være fradragsberettiget ved beregningen af arbejdsgiverens skattepligtige indkomst.

Øresundsafalens art. 6, stk. 2, skal ses i sammenhæng med aftalens art. 2, hvorefter der gives fradrag for pensionsindskud i det andet land. Efter bestemmelsen er landene forpligtede til at beskatte hjemmehørende personer, som får pensionsudbetalinger fra et institut i bopælslandet, når det andet land har givet fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne efter aftalens art. 2. Bestemmelsen skal sikre, at eksempelvis en svensk hjemmehørende tidligere grænsegænger, som har fået fradrag i Danmark for sine pensionsbidrag til en svensk ordning som følge af art. 2, bliver beskattet i Sverige af udbetalingerne. Danmark vil ikke selv kunne beskatte personen, idet hverken personen eller instituttet er hjemmehørende i Danmark.

Danmark har allerede national hjemmel til at beskatte udbetalinger til dansk hjemmehørende personer fra fradrags- og bortseelsesberettigede pensionsordninger omfattet af PBL afsnit I, jf. PBL § 20.

Den nye Øresundsafales art. 6, stk. 2, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsafales art. 5, stk. 2.

Art. 6, stk. 3, i den nye Øresundsafale fastslår, at bestemmelserne om fradrag for bidrag til en pensionsordning efter aftalens art. 2 og for udgift til rejser over Øresundsbroen efter aftalens art. 3 alene gælder, hvis den fysiske persons indkomst beregnes på nettobasis med mulighed for fradrag for udgifter.

Art. 6, stk. 3, skal ses i lyset af de svenske SINK-beskatningsregler. Efter disse regler kan dansk hjemmehørende grænsegængere vælge at blive beskattet med 25 pct. af deres svenske bruttoindkomst. Bruttoindkomstopgørelsen knyttet til beregningen af SINK-skatten gør det ikke muligt at foretage fradrag for pensionsindbetalinger og befordringsudgifter. Bestemmelserne i aftalens art. 2 og art. 3 om disse fradrag finder derfor alene anvendelse, hvis beskatningen af den pågældende person sker på nettobasis med mulighed for fradrag for udgifter, dvs. almindelig svensk indkomstbeskatning. Det betyder, at Sverige ikke er forpligtet til at give fradrag for pensionsindbetalinger og befordringsudgifter efter aftalens art. 2 og art. 3 til personer, der er omfattet af svensk SINK-beskatning.

For så vidt angår Danmark gælder dette tilsvarende for personer, der er omfattet af forskerskatteordningen, som ligesom den svenske SINK-skat er en beskatning af bruttoindkomsten uden mulighed for fradrag.

Den nye Øresundsafales art. 6, stk. 3, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsafales art. 5, stk. 3.

Den nye Øresundsafales art. 6 er således i sin helhed en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsafales art. 5. Ved anvendelsen af den nye Øresundsafales art. 6 vil gældende principper for anvendelsen af den tidligere gældende Øresundsafales art. 5 fortsat finde anvendelse.

Arbejde udført om bord på et dansk, færøsk, finsk, islandsk, norsk eller svensk skib i international trafik, kan beskattes i den stat, hvis nationalitet skibet har. Udenlandske skibe, der befragtes på bare-boat-basis af et foretagende i en af staterne, sidestilles hermed.

For så vidt angår Danmark og Færøerne er det ved lov nr. 1412 af 21/12 2005 bestemt, at vederlag for arbejde, som udføres om bord på et færøsk skib, der er registreret i Færøsk Internationalt Skibsregister, eller et dansk skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, kun kan beskattes i den del af riget, hvis nationalitet skibet har. Det forudsættes herved, at der kan opnås skattenedsættelse efter såvel de færøske regler for arbejde om bord på skibe

i Færøsk Internationalt Skibsregister som de danske regler for arbejde om bord på skibe i Dansk Internationalt Skibsregister.

Arbejde udført om bord på luftfartøjer i international trafik kan kun beskattes i arbejdstagerens bopælsstat. Bestemmelsen gælder tillige ved national trafik for SAS, Scanair og SAS Commuter, jf. protokollens pkt. III.

Arbejde om bord på fiske-, sælfangst- eller hvalfangstfartøj tilkommer ligeledes den stat, hvori arbejdstageren er hjemmehørende. Se SKM2018.437.VLR om vurderingen af om et skib var et fiskefartøj omfattet af overenskomsten. Dette gælder også, når vederlaget består i andel af overskuddet.

De kompetente norske og danske skattemyndigheder er blevet enige om følgende fortolkning af art. 7 og –15 i overenskomsten: Når en person foruden at være parthaver i et partrederi også deltager i selve fiskeriet om bord på partrederiets kutter, så anses hele indtægten for omfattet af art. 7.

Danmark har, som kildestat med begrænset skattepligt, national hjemmel til at beskatte lønindkomst i KSL § 2, stk. 1, nr. 1.

Kommentar: Danmarks Rederiforening spurgte Skattedepartementet, om art. 15, stk. 3, litra a (nu 15, stk. 3), i den fælles nordiske aftale af 22/3 1983 indebærer, at søfolk fra et nordisk land, der tager hyre i et andet nordisk lands rederi, men på et skib bareboatchartret fra og indregistreret i det førstnævnte nordiske land, også skal beskattes i førstnævnte nordiske land. Forespørgslen har været drøftet på et fællesnordisk embedsmandsmøde, og der var her enighed om at besvare den benægtende. Hvis eksempelvis således en i Danmark hjemmehørende person tager hyre på et af et svensk rederi bareboatchartret dansk indregistreret skib, vil Sverige have beskatningsretten til den pågældendes løn. Den fælles nordiske aftale giver samme resultat som de tidligere tosidede aftaler. Ethvert nordisk land, der optræder som »tredjeland« ved afgørelsen af spørgsmålet om beskatningsretten til vederlag om bord på et skib, er »udenlandsk« i forhold til befragterens hjemland.

Finland: Det finske finansministerium har meddelt, at de finske universiteter ikke skal anses for en del af den offentlige sektor i relation til indkomstbeskatningen. Ansatte ved finske universiteter bliver stillet som privat ansatte i relation til forskellige interne skattelovsbestemmelser og dermed også i relation til Finlands DBO'er. For ansatte ved finske universiteter, der er hjemmehørende i Danmark, vil lempelsen afhænge af, hvor personen er socialt sikret.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 15.

(16)

Artikel 16 Bestyrelsesmedlemmer

Art. 16 svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 16.

Artiklen indebærer, at såfremt en fysisk person, der er hjemmehørende i den ene stat, modtager honorar og/eller andre lignende vederlag som bestyrelsesmedlem i et selskab hjemmehørende i den anden stat (kildestaten), kan kildestaten beskatte honoraret. Ifølge overenskomstens tekst omfatter den også bestyrelsesvederlag modtaget af juridiske personer. I Danmark skal bestyrelsesmedlemmer dog være fysiske personer.

Udfører bestyrelsesmedlemmet andet arbejde for selskabet, vil honoraret for dette sædvanligvis være omfattet af art. 15 eller art. 7.

Bestemmelsen omfatter ikke honorar eller vederlag for deltagelse i offentlige selskabers bestyrelser, udvalg, nævn, råd m.fl. Et sådant vederlag skal i stedet henføres under overenskomstens art. 19, medmindre der er tale om udførelse af hverv i forbindelse med erhvervsvirksomhed som nævnt i art. 19, stk. 3. Det er uafklaret, om bestemmelsen også omfatter vederlag, som oppebæres af et medlem af et selskabs tilsynsråd. Af kommentar nr. 3 til OECD-modeloverenskomstens art. 16 fremgår, at bestemmelsen kun finder anvendelse på bestyrelser, men ikke sammenlignelige selskabsorganer, medmindre andet er aftalt i overenskomsten. Se hertil Poul Erik Lytken og Louise Dyrup Jensen: »Hvorfor Tilsynsråd?« i Signatur nr. 3, september 2013, s. 30ff.

Bestemmelsen omfatter alene bestyrelsesmedlemmer. Medhjælperes vederlag omfattes af art. 15.

Vederlaget henføres til art. 16, uanset hvilken form der udbetales i (kontanter, frie goder m.v.). Se TfS 2013, 630 om aktiekøberetter. Vederlag i form af aktieoptioner er kun omfattet af art. 16, indtil optionen udnyttes. Hvis aktierne

bliver erhvervet, og hvis de senere afstås med fortjeneste, vil fortjenesten være omfattet af art. 13.

Bestyrerseshonorarer er omfattet af reglerne om begrænset skattepligt i KSL § 2, stk. 1, nr. 2, uanset at arbejdet ikke måtte være udført i Danmark. Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse i selskabsskatteloven.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 16.

(17)

Artikel 17 Kunstnere og sportsudøvere

Art. 17, stk. 1 og 2, svarer i princippet til OECD-modeloverenskomstens art. 17. Herefter kan kildestaten (den stat, hvori aktiviteten udføres) beskatte en entertainer (indtil 2014-opdateringen af OECD-modellen benyttedes udtrykket »kunstner« i stedet for »entertainer«) og en sportsudøvers vederlag, herunder også såfremt vederlaget tilfalder en anden end entertaineren selv, f.eks. et af ham behersket selskab. Det bemærkes, at art. 19 går forud for art. 17, med mindre tjenesteydelserne er udført i forbindelse med erhvervsvirksomhed, der drives af staten, en politisk underafdeling eller en lokal myndighed, jf. art. 19, stk. 3. Det bemærkes ligeledes, at det ikke er afgørende, om entertaineren eller sportsudøveren er lønmodtager eller driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Art. 17 er en særregel, der fraviger både art. 15 og art. 7. Stk. 1 nævner eksempler på, hvad entertainere kan være. Det er klart, at det omfatter teaterskuespillere, filmskuespillere og skuespillere i reklameindslag. Artiklen omfatter også indkomst, der er modtaget for virksomhed af politisk, social, religiøs eller velgørende art, hvis der er indeholdt et underholdningselement. Omvendt omfatter den ikke en foredragsholder eller det administrative og assisterende personale. Om beløbet udbetales direkte til entertaineren eller via en impresario er uden betydning for bestemmelsens anvendelse. Ud over honorarer for faktisk optræden modtager såvel entertainere som sportsudøvere ofte royalties. Almindeligvis vil andre artikler (typisk art. 12) finde anvendelse på beskatningen af royaltyen, når der ikke er nogen direkte forbindelse mellem royaltyindkomsten og en optræden. Reklame- og sponsorindtægter, der ikke kan knyttes direkte til en optræden, behandles efter art. 7 eller 15. Der er efter 2014-opdateringen af OECD-modellen omtalt flere eksempler på dette i kommentarerne til artiklen.

Danmark har som kildestat ved begrænset skattepligt kun beskeden mulighed for at udnytte denne beskatningsret, da der efter national dansk ret først kan ske beskatning, såfremt det konkrete engagement har en sådan karakter, at der opstår et egentligt lønmodtagerforhold, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med KSL § 43, stk. 1.

Vederlag til offentligt ansatte entertainere og sportsfolk er ikke omfattet af denne bestemmelse, men derimod af art. 19, med mindre der er tale om udførelse af hverv i forbindelse med erhvervsvirksomhed som nævnt i art. 19, stk. 3.

Efter art. 17, stk. 3, der ikke findes i OECD-modeloverenskomsten, kan kildestaten ikke beskatte, når virksomheden beskrevet i stk. 1 er væsentligt støttet af offentlige midler fra en af de to stater. I sådanne tilfælde kan indkomsten kun beskattes i den stat, hvor entertaineren er hjemmehørende. Dette sikrer, at officielle kulturarrangementer ikke beskattes i kildestaten.

Der kan i øvrigt henvises til artiklen »OECD's diskussionsoplæg med en opdatering af modeloverenskomstens art. 17 om entertaineres og idrætsudøveres internationale skatteforhold« af Philip Noes, SU 2010, 220.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 17.

(18)

Artikel 18 Pension m.m.

Art. 18 omhandler pensioner og lignende vederlag, der udbetales for tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold. Bestemmelsen i denne overenskomst adskiller sig væsentligt fra OECD-modeloverenskomstens art. 18 om pensioner. Fratrædelsesgodtgørelser er omfattet af 19 og dermed ikke af art. 18. Afgrænsningen mellem en fratrædelsesgodtgørelse og en pension kan i praksis være vanskelig at foretage.

Ifølge OECD-modeloverenskomstens art. 18 kan pensioner og andre lignende vederlag, der udbetales for tidligere tjenesteydelser, kun beskattes i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende, medmindre pensionerne o.l. omfattes af art. 19, stk. 2. Andre pensionsordninger, som skatteyder selv har oprettet,

er i så fald omfattet af art. 18. I praksis ses den formulering ikke i de af Danmark indgåede overenskomsten, idet Danmark indtager den holdning, at beskatningsretten skal tilkomme kildestaten (den stat, hvorfra pensionerne udbetales).

Ifølge denne overenskomst kunne pensioner, livrenter og udbetalinger i henhold til sociallovgivningen, herunder orlovsydelser, jf. præciseringen i det nye stk. 2 i protokolpunkt VII, tidligere kun beskattes i kildestaten. I henhold til protokol af 4/4 2008, artikel V er art. 18 nu ændret således, at pensionsudbetaling m.v. ikke kun kan beskattes i kildestaten. Det betyder, at også bopælslandet kan beskatte pensionsudbetalinger m.v. Bestemmelsen omfatter – i modsætning til OECD-modeloverenskomsten – såvel offentlige som private pensioner. Danmark har i henhold til lov nr. 1193 af 10/12 2008, hvormed protokollen implementeres i dansk ret vedtaget en overgangsordning. Overgangsordningen medfører, at personer, der pr. 8/10 2008 var fuldt skattepligtige til Danmark, og som senest den 31/1 2009 er begyndt at modtage pension fra Finland, Island, Norge eller Sverige, er omfattede af den hidtidige ordning, hvor pensionsudbetalingen alene beskattes i kildelandet. Det betyder, at personer omfattet af overgangsordningen fortsat alene skal betale skat af pensionsudbetalingen i kildelandet. Overgangsordningen gælder, så længe den pågældende bliver fuldt skattepligtig uden afbrud. Hvis en person er omfattet af overgangsordningen gælder ordningen også andre pensionsordninger, hvor udbetalingen påbegyndes senere end den 31/1 2009.

Protokollen af 4/4 2008 medfører endvidere en tilføjelse af et pkt. VIIa til 1996-protokollen til overenskomsten, således at der for Finland og Sverige gælder visse undtagelser til art. 18, stk. II i praksis kan der opstå tvivl om, hvad der betragtes som udbetalinger i henhold til sociallovgivningen; omfattet er i hvert fald folkepension, førtidspension og lignende. Der kan i øvrigt henvises til TfS 1998, 306 om samme emne. Se TfS 2001, 584 (vedrører sociale ydelser), TfS 2003, 221 og 2006, 1041.

Af stk. 2 fremgår, at underholdsbidrag, der betales af en person i en kontraherende stat til en person i en anden kontraherende stat, er fritaget for beskatning i den anden stat, hvis bidraget havde været fritaget for beskatning, hvis modtageren havde været hjemmehørende i staten, hvorfra bidraget udbetales. Udtrykket »livrente« defineres i stk. 3 som et fastsat beløb, som skal udbetales til en fysisk person periodisk til fastsatte tider i løbet af den pågældendes livstid eller i et angivet tidsrum eller i et tidsrum, der lader sig bestemme, og som erlægges på grundlag af en forpligtelse til at præstere disse udbetalinger som modydelse for dertil svarende fuldt vederlag i penge eller penges værdi. I protokolpunkt VII, stk. 1, findes en bestemmelse, der regulerer beskatningen af pensioner m.m. i forholdet mellem Danmark og Færøerne.

Det følger af bestemmelsen, at i forholdet mellem Danmark og Færøerne afviges det generelle princip, således at der er eksklusiv »bopælsstatsbeskatning«, for så vidt angår pension, livrente, sociale sikringsydelser, underholdsbidrag og andre tilsvarende ydelser. I PBL § 40 A er der etableret en deleordning mellem Danmark og Færøerne vedrørende den afgift efter PBL, som en fuldt skattepligtig person på Færøerne skal betale ved udbetaling af en i Danmark oprettet pensionsordning.

Den danske og svenske regering indgik den 29/10 2003 en aftale om visse skattespørgsmål (grænsegængeraftale). Denne er implementeret i dansk ret ved lov nr. 974 af 5/12 2003. Grænsegængere har ifølge den dansk/svenske grænsegængeraftale fradragsret i arbejdslandet for indskud til skattebegunstigede pensionsordninger i bopælslandet, og der ses tilsvarende bort fra arbejdsgiverens indbetalinger til ordningen ved indkomstopgørelsen. Endvidere kan personer, som flytter fra det ene land til det andet fortsætte med at indskyde med fradragsret på den eksisterende ordning i det hidtidige bopælsland. Bidragene er dog alene fradragsberettigede inden for de beløbsgrænser, som gælder i begge lande. Reglerne gælder fra og med 1/1 2004.

Bestemmelsen omfatter både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. En grænsegænger er i bestemmelsen defineret som en lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, som arbejder og beskattes i det ene land og bor i det andet. Indkomsten, som kan beskattes i arbejdslandet, skal udgøre mindst 75 pct. af den samlede nettoindtægt fra personligt arbejde i tjensteforhold eller selvstændig erhvervsvirksomhed.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med aftalens art. 5, stk. 2, hvorefter kildelandet har pligt til at beskatte udbetalinger, når det andet land har givet fradrag for pensionsindskud som følge af denne bestemmelse.

Danmark har generelt national hjemmel til som kildestat, ved begrænset skattepligt, at beskatte disse ydelser i KSL § 2, stk. 1, nr. 9-12.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 18.

(19)

Artikel 19 Offentlige hverv

Bestemmelserne i art. 19 fastlægger det princip, at den stat, der udbetaler løn og vederlag (herunder også personalegoder såsom fri bil, bolig og syge- eller livsforsikringsdækning) for arbejde, som alt overvejende hovedregel kan beskattes vederlaget. Den adskiller sig derved fra art. 15, som ellers ville være blevet anvendt. Bestemmelsen omfatter ikke offentlige pensioner, se art. 18. Art. 19 svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 19, stk. 1 og 3, men har altså ikke medtaget stk. 2 om pensioner. Det betyder, at gage, løn og andet lignende vederlag fra offentlige myndigheder kun beskattes i udbetalersstaten, medmindre modtageren både er hjemmehørende og statsborger i bopælsstaten eller ikke er blevet hjemmehørende der alene med det formål at udføre hvervet, jf. stk. 2. Bestemmelsen har betydning for f.eks. ambassadepersonale, men omfatter også DANIDA-udsendte, ph.d.-studerende udsendt til udenlandske uddannelsesinstitutioner, visse personer udsendt af Forsvarsministeriet m.fl.

Spørgsmålet er, hvornår en institution kan kvalificeres som værende en del af den offentlige forvaltning. Der kan ved vurderingen lægges vægt på forhold som:

- om institutionen er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og om lovgivningen må fortolkes således, at institutionen er en offentlig forvaltningsmyndighed, eller

- om institutionen tildeles ressourcer via en driftsbevilling på statens finanslov eller via en bevilling på de kommunale budgetter, hvor bevillingen er opført enten under overskriften »egne« institutioner eller under overskriften »andre offentlige myndigheder«.

Som eksempler på institutioner, der som arbejdsgiver efter dansk opfattelse anses for offentlige, kan f.eks. nævnes Det Kongelige Teater, Odense Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Radio, se TfS 1984, 65 TSS, TfS 1996, 338 TSS, TfS 1999, 733 og TfS 2008, 908 SR. Der kan endvidere nævnes Nationalbanken, ATP og Lodsvesenet herunder Lodspensionskassen, LSRM 1978, 29, TfS 1991, 37 TSS og TfS 1986, 261 ØLD. Se TfS 2002, 311 og TfS 2004, 224 om beskætning af læger fra Danmark, der arbejder i andre nordiske lande.

Reglen omfatter også vederlag udbetalt under barsel, se TfS 2008, 1072 VLD. Danmark har national beskatningshjemmel i KSL § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, og i KSL § 2, stk. 1, nr. 1, 9, 12.

Stk. 3 svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 19, stk. 3. Det følger af bestemmelsen, at de almindelige bestemmelser om personlige tjenesteydelser (art. 15), om bestyrelses honorarer (art. 16) og om kunstnere og sportsudøvere (art. 17) finder anvendelse i stedet for stk. 1 og 2 i tilfælde, hvor vederlaget udbetales i forbindelse med erhvervsvirksomhed, som udøves af en kontraherende stat, dens politiske underafdelinger, lokale myndigheder eller offentligretlige institutioner. Hvis en stat således optræder som erhvervsdrivende, er den undergivet de samme regler om beskatningsret til løn og bestyrelses honorarer, der gælder for private erhvervsdrivendes ansatte. Vederlag til offentligt ansatte kunstnere og sportsfolk vil være omfattet af art. 17 og ikke af art. 15.

Der kan endvidere henvises til artikel af Bent Munch Pedersen: »OECD-modelkonventionens art. 19 (offentlige hverv)« i SU 1998, 155 samt til Skattekartotekets kap. 14.4.18.2, Pension for en tidligere ansættelse hos en offentlig myndighed, af Leif Christensen.

I protokolpunkt VIII findes en særlig bestemmelse vedrørende beskatningen af offentligt ansatte i forholdet mellem Danmark og Færøerne. Tidsgrænserne i bestemmelsen er justeret i forhold til 1989-overenskomsten.

Yderligere knytter protokolpunkterne II om den faste forbindelse over Øresund sig til artiklen.

Danmark og Sverige indgik i 2003 den første såkaldte Øresundsafte, lov nr. 974 af den 5/12 2003, som skulle understøtte et integreret arbejdsmarked i Øresundsregionen ved at fjerne en række skattemæssige hindringer for de tusindvis af personer, som pendler mellem Danmark og Sverige for at komme på arbejde. Den danske og svenske regering den 10. juni 2024 indgik en ny Øresundsafte, lov nr. 1176 af den 19/11 2024, som afløser den tidligere gældende aftale. Den nye aftale har virkning fra den 1/1 2025.

Den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1, fastslår, at hvis en person, der er hjemmehørende i det ene land (Danmark eller Sverige), oppebærer løn eller andet lignende vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, som normalt udføres i det andet land, for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i dette andet land, eller ved et fast driftssted eller et fast sted, som personens arbejdsgiver ifølge den nordiske aftale eller en gældende aftale med et tredjeland har i dette andet land, skal arbejdet ved anvendelse af overenskomstens art. 15, stk. 1 og 2, eller art. 19, stk. 1 og 2, anses for udført i dette andet land, selvom arbejdet faktisk udføres

- i det førstnævnte land, eller
- i et tredjeland, hvis arbejdet udgør tjenesterejse eller andet lignende arbejde af lejlighedsvis karakter,

men kun, hvis arbejdet i det andet land udgør mindst halvdelen af arbejdstiden i hver tolv måneders periode.

Det betyder overordnet, at grænsegængere, som bor i det ene land, og som normalt udfører arbejdet i det andet land for en arbejdsgiver i dette andet land, bliver beskattet i arbejdsgiverens hjemland af hele lønindkomsten, uanset at dele af arbejdet reelt udføres udenfor arbejdsgiverlandet, forudsat at betingelserne i den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1 og 2, i øvrigt er opfyldte. At lønindkomsten beskattes i arbejdsgiverens hjemland er det letteste for grænsegængerne og deres arbejdsgivere, og det understøtter, at betalingen af indkomstskat og sociale bidrag betales i et og samme land for så vidt angår hele lønindkomsten.

Bestemmelsen medfører, at arbejde, som faktisk udføres i bopælslandet eller i et tredjeland ved anvendelse af overenskomstens art. 15 eller art. 19, anses for udført i arbejdsgiverlandet med den konsekvens, at lønnen skal beskattes i arbejdsgiverlandet.

Det er en forudsætning, at arbejdet udføres for arbejdsgiveren. Hvem, der er den pågældendes arbejdsgiver, afgøres efter dansk skatterets almindelige principper herfor.

Bestemmelsen opregner to tilfælde, hvor arbejde, som ikke udføres i arbejdsgiverlandet, ved anvendelsen af art. 15 eller 19 i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst skal anses for udført i arbejdsgiverlandet.

Det første tilfælde er, hvor arbejdet udføres i grænsegængerens bopælsland, jf. den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1, litra a.

Det andet tilfælde er det, hvor grænsegængerens udfører arbejdet i et tredjeland som følge af tjenesterejser eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter, jf. den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1, litra b. Der kan eksempelvis være tale om kurser, konferencer, messer eller lignende.

Der er indsat en måleperiode for, hvor stor en del af arbejdet, der kan udføres udenfor arbejdsgiverlandet. Arbejdet i arbejdsgiverlandet skal således mindst udgøre halvdelen af arbejdstiden i hver 12-månedersperiode. Måleperioden skal ses i sammenhæng med den aftale, som Beskæftigelsesministeriet i Danmark og Försäkringskassan i Sverige indgik den 25. april 2024. Opgørelsen af 12-måneders perioden er nærmere beskrevet i bilag til lov nr. 1176 af den 19/11 2024.

Den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1, er en videreførelse af den tidligere gældende Øresundsafte art. 1, stk. 1, med følgende modifikationer:

For det første omfatter den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1, både privatsatte og offentligt ansatte. Den tidligere gældende Øresundsafte art. 1, stk. 1, omfattede alene privatsatte.

For det andet er måleperioden i den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1, fastsat til 12 måneder. Måleperioden i den tidligere gældende Øresundsafte art. 1, stk. 1, var 3 måneder. Opgørelsesmetoden vil i øvrigt være den samme.

For det tredje er det alt arbejde, der udføres i grænsegængerens bopælsland, der efter den nye Øresundsafte art. 1, stk. 1, vil blive anset som udført i

arbejdsgiverlandet. I den tidligere gældende Øresundsftales art. 1, stk. 1, var det alene arbejde udført i grænsegængerens egen bolig, der ansås som udført i arbejdsgiverlandet.

Ved anvendelsen af den nye Øresundsftales art. 1, stk. 1, vil gældende principper for anvendelsen af den tidligere gældende Øresundsftales art. 1, stk. 1, fortsat finde anvendelse, herunder principperne for opgørelsen af måleperioden. Det er således alene selve den tidsmæssige udstrækning af måleperioden, der er ændret i den nye Øresundsftale.

Art. 1, stk. 2, i den nye Øresundsftale fastslår, at hjemmearbejdsreglen i art. 1, stk. 1, gælder

- a) i tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke er hjemmehørende i det andet land (Danmark eller Sverige), hvis den løn eller det andet lignende vederlag, som personen oppebærer, påhviler et fast driftssted eller et fast sted, som arbejdsgiveren ifølge den nordiske aftale eller en gældende aftale med et tredjeland har i det andet land,
- b) i tilfælde, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende i det andet land, kun hvis den løn eller det andet lignende vederlag, som personen oppebærer, ikke påhviler et fast driftssted eller et fast sted, som arbejdsgiveren ifølge den nordiske aftale har i det førstnævnte land.

Den nye Øresundsftales art. 1, stk. 2, litra a, betyder f.eks., at hvis en svensk hjemmehørende pendlers arbejdsgiver i Danmark ikke er hjemmehørende dér, er det en forudsætning for hjemmearbejdsreglens anvendelse, at lønnen, som pendleren modtager, påhviler et fast driftssted eller et fast sted, som arbejdsgiveren ifølge den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst eller en aftale med et tredjeland har i Danmark. Og omvendt for så vidt angår en dansk hjemmehørende pendlers arbejdsgiver i Sverige.

Art. 1, stk. 2, litra b, betyder, at hvis lønnen for det udførte arbejde i bopælslandet påhviler et fast driftssted, som arbejdsgiveren har dér, finder hjemmearbejdsreglen heller ikke anvendelse.

Den nye Øresundsftales art. 1, stk. 2, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 1, stk. 2. Ved anvendelsen af den nye Øresundsftales art. 1, stk. 2, vil gældende principper for anvendelsen af den tidligere gældende Øresundsftales art. 1, stk. 2, derfor fortsat finde anvendelse.

Art. 1, stk. 3, i den nye Øresundsftale fastslår, at en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i et af landene (Danmark eller Sverige), som har en person ansat, der er hjemmehørende i det andet land, i et ansættelsesforhold, som normalt skal udføres i det førstnævnte land, for så vidt angår den pågældende ansatte ikke er forpligtet til at indeholde skat på vegne af det land, hvis ansættelsen påtænkes udført på en sådan måde, at skattepligt for udbetalt løn eller andet lignende vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold ikke indtræder i det andet land som følge af art. 1, stk. 1 og 2.

Art. 1, stk. 3, medfører, at den gældende pligt for ikke-svenske arbejdsgivere til efter svensk ret at registrere sig hos Skatteverket og indeholde svensk skat af lønindkomst, der skal beskattes i Sverige, ikke vil gælde for danske arbejdsgivere med øresundspendlere ansat, såfremt de pågældende øresundspendleres ansættelse påtænkes udført på en sådan måde, at skattepligten for lønnen ikke vil indtræde i Sverige under iagttagelse af den nye Øresundsftales regler for hjemmearbejde m. v. i Sverige, jf. art. 1, stk. 1 og 2. Hvis ansættelsesforholdet normalt skal udføres i Danmark, vil der således ikke indtræde registrerings- og indeholdelsespligt over for Skatteverket, heller ikke hvis hjemmearbejdet m.v. konkret måtte antage et omfang, som fører til, at beskatningsretten til lønnen overgår til Sverige trods den påtænkte udførelse af arbejdet i Danmark. Art. 1, stk. 3, skal ses i lyset af gældende svensk ret, hvorefter udenlandske arbejdsgivere, dvs. ikke-svenske arbejdsgivere, skal registrere sig hos Skatteverket og indeholde svensk skat af lønindkomst, der skal beskattes i Sverige, hvilket efter svensk ret umiddelbart også vil kunne gælde danske arbejdsgivere med svensk hjemmehørende ansatte, når beskatningsretten til lønnen måtte overgå til Sverige i forbindelse med hjemmearbejde i Sverige.

Den nye Øresundsftales art. 1, stk. 3, er ny i forhold til den tidligere gældende Øresundsftale.

Art. 1, stk. 4, i den nye Øresundsftale fastslår, at hvor der i et af landene (Danmark eller Sverige) indføres restriktioner eller anbefalinger om begrænset

bevægelighed mellem de to lande af hensyn til befolkningens sundhed, sikkerhed eller lignende, kan de kompetente myndigheder ifølge den nordiske aftale indgå en særskilt aftale om, at arbejde efter art. 1, stk. 1 og 2, for en begrænset periode skal anses for udført i det af de to lande, hvor arbejdet normalt udføres. En sådan aftale kan også omfatte anvendelsen af art. 1, stk. 3.

Art. 1, stk. 4, betyder, at Danmark og Sverige vil kunne indgå en særskilt aftale om, at hjemmearbejdsreglens betingelse om, at mindst halvdelen af arbejdstiden skal være udført i arbejdsgiverlandet, i en begrænset periode fraviges. Dette vil kunne ske i situationer, hvor Danmark eller Sverige indfører restriktioner eller anbefalinger om begrænset bevægelighed mellem de to lande af hensyn til befolkningens sundhed, sikkerhed eller lignende. Resultatet af en sådan særskilt aftale vil være, at hjemmearbejde for en begrænset periode vil skulle anses for udført i arbejdslandet, hvormed beskatningsretten til lønnen for hjemmearbejdet m.v. vil blive fastholdt i arbejdslandet uanset omfanget af arbejde i arbejdsgiverlandet.

Den nye Øresundsftales art. 1, stk. 4, er ny i forhold til den gældende Øresundsftale.

Efter den tidligere gældende Øresundsftales art. 1 skiftedes der ikke beskatningsland ved hjemmearbejde i egen bolig eller ved tjenesterejser samt andet arbejde af lejlighedsvis karakter i bopælslandet eller i en tredjestat. Der betales således skat til arbejdsgiverlandet. Det var en betingelse, at arbejdet i arbejdsgiverlandet udgjorde mindst halvdelen af arbejdstiden i løbet af en sammenhængende periode på 3 måneder. Det var endvidere en betingelse, at vederlaget for det udførte arbejde ikke påvilede et fast driftssted, som arbejdsgiveren havde i bopælslandet.

Efter de tidligere gældende ret var personer, der var begrænset skattepligtige til Danmark af deres løn efter KSL § 2, stk. 1, litra a, og som havde bopæl i Sverige tillige indkomstskattepligtige af den indkomst, som Danmark havde beskatningsretten til efter den dagældende Øresundsftales art. 1, selv om arbejdet udførtes i Sverige eller i et tredjeland. Indkomsten var A-indkomst. Det fulgte af § 2, stk. 1, i den tidligere grænsegængerftale.

Det betød, at de pågældende skulle betale indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag af lønnen for hjemmearbejdet m.v. til Danmark, og at arbejdsgiveren var forpligtet til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af lønnen for hjemmearbejdet m.v.

Ifølge § 2, stk. 1, i den nye Øresundsftale, lov nr. 1176 af den 19/11 2024, er personer, der er skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, litra a, tillige indkomstskattepligtige af indkomst, som Danmark kan beskatte i henhold til aftalens art. 1. Indkomsten henregnes til A-indkomst efter KSL § 43, stk. 1. Det betyder, at lønindkomsten for hjemmearbejdet m.v. fremover er omfattet af begrænset skattepligt, ligesom lønindkomsten vil være A-indkomst, således at den danske arbejdsgiver skal indeholde arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af lønnen for hjemmearbejdet m.v. En svensk hjemmehørende person, der normalt udfører sit arbejde i Danmark, vil dermed fortsat skulle betale dansk indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag af den del af indkomsten, som omfattes af aftalens art. 1. Der skal dog kun betales arbejdsmarkedsbidrag, når lønmodtageren er socialt sikret i Danmark.

I § 2, stk. 2, i den nye grænsegængerftale fremgår det, at fradrag efter den nye Øresundsftales art. 2 fradrages i den personlige indkomst, jf. PBL § 3. Art. 2, stk. 1, i den nye Øresundsftale fastslår, at hvis en fysisk person erhverver indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold, som efter art. 7, 14, 15 eller 19 i den nordiske aftale kan beskattes eller kun kan beskattes i et af de to lande, og deltager i en pensionsordning i det andet land, skal

- a) bidrag, som denne person betaler til pensionsordningen, være fradragsberettiget i det førstnævnte land, eller
- b) bidrag, som denne persons arbejdsgiver betaler til pensionsordningen, ikke anses som skattepligtig indkomst i det førstnævnte land for personen samt være fradragsberettiget i dette land for arbejdsgiveren.

Art. 2, stk. 1, litra a, betyder, at de to lande giver grænsegængere og tilflyttere fradrag for grænsegængerens eller tilflytterens indbetalinger på private pen-

sionsordninger i det andet land. Bestemmelsen omfatter såvel lønmodtagere som selvstændigt erhvervsdrivende.

Art. 2, stk. 1, litra b, betyder, at der er tale om bidrag indbetalt af en lønmodtagers arbejdsgiver, medregnes bidragene ikke ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst (bortseelsesret), og arbejdsgiveren har fradrag for bidragene.

Den nye Øresundsftales art. 2, stk. 1, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 2, stk. 1.

Art. 2, stk. 2, fastslår, at bidraget dog alene skal være fradragsberettiget eller ikke anses som skattepligtig indkomst i det førstnævnte land (Danmark eller Sverige) indenfor de beløbsgrænser, som gælder for bidrag, der betales til en pensionsordning efter lovgivningen i begge de to lande.

Danmark skal således kun give fradrag for indskud til en svensk pensionsordning, i det omfang personen kunne have indskudt på pensionsordningen med fradragsret inden for såvel de danske som de svenske beløbsgrænser. Tilsvarende skal der kun gives bortseelsesret for arbejdsgiverens indskud til en svensk pensionsordning inden for såvel de svenske som de danske beløbsgrænser.

Den nye Øresundsftales art. 2, stk. 2, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 2, stk. 2.

Art. 2, stk. 3, fastslår, at art. 2 kun gælder

- a) i tilfælde, hvor personen, som kan beskattes eller kun kan beskattes i det førstnævnte land (Danmark eller Sverige) af indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold i dette land, er hjemmehørende i det andet land, hvis indkomsten udgør mindst 75 pct. af den pågældendes samlede indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold med fradrag af samtlige udgifter afholdt for at erhverve indkomsten (nettoindtægt), eller
- b) i tilfælde, hvor personen, som kan beskattes eller kun kan beskattes i det førstnævnte land (Danmark eller Sverige) af indkomst fra erhvervsvirksomhed, frit erhverv eller personligt arbejde i tjenesteforhold i dette land, er hjemmehørende i dette land, hvis personen deltog i og bidrag blev betalt til pensionsordningen, umiddelbart inden den pågældende blev hjemmehørende i dette land.

Art. 2, stk. 3, betyder, at pensionsbidragene alene er fradragsberettigede eller bortseelsesberettigede i det omfang, at der enten er tale om a) en person, der er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, og som arbejder og beskattes i det ene land og bor i det andet, ligesom den del af personens indkomst, som kan beskattes i arbejdslandet, skal udgøre mindst 75 pct. af den samlede nettoindtægt fra personligt arbejde i tjenesteforhold eller selvstændig erhvervsvirksomhed, eller b) en tilflytter, der er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, som er hjemmehørende i det ene land, og som umiddelbart inden tilflytningen dertil deltog i og bidrog til en pensionsordning i det andet land.

Bestemmelsen i art. 2, stk. 3, skal ses i sammenhæng med den nye Øresundsftales art. 6, stk. 2, som bestemmer, at kildelandet har pligt til at beskatte pensionsudbetalinger til en person, der er hjemmehørende i kildelandet, når det andet land har givet fradrag for pensionsindskud som følge af denne bestemmelse.

Den nye Øresundsftales art. 2, stk. 3, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 2, stk. 3.

Art. 2, stk. 4, i den nye Øresundsftale fastslår, at ved anvendelsen af art. 2, stk. 1, skal udtrykket "pensionsordning" betyde en ordning, som

- a) for Danmarks vedkommende er omfattet af PBL afsnit I,
- b) for Sveriges vedkommende er omfattet af 28 eller 58 kap. i indkomstskatteloven (1999:1229).

Art. 2, stk. 4, betyder, at det er en betingelse, at pensionsordningen er en skattebegünstiget ordning i ordningens hjemland. De relevante ordninger er for Danmarks vedkommende pensionsordninger omfattet af PBL afsnit I, som indeholder reglerne om de skattebegünstigede pensionsordninger, og

for Sveriges vedkommende pensionsordninger omfattet af kapital 28 eller 58 i indkomstskatteloven (1999:1229).

Det bemærkes, at aldersopsparinger er omfattet af PBL afsnit I, men da der ikke er fradragsret for indbetalinger hertil efter dansk ret, vil der heller ikke være fradragsret for dem i Sverige efter art. 2. Tilsvarende gælder danske kapitalpensioner, da beløbsgrænsen for indbetaling hertil udgør 0 kr., jf. PBL § 16.

Afkastet af en svensk pensionsordning omfattet af fradrags- eller bortseelsesret efter art. 2 vil skulle behandles efter PBL §§ 53 A eller 53 B i det omfang, at pensionsopspareren er fuldt skattepligtig til Danmark.

Efter PBL § 53 A skal det løbende afkast af pensionsordningen medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Er der tale om en ordning, der er oprettet, mens pensionsopspareren ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, og er samtlige indbetalinger foretaget til ordningen før dette tidspunkt blevet fradraget i pensionsopsparerens skattepligtige indkomst i overensstemmelse med lovgivningen i den stat, hvor pensionsopspareren var skattepligtig på indbetalingstidspunktet, behandles ordningen dog efter PBL § 53 B. I denne situation vil afkastet være skattefrit, jf. PBL § 53 B, stk. 5.

Uanset om ordningen er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A eller 53 B, vil Sverige kunne beskatte afkastet. Er ordningen omfattet af PBL § 53 A, vil Danmark som bopælsland i givet fald skulle foretage lempelse for den svenske skattebetaling i den danske skat.

Den nye Øresundsftales art. 2, stk. 4, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 2, stk. 4.

Den nye Øresundsftales art. 2 er således i sin helhed en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 2. Ved anvendelsen af den nye Øresundsftales art. 2 vil gældende principper for anvendelsen af den gældende Øresundsftales art. 2 fortsat finde anvendelse.

Ifølge den nye Øresundsftales art. 3 skal fysiske personers udgifter for rejser over Øresundsbroen skal tages i betragtning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis de afholdes for normal rejse mellem den sædvanlige bopæl og arbejdspladsen. Der er dog kun ret til fradrag, hvis sådanne almindelige betingelser for hvad der gælder for sådanne rejser, er opfyldt, eksempelvis for så vidt angår krav om tidsbesparelse. Udgifterne skal tages i betragtning med udgangspunkt i den dokumenterede udgift til billigste periodeabonnement for passage i personbil henholdsvis passage med kollektivt transportmiddel.

Dermed er Danmark og Sverige forpligtede til at indrømme fradrag for broafgiften på Øresundsforbindelsen, når afgiften afholdes for rejse mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Fradraget gives dog kun, såfremt de almindelige vilkår for befordringsfradrag er opfyldte. De almindelige vilkår, der skal være opfyldte, er de vilkår, som det enkelte land har opstillet. For Danmarks vedkommende er det betingelserne i LL § 9 C, der er relevante.

Den nye Øresundsftales art. 3 er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 3.

Den nye Øresundsftales art. 6, stk. 1, fastslår, at det land, som tillægges beskatningsretten efter Øresundsftalens art. 1, skal beskatte lønmodtageren efter dette lands regler for lønmodtagerbeskatning, selvom arbejdet faktisk udføres i det andet land eller i et tredjeland.

Art. 6, stk. 1, skal ses i sammenhæng med den nye Øresundsftales art. 1, hvorefter de to lande har beskatningsretten til arbejde, som udføres i det andet land af lønmodtagere hjemmehørende i dette land. Af lovens § 2, stk. 1, lov nr. 1176 af den 19/11 2024, fremgår det, at lønindkomsten derfor fremover er omfattet af den begrænsede skattepligt, ligesom lønindkomsten foreslås at skulle være A-indkomst, således at den danske arbejdsgiver vil skulle indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af lønnen for hjemmearbejdet m.v. Der er tale om en videreførelse af en enslydende bestemmelse i den tidligere grænsegængeraftale.

En svensk hjemmehørende person, der normalt udfører sit arbejde i Danmark, vil dermed fortsat skulle betale dansk indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag af den del af indkomsten, som omfattes af aftalens art. 1. Der skal dog kun betales arbejdsmarkedsbidrag, når lønmodtageren er socialt sikret i Danmark.

Den nye Øresundsftales art. 6, stk. 1, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 5, stk. 1.

Art. 6, stk. 2, i den nye Øresundsftale, fastslår, at pensioner eller livrenter, der betales fra et land til en person, som er hjemmehørende i dette land, skal beskattes efter dette lands almindelige regler, selvom dette land ikke har nedsat sin beskatning i forbindelse med bidrag til denne ordning, når det andet land efter Øresundsftalens art. 2 tidligere har anset bidrag betalt

- a) af den fysiske person for at være fradragsberettiget, eller
- b) af den fysiske persons arbejdsgiver for ikke at være skattepligtig indkomst for den fysiske person samt for at være fradragsberettiget ved beregningen af arbejdsgiverens skattepligtige indkomst.

Øresundsftalens art. 6, stk. 2, skal ses i sammenhæng med aftalens art. 2, hvorefter der gives fradrag for pensionsindskud i det andet land. Efter bestemmelsen er landene forpligtede til at beskatte hjemmehørende personer, som får pensionsudbetalinger fra et institut i bopælslandet, når det andet land har givet fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne efter aftalens art. 2. Bestemmelsen skal sikre, at eksempelvis en svensk hjemmehørende tidligere grænsegænger, som har fået fradrag i Danmark for sine pensionsbidrag til en svensk ordning som følge af art. 2, bliver beskattet i Sverige af udbetalingerne. Danmark vil ikke selv kunne beskatte personen, idet hverken personen eller instituttet er hjemmehørende i Danmark.

Danmark har allerede national hjemmel til at beskatte udbetalinger til dansk hjemmehørende personer fra fradrags- og bortseelsesberettigede pensionsordninger omfattet af PBL afsnit I, jf. PBL § 20.

Den nye Øresundsftales art. 6, stk. 2, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 5, stk. 2.

Art. 6, stk. 3, i den nye Øresundsftale fastslår, at bestemmelserne om fradrag for bidrag til en pensionsordning efter aftalens art. 2 og for udgifter til rejser over Øresundsbroen efter aftalens art. 3 alene gælder, hvis den fysiske persons indkomst beregnes på nettobasis med mulighed for fradrag for udgifter.

Art. 6, stk. 3, skal ses i lyset af de svenske SINK-beskatningsregler. Efter disse regler kan dansk hjemmehørende grænsegængere vælge at blive beskattet med 25 pct. af deres svenske bruttoindkomst. Bruttoindkomstopgørelsen knyttet til beregningen af SINK-skatten gør det ikke muligt at foretage fradrag for pensionsindbetalinger og befordringsudgifter. Bestemmelserne i aftalens art. 2 og art. 3 om disse fradrag finder derfor alene anvendelse, hvis beskatningen af den pågældende person sker på nettobasis med mulighed for fradrag for udgifter, dvs. almindelig svensk indkomstbeskatning. Det betyder, at Sverige ikke er forpligtet til at give fradrag for pensionsindbetalinger og befordringsudgifter efter aftalens art. 2 og art. 3 til personer, der er omfattet af svensk SINK-beskatning.

For så vidt angår Danmark gælder dette tilsvarende for personer, der er omfattet af forskerskatteordningen, som ligesom den svenske SINK-skat er en beskatning af bruttoindkomsten uden mulighed for fradrag.

Den nye Øresundsftales art. 6, stk. 3, er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 5, stk. 3.

Den nye Øresundsftales art. 6 er således i sin helhed en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsftales art. 5. Ved anvendelsen af den nye Øresundsftales art. 6 vil gældende principper for anvendelsen af den tidligere gældende Øresundsftales art. 5 fortsat finde anvendelse.

Finland: Det finske finansministerium har meddelt, at de finske universiteter ikke skal anses for en del af den offentlige sektor i relation til indkomstbeskatningen. Ansatte ved finske universiteter bliver stillet som privat ansatte i relation til forskellige interne skattelovsbestemmelser og dermed også i relation til Finlands DBO'er. For ansatte ved finske universiteter, der er hjemmehørende i Danmark, vil lempelsen afhænge af, hvor personen er socialt sikret.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 19.

(20)

Artikel 20 Studerende og praktikanter

Bestemmelsen tager sit udgangspunkt i OECD-modeloverenskomstens art. 20. Dog er det nærmere præciseret – hvilket er en ændring i forhold til 1989-

overenskomsten – hvilke studier der omfattes af bestemmelsen. Det fremgår således, at studerende ved studier, der er af en sådan karakter, at de berettiger til offentlig studiestøtte, og forretnings-, fiskeri-, industri-, landbrugs- eller skovbrugsfaglige, der alene opholder sig i en kontraherende stat med henblik på studier eller praktikophold, og som umiddelbart forud for opholdet var hjemmehørende i en anden kontraherende stat, ikke beskattes i opholdsstaten af beløb fra kilder uden for denne stat, hvis de modtages til underhold, studium eller praktik. Se TfS 2002,528. Præciseringen har til hensigt at sikre, at det alene er studier og uddannelse i mere traditionel forstand, der er omfattet af bestemmelsen.

Bestemmelsen opfatter også tilfælde, hvor en studerende allerede har gennemført en højere uddannelse, jf. LSRM 1978, 28 LSR. Se dog modsat resultat i RR 1978, SM 6, TfS 1984, 265 LSR og i TfS 1985, 44 DEP. En gennemført HF- eller studentereksamen eller lignende uddannelser er ikke til hinder for at blive omfattet af art. 20, jf. TfS 1992, 297 TSS.

Af den juridiske vejledning, 2019-1, afsnit C.F.8.2.2.20.1, Artikel 20: Studerende m.m., fremgik indtil 2019, at "Med hensyn til praktikanter kan Udlændingestyrelsens kriterier lægges til grund for, om der er tale om uddannelse, der falder ind under artikel 20. Heri ligger bl.a., at praktikanten skal være mellem 18 og 35 år. Praktikopholdet skal have til formål at supplere en allerede påbegyndt eller erhvervet uddannelse i hjemlandet, og det skal være fagligt og tidsmæssigt relevant for uddannelsen i hjemlandet. Se mere på www.nyidanmark.dk".

Denne udlægning blev imidlertid ændret af Skattestyrelsen ved styresignal af 21 februar 2019 (STY2019.18.-0702087/TfS 2019, 184).

Da den personkreds, der er omfattet af artikel 20, ikke er den samme i alle dobbeltbeskatningsoverenskomster, skal der i stedet foretages en konkret vurdering af artiklen om studerende (herunder praktikanter og lærlinge) i den enkelte dobbeltbeskatningsoverenskomst. Praksisændringen i 2019 bestod i, at Udlændingestyrelsens kriterier fremover ikke skal lægges til grund for, om der er tale om en uddannelse, der falder ind under artikel 20, da disse kriterier ikke i fuldt omfang afspejler de skattemæssige regler i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.

Konsekvensen heraf er, at man fx fra 2019 ikke længere kan stille krav om, at praktikanten skal være mellem 18 og 35 år, hvis dette krav ikke fremgår af den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst.

For så vidt angår SU vil det i overenskomster med en art. 20 sædvanligvis være sådan, at Danmark har beskatningsretten, hvis en dansker midlertidigt studerer i den anden stat. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende allerede ved studiets påbegyndelse var hjemmehørende i den anden stat.

Der gælder ingen tidsmæssig grænse for varigheden af opholdet i studielandet, så længe opholdet bevarer karakteren af studie- eller uddannelsesophold.

Den stat, hvori studierne m.v. foregår, kan altså ikke beskattes beløb, som f.eks. den studerendes forældre, udenlandske legater, eller udenlandske offentlige myndigheder betaler til vedkommende til dækning af underhold, studium eller uddannelse. Disse beløb skal ikke overstige de udgifter, som det er sandsynligt påløber for at sikre modtagerens underhold, studium eller uddannelse. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, såfremt den studerende flytter til studiestaten før påbegyndelsen af studiet/uddannelsen, jf. TfS 1996, 777 og TfS 2005, 886.

En ph.d.-studerende kan få sit vederlag gennem løn fra et dansk universitet eller vederlag som stipendier fra udlandet eller Danmark.

Hvis den udenlandske ph.d.-studerende er lønnet af det danske universitet eller lignende, er der tale om et lønmodtagerforhold, hvor den pågældende person ikke kan anses for omfattet af artiklen om studerende i modeloverenskomsten.

En deltager i et sædvanligt ph.d.-forløb i Danmark, hvor den pågældende modtager fuld løn fra et universitet her i landet, vil således ikke være omfattet af artikel 20. Dette gælder uanset omfanget og størrelsen af andre danske eller udenlandske stipendier.

Ph.d.-studerende i øvrigt anses for omfattet af artiklen om studerende i modeloverenskomsten, når opholdet overvejende finansieres af stipendier fra

udlandet eller Danmark. Det vil sige at stipendierne skal udgøre mindst 50 % af den pågældendes indkomstgrundlag.

I SKM2017.495.SR fandt Skatterådet således, at det stipendium, spørger modtog fra en fond i Tyskland, var omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Tyskland, artikel 20, da spørger udelukkende finansierede sit studium med dette stipendium.

I SKM2017.496.SR fandt Skatterådet ligeledes, at spørgers ph.d.-legat, som var udbetalt fra Tyskland, var omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 20. Skatterådet kunne derfor bekræfte, at der ikke skulle betales skat i Danmark af legatet.

Konsekvensen af at være omfattet af artikel 20 er, at stipendier fra udlandet ikke beskattes i Danmark.

I TfS1985, 44 udtalte Skattedepartementet, at en britisk forsker, som var på et "postdoctoralt" ophold her i landet, ikke kunne anses for udenlandsk studerende efter artikel 20 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Storbritannien.

Personer, der har et postdoc-ophold i Danmark, er dermed ikke omfattet af artikel 20 om studerende. Deres indtægter fra kilder udenfor studiestarten er således ikke undtaget fra dansk beskatning, og de har ikke mulighed for at få gæstestuderendefradrag.

De studerende fra Færøerne og Island er berettiget til at få det såkaldte fradrag for gæstestuderende (tidligere betegnet som færøfradraget), TfS 2010, 927.

I protokolpunkt IX findes de særlige beskatningsordninger for færøske og islandske studerende i de øvrige nordiske lande samt oplysninger om beskatning i forbindelse med feriarbejde og praktikophold formidlet af Nordjobb. Fradraget betyder, at studerende, der udelukkende i studieøjemed opholder sig midlertidigt her i landet, ikke skal beskattes af vederlag for arbejde udført her, som er nødvendigt for deres underhold. Fra og med indkomståret 2011 fastsættes gæstestuderendefradraget til samme beløb som personfradraget i PSL § 10, stk. 1. (46.500 kr. i 2020). Studerende, der har påbegyndt studieophold i Danmark før 1/1 2011, er dog berettiget til fortsat at anvende fradraget for 2010, 71.000 kr., så længe betingelserne herfor er opfyldt. Fradraget gives i personlig indkomst optjent under studieopholdet før beregning af arbejdsmarkedsbidrag og kan ikke være større end denne indkomst. Beløbet er fastsat på årsbasis og nedsættes i forholdet mellem studieopholdets længde i Danmark og hele kalenderåret. Vederlag ud over dette beløb beskattes sædvanligt. Studieopholdets længde har således afgørende betydning for beregningen af beløbs størrelse.

En person, der ankommer til Danmark i studieøjemed, og som er omfattet af kildeskattelovens § 8, stk. 2, er ikke fuldt skattepligtig. Hvis personen under studieopholdet her i landet får indtægter, som er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, fx fra et studiejob, bliver personen begrænset skattepligtig af disse indtægter.

Hvis en sådan person fx starter sit studieophold den 1. januar år X, men først bliver begrænset skattepligtig den 1. juli år X, hvor personen påbegynder et studiejob, har vedkommende ret til gæstestuderendefradrag fra studieopholdets start, den 1. januar år X (det forudsættes, at personen opfylder betingelserne for at få gæstestuderendefradrag i den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst).

Gæstestuderendefradraget gives både på bachelor-delen og kandidat-delen af de lange videregående uddannelser.

Når der holdes pause i et studieforløb, afbrydes også den periode, som en person kan få gæstestuderendefradrag for. Når der holdes pause, er personen ikke længere studieaktiv, og dermed opholder personen sig ikke længere udelukkende i Danmark i studieøjemed. Hvis studiet genoptages på et senere tidspunkt, skal personen på ny kunne opfylde betingelserne for at kunne få gæstestuderendefradrag. Ufrivillige pauser såsom sygdom og barsel accepteres. Fradraget gives ikke under den ufrivillige pause, men fradraget genoptages, når studiet genoptages.

Den studerendes ret til gæstestuderendefradrag bortfalder som udgangspunkt ikke i tilfælde af studieskift. Hvis studieskiftet fx sker henover sommeren, er det således uden betydning for retten til gæstestuderendefradrag, at personen arbejder i ferien, hvis personen er optaget på studiet før sommerferien.

Retten til gæstestuderendefradrag bortfalder heller ikke, hvis optagelsesregler og tilrettelæggelse af studieforløbet på uddannelse nr. to medfører, at studieskiftet kommer til at tage længere tid, da den studerende ikke har indflydelse herpå. Der bør lægges vægt på, om der er tale om først mulige start på uddannelse nr. to. Et studieskifte kan i mange tilfælde først gennemføres efter ca. 8 måneder, fx hvis en studerende opgiver sit studie ved årsskiftet og det nye studie alene har sommeroptag. Der bør, efter en konkret vurdering, tages individuelle hensyn hertil i disse særlige situationer. Gæstestuderendefradraget reduceres med beløb, der modtages fra udlandet til den studerendes underhold eller uddannelse, samt med beløb, der er skattefri her i landet, f.eks. skattefri rejsegodtgørelse efter LL § 9 A. Fradraget reduceres også med indkomst, som er skattefri her i landet i henhold til en dobbeltbeskatningssaftale.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 20.

(21)

Artikel 21 Virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster

Kulbrintebestemmelsen i art. 21 findes ikke i OECD-modeloverenskomsten. Bestemmelsen har ikke i forbindelse med revisionen af overenskomsten undergået væsentlige ændringer bortset fra, at beskatningen af søfolk på supplyskibe er ændret i overensstemmelse med ændringen af art. 15, stk. 3.

Med 1997-protokollen gennemførtes ændringer af stk. 1 og stk. 7, litra c, i overensstemmelse med ændringen af definitionen af »international trafik«. Art. 21 finder anvendelse i forhold til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster frem for overenskomstens øvrige bestemmelser med undtagelse af art. 8 om skibs- og luftfart. Dette medfører eksempelvis, at indkomst fra skibe, der sejler i international trafik og samtidig efter art. 21s ordlyd er omfattet af denne bestemmelse, skal bedømmes efter art. 8.

Art. 21, stk. 2, fastsætter, under hvilke vilkår den i stk. 1 angivne virksomhed skal anses for udøvet fra fast driftssted. I det omfang, en aktivitet er omfattet af stk. 2, statueres fast driftssted, hvis aktiviteten vedvarer en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 30 dage inden for en 12-måneders-periode, jf. stk. 3.

Ved beregningen af 30-dages-tidsgrænsen medregnes tid, som et interesseforbundet foretagende har brugt i forbindelse med samme projekt, hvis det interesseforbundne foretagendes virksomhed i væsentlig grad er af samme art, jf. stk. 4.

Indkomst, som et foretagende i en kontraherende stat opbevarer ved supplyvirksomhed m.v., kan kun beskattes i denne stat, jf. stk. 5.

Om virksomhed ved drift af supplyfartøjer kvalificeres som international trafik og derfor skal behandles efter art. 8 eller ej, får i praksis således ikke stor betydning, da beskatningsretten i begge tilfælde alene tillægges bopælsstaten.

Bestemmelserne om beskatning af fortjeneste ved afhændelse og om formuebeskatning, for så vidt angår skibe og luftfartøjer i international trafik, finder tilsvarende anvendelse på skibe m.v. omfattet af stk. 5, jf. stk. 6.

Beskatningsretten til løn m.v. er fastlagt i stk. 7. Bestemmelsen finder anvendelse i stedet for art. 15. Også i tilfælde, hvor f.eks. et supplyskib sejler i international trafik, skal mandskabets lønninger beskattes efter stk. 7, også selvom selve skibsfartsvirksomheden beskattes efter art. 8, jf. art. 21, stk. 1. Løn, som opbevares for arbejde i forbindelse med virksomhed omfattet af art. 21, stk. 1 og 2, kan beskattes i kildestaten, hvis arbejdet strækker sig over en periode eller over perioder, som sammenlagt overstiger 30 dage inden for en 12-måneders-periode. Hvis arbejdet ikke overstiger 30 dage, har bopælsstaten beskatningsretten. Dette gælder, uanset om arbejdet udføres for en arbejdsgiver hjemmehørende i kildestaten eller ej. Løn for arbejde i forbindelse med udnyttelse af forekomster på midtlinjen kan under nærmere angivne betingelser kun beskattes i bopælsstaten, jf. stk. 7, litra b.

Efter 1996-overenskomsten kan løn m.v. for arbejde på »supplyskibe« beskattes i det land, hvor rederiet hører hjemme.

Løn m.v. for arbejdet på »supply-luftfartøjer« kan kun beskattes i den stat, hvor luftfartsforetagendet er hjemmehørende, jf. art. 21, stk. 7, litra d.

I stk. 8 findes en indskrænkning i adgangen til at gennemføre en fraflytterbeskatning i situationer, hvor en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som driver virksomhed ud for kysten i en anden kontraherende stat, overflytter en flytbar boreinstallation eller hotelplatform til et område uden for den anden stat.

I det omfang, en rettighed til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster afhænder med fortjeneste, er beskatningsretten til denne fortjeneste tillagt kildestaten, jf. stk. 9. Tilsvarende gælder avancer ved afhændelse af aktier m.v., hvis værdi helt eller i det væsentlige direkte eller indirekte kan henføres til sådan ret.

TfS 1987, 144

TfS 1987, 169

Kommentar: Jf. nu særbestemmelsen i art. 21.

TfS 2003, 352

(22)

Artikel 22 Andre indkomster

Art. 22 svarer stort set til art. 21 i OECD-modeloverenskomsten. Bestemmelsen fastsætter, hvorledes indkomsttyper, som ikke er udtrykkeligt nævnt i de forudgående artikler, skal behandles. Indkomster omfattet af artiklen skal som udgangspunkt alene beskattes i den stat, hvori modtageren er hjemmehørende. Beskatningsretten er henført til bopælsstaten, uanset om den har hjemmel til at udnytte denne beskatningsret.

Artiklen skal endvidere læses i sammenhæng med overenskomsten i øvrigt. Indkomst fra tredjestater er også omfattet. Hvis en person således efter reglerne i de nationale lovgivninger er hjemmehørende i begge stater, men kun anses for hjemmehørende i den ene stat i medfør af overenskomstens art. 4, stk. 2 og 3, kan den anden stat ikke beskatte indkomst fra en tredjestat.

I praksis kan der opstå tvivl om afgrænsningen over til udbetalinger i henhold til sociallovgivningen, som efter denne overenskomst henføres til art. 18. Der kan henvises til TfS 2011, 446, beskatning af sociale ydelser og andre offentlige ydelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomster, og den tidligere TfS 1998, 306 om samme emne.

Værditilvæksten på en livsforsikring omfattet af PBL § 53 A må antages at være omfattet af art. 21. Værditilvæksten på en livsforsikring tilhørende en person, der tilflyttede Danmark midt i et indkomstår kunne kun beskattes i Danmark for den del, der var optjent i perioden efter tilflytningen, se TfS 2003, 386 LSR.

I TfS 2005, 842 har Departementet givet udtryk for, at fratrædelsesgodtgørelser (i ansættelsesforhold) anses for omfattet af art. 15, og dermed ikke omfattet af art. 21.

Art. 21, stk. 2, modificerer bopælsstatens beskatningsret i de tilfælde, hvor en sådan indkomst har direkte forbindelse med et fast driftssted eller fast sted i den anden stat. I så fald er det den anden stat, kildestaten, der har beskatningsretten. Som for alle andre bestemmelser i overenskomsten kræver en dansk beskatning efter denne artikel tillige, at der også findes en national dansk beskatningshjemmel til den pågældende indkomsttype.

Danmark og Sverige indgik i 2003 den første såkaldte Øresundsaftale, lov nr. 974 af den 5/12 2003, som skulle understøtte et integreret arbejdsmarked i Øresundsregionen ved at fjerne en række skattemæssige hindringer for de tusindvis af personer, som pendler mellem Danmark og Sverige for at komme på arbejde. Den danske og svenske regering indgik den 10/6 2024 en ny Øresundsaftale, lov nr. 1176 af den 19/11 2024, som afløser den tidligere gældende aftale. Den nye aftale har virkning fra den 1/1 2025.

Art. 22 i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst regulerer beskatningsretten for indkomst, der ikke kan henføres til nogen af de andre bestemmelser i overenskomsten. Art. 22 medfører således, at Danmark ikke kan beskatte en juridisk eller fysisk person, som er hjemmehørende i Sverige af indkomsttyper, som ikke er omfattede af overenskomstens øvrige artikler, medmindre disse indkomsttyper er knyttet til et fast driftssted (jf. art. 22, stk. 2), som den pågældende har her i landet eller som i øvrigt har kilde i Danmark. I sidstnævnte tilfælde vil Danmark beskatte indkomsten i det omfang, at indkomsten er omfattet af begrænset skattepligt efter KSL § 2. Sagt på en anden måde medfører overenskomstens art. 22, at kun bopælslandet som udgangs-

punkt kan beskatte indkomster, der ikke kan henføres til nogen af de andre bestemmelser i overenskomsten.

Den nye Øresundsaftales art. 4, stk. 1, fastslår, at der efter overenskomstens art. 22, stk. 1, ikke sker beskatning af indkomst i form af studiestøtte, legater eller kunstnerstøtte, som en fysisk person, der er hjemmehørende i en af de to lande, modtager fra det andet land (kildelandet, dvs. det land, hvorfra ydelserne udbetales), dets politiske underafdelinger, lokale myndigheder eller offentligretlige institutioner, forudsat at disse ydelser ville have været fritaget for beskatning i det andet land (kildelandet), hvis personen havde været hjemmehørende i kildelandet. Reglen betyder således, at Danmark som bopælsland, uanset overenskomstens art. 22, stk. 1, ikke vil kunne beskatte studiestøtte, legater eller kunstnerstøtte, som en fysisk person, der er hjemmehørende i Danmark, modtager fra Sverige, hvis ydelserne ville have været fritaget for beskatning i Sverige, hvis personen havde været hjemmehørende dér.

Svensk uddannelsesstøtte er efter svensk skatteret skattefri. Dermed vil studerende, der er hjemmehørende i Danmark, og som modtager svensk SU, ikke blive beskattet i Danmark. Dermed bliver modtagere af den svenske SU fremover behandlet ens, uanset om de bor i Danmark eller Sverige.

Samme princip vil gælde for dansk hjemmehørende modtagere af svenske legater og kunstnerstøtte. I det omfang, at legaterne og kunstnerstøtten ville være skattefri for en modtager, der er hjemmehørende i Sverige, vil Danmark ikke kunne beskatte en dansk hjemmehørende modtager af legaterne og kunstnerstøtten.

Den nye Øresundsaftales art. 4, stk. 1, er ny i forhold til den tidligere gældende Øresundsaftale.

Den nye Øresundsaftales art. 4, stk. 2, betyder, at Danmark uanset overenskomstens art. 22 kan beskatte en juridisk eller fysisk person, som er hjemmehørende i Sverige, af indkomsttyper, som ikke er omfattede af overenskomstens øvrige artikler. Beskatning af indkomst omfattet af art. 22 (anden indkomst) vil i medfør af den nye Øresundsaftales art. 4, stk. 2, således altid kunne ske i det land (kildelandet), hvorfra den hidrører.

I henhold til den nye Øresundsaftales art. 4, stk. 2, vil Danmark for det første fremover kunne beskatte dansk SU, danske legater og dansk kunstnerstøtte, der udbetales til personer, der er hjemmehørende i Sverige. Det er ikke tilfældet i dag, hvor det alene er Sverige, der kan beskatte sådan indkomst, men Sverige beskatter ikke svensk hjemmehørende af dansk SU. Heller ikke danske legater og dansk kunstnerstøtte til svensk hjemmehørende beskattes efter omstændighederne i Sverige. I det omfang, at Sverige beskatter danske legater og kunstnerstøtte, vil Sverige skulle lempes for betalt dansk skat.

Dansk beskatning af uddannelsesstøtte til personer, der er hjemmehørende i udlandet, kræver, at uddannelsesstøtten er omfattet af begrænset skattepligt til Danmark. En lang række af forskellige typer uddannelsesstøtte m.v. er begrænset skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 13-26, herunder uddannelsesstøtte, der udbetales i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, dvs. SU, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 13. Disse ydelser vil fremover blive beskattet af Danmark med afsæt i den nye Øresundsaftales art. 4, stk. 2, i det omfang, at de ikke er omfattede af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomsts øvrige artikler.

Danske legater og kunstnerstøtte har ikke tidligere været omfattet af begrænset skattepligt til Danmark. Efter lovens § 3, lov nr. 1176 af den 19/11 2024, vil legater og kunstnerstøtte, der ydes til personer, som efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i Sverige, være omfattet af begrænset skattepligt til Danmark.

Efter den nye Øresundsaftales art. 4, stk. 2, vil Danmark for det andet fremover kunne beskatte pensionsopsparere, der er hjemmehørende i Sverige, af afkastet af deres danske pensionsordninger.

Med lovens § 5, lov nr. 1176 af den 19/11 2024, er der på denne baggrund indført pensionsafkastskattepligt efter pensionsafkastbeskatningsloven for pensionsberettigede, som efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i Sverige, af afkastet af pensionsordninger, som er omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven, dvs. pensionsordninger, der er skattebegünstigede efter PBL.

Det bemærkes, at afkastskattepligten alene indføres for pensionsordninger, som er omfattet af PBL og altså ikke danske pensionsordninger omfattet af PBL 53 A, dvs. pensionsordninger, der ikke er skattebegunstigede efter PBL. Den nye Øresundsafales art. 4, stk. 2, er ny i forhold til den gældende Øresundsafale.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 22 (OECD modeloverenskomst art. 21).

(23)

Artikel 23 Formue

Aftrapningen af formueskatten medfører, at bestemmelsen i art. 23 ikke længere har den store betydning i Danmark, idet det følger af stk. 7, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i forhold til kontraherende stater, der ikke opkræver almindelig formueskat. Overenskomsten omfatter for Danmarks vedkommende ikke formue, jf. artikel 2, stk. 3, litra a. Danmark er efter bestemmelserne i art. 25 ikke omfattet af reglerne om lempelse for formueskat. Efter stk. 1 kan formuebeskatning af fast ejendom ske i den stat, hvor ejendommen er beliggende.

Tilsvarende gælder formuebeskatning af aktier i selskaber, hvis aktivmasse (før fradrag af passiver) for mindst 75 pct.s vedkommende udgør faste ejendomme i det pågældende land, jf. stk. 2. Denne bestemmelse er indsat på finsk foranledning, da Finland i kommentarerne til OECD-modeloverenskomsten forbeholder sig retten til at beskatte aktier eller andre selskabsandele i finske selskaber, når besiddelsen af sådanne aktier eller andre selskabsandele berettiger til brugen af fast ejendom, der er beliggende i Finland, og som ejes af selskabet.

Efter stk. 3 kan skibe og luftfartøjer, der anvendes i international trafik, og rørlig formue knyttet til sådanne skibe og luftfartøjer kun formuebeskattes i den stat, hvor ejeren er hjemmehørende. Tilsvarende gælder containere, der ikke udelukkende anvendes mellem pladser i en anden stat end den, hvor ejeren er hjemmehørende, jf. stk. 4.

Al anden formue kan kun formuebeskattes i den stat, hvor ejeren er hjemmehørende, medmindre den udgør en del af erhvervsformuen i et fast (drifts)sted i en anden kontraherende stat. I så fald kan denne formue beskattes i denne anden stat, jf. stk. 5 og 6.

Danmark, Norge og Sverige forbeholder sig retten til at indsætte særlige bestemmelser om formue, der udgøres af luftfartøjer i international trafik, når de ejes af luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS). En sådan bestemmelse er ikke direkte indsat i art. 23, men fremgår af protokollens pkt. III. Derudover er der i protokollens pkt. II fastsat en særrregel om opførelse og drift af fast forbindelse over Øresund.

(24)

Artikel 24 Dødsbo

Art. 24 findes ikke i modeloverenskomsten.

Indkomst eller aktiver, som beskattes hos et dødsbo hjemmehørende i et land, kan ikke beskattes hos personer, der er berettiget til en anpart i boet, og som er hjemmehørende i et andet land. Bestemmelsen finder kun anvendelse på dødsboer, der er fuldt skattepligtige i en af de kontraherende stater.

Da Danmark i dag ikke opkræver arveafgift men alene boafgift, svarer princippet i bestemmelsen overordnet set til princippet bag de nationale danske regler.

(25)

Artikel 25 Ophævelse af dobbeltbeskatning

Art. 25 indeholder den såkaldte metodebestemmelse for ophævelse af dobbeltbeskatning.

Den stat, hvori personen er hjemmehørende, skal lempe den dér beregnede skat (eller indkomst) i alle tilfælde, hvor kildestaten enten »kan beskatte« en indkomst, eller hvor kildestaten, på baggrund af en bestemmelse om »kun kan beskatte«, har den udelukkende beskatningsret.

Efter overenskomsten lempes Danmark både efter »creditmetoden«, der er identisk med den metode, der anvendes efter LL § 33, stk. 1, og efter »eksempionsmetoden«.

Hvis en person eller et selskab, som er hjemmehørende i Danmark, modtager en indkomst fra en nordisk kilde, og kildelandet også kan beskatte denne

indkomst, skal Danmark give nedslag med det mindste af to beløb, nemlig enten den skat, der er betalt i kildestaten, eller den del af den danske skat, der falder på den pågældende indkomst. Arbejdsmarkedsbidraget sidestilles i relation til skatteberegningen med en indkomstskat, og derfor indgår arbejdsmarkedsbidraget på lige fod med andre indkomstskatter i lempelsesberegningen, jf. TFS 2007, 1116.

Der er gjort en undtagelse til hovedreglen i forhold til lønindkomst omhandlet i art. 15, stk. 1, og art. 21, stk. 7, litra a, hvor der lempes efter princippet eksemption med progressionsforbehold, og forudsat at den pågældende er omfattet af lovgivningen om social sikring i kildestaten og betaler sociale bidrag til kildestaten, jf. nedenfor.

Der lempes ligeledes efter princippet eksemption med progressionsforbehold i tilfælde, hvor en indkomst kun kan beskattes i kildestaten. Efter denne metode lempes skatten i den stat, hvor personen er hjemmehørende (her Danmark), med den del af skatten, som forholdsmæssigt falder på den pågældende indkomst. Også her indgår arbejdsmarkedsbidraget i lempelsesberegningen. De øvrige kontraherende parter lempelsesmetoder findes i stk. 2-6. Island lempes som hovedregel efter eksemptionsmetoden, hvorimod de øvrige lande i lighed med Danmark som hovedregel anvender creditmetoden.

I protokolpunkt X findes den såkaldte alternative lempelsesmetode. Efter denne bestemmelse kan hver af de kontraherende parter skifte til de i denne bestemmelse nævnte lempelsesmetoder, uden at en genforhandling af overenskomsten er nødvendig. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vedrørende 1996-overenskomsten er kompetencen til at ændre lempelsesmetode med vedtagelsen af lovforslaget tillagt regeringen. Der kan således skiftes til den alternative metode uden at forelægge spørgsmålet for Folketinget. For Danmarks vedkommende findes to alternative metoder. For det første findes en lempelsesbestemmelse, der kan anvendes, hvis Danmark på et senere tidspunkt genindfører formueskatten. Dernæst er der en anden alternativ metode, hvorefter art. 25, stk. 1, litra c, ophæves. Denne anden alternative metode medfører, at lempelsesmetoden, for så vidt angår lønindkomst omfattet af art. 15, stk. 1, og art. 21, stk. 7, litra a, overgår fra eksemptionslempelse til creditlempelse. Ved lov nr. 861 af 30/11 1999 har Folketinget sanktioneret en ændring af lempelsesmetode fra eksemptionslempelse til creditlempelse. Eksempionslempelsen gælder alene personer, der er omfattet af lovgivningen om social sikring i kildestaten i forbindelse med erhvervelse af indkomsten og som betaler sociale bidrag til kildestaten.

Lovændringen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1/1 2000 eller senere. For ansættelsesforhold indgik den 25/11 1999 eller tidligere har lovændringen virkning fra indkomstår, der påbegyndes den 1/1 2001 eller senere. Det afgørende er altså, at lønmodtageren den 25/11 1999 havde indgået en endelig ansættelseskontrakt om arbejde i udlandet. I det omfang ansættelsesforholdet i udlandet forlænges, f.eks. fordi arbejdet forsinkes, vil forlængelsesperioden formentlig også være omfattet af overgangsreglen. Forlænges ansættelseskontrakten, for at lønmodtageren kan påbegynde et helt nyt arbejdsprojekt for samme arbejdsgiver, er det dog tvivlsomt, om overgangsreglen finder anvendelse. De nye regler får ikke betydning, hvis lønmodtageren er omfattet af LL § 33 A (ophold i udlandet i mindst 6 måneder inden for samme indkomstår). Tilsvarende findes i protokolpunkt X alternative metoder, for så vidt angår de øvrige kontraherende parter.

I stk. 7 findes fællesbestemmelser, for så vidt angår lempelsesmetoderne. Afstk. 7, nr. 1, fremgår, at ved lempelsesberegningen i art. 25 anses udtrykket »er erlagt i denne anden stat« for tillige at omfatte skat, der er betalt i en kontraherende stat, og som overføres til den anden kontraherende stat og dér godskrives den pågældende person som skat på samme indkomst.

I stk. 7, nr. 2 og 3, findes en værnsregel – der også findes i 1989-overenskomsten – som har til formål at undgå, at eksemptionslempelsen, for så vidt angår lønindkomst, jf. art. 25, stk. 1, litra c, udnyttes til at opdele lønindkomst på flere lande med en skattebesparelse til følge.

I øvrigt henvises til den omfattende eksemplifikation i Ligningsvejledningen. Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 25 (OECD modeloverenskomst art. 23).

(26)

Artikel 26 Generelle regler om beskatningen

Efter art. 26, stk. 1 har bopælslandet alene beskatningsretten over skatteyderens formue eller indtægter medmindre andet fremgår af overenskomstens øvrige bestemmelser. Stk. 1 er således ikke en absolut beskatningsret, men skal alene ses som et generelt udgangspunkt.

Stk. 2 indeholder en generel regel om subsidier beskatningsret, hvorefter bopælslandet uanset stk. 1, kan opkræve skatter på indtægter og formue, som kildelandet ikke medregner i sin helhed ved beskatningen eller blot ved skatteberegningen.

Bestemmelsen sikrer, at en skatteyder ikke opnår skattefrihed for midler, der ville være blevet beskattet, hvis de kom fra bopælslandet, alene af den grund, at kildelandet kunne have valgt at beskatte det.

Se hertil SKM 2012.7.VLR, SKM 2015.24.HR, SKM 2017.506.HR.

Obs. Overenskomstens artikel 26, stk. 2, finder ikke anvendelse på indkomst for arbejde udført på enten et et færøsk skib, der er registreret i Færøsk International Skibsregister, eller et dansk skib, der er registreret i Dansk International Skibsregister. Se lov nr. 1412 af 21. december 2005, artikel 1.

Bestemmelserne i stk. 3 og 4 er ophævet med protokol af 4/4 2008, artikel VI som følge af ændringerne i art. 18.

I stk. 3 (der med protokol af 4/4 2008 ændres til stk. 3) findes en bestemmelse om omvendt subsidier beskatningsret for indkomst omfattet af artikel 14, stk. 1, og 15, stk. 2 og 4, litra a-b, hvorefter beskatningsretten for en kontraherende stat kan udnyttes, hvis det land, der er tillagt beskatningsretten, på grund af sin nationale lovgivning ikke beskatter indkomsten. I tilfælde, hvor der grundet bundfradrag ikke pålægges skat af en indkomst, skal den subsidierede beskatningsret ikke anvendes.

Stk. 4 er identisk med indholdet af den generelle omgængelsesklausul i ligningslovens § 3, stk. 5, hvorefter de danske skattemyndigheder ud fra en rimelighedsvurdering kan se bort fra arrangementer, hvis formål er at opnå formålsstride skattefordele.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, der ikke indeholder en pendant til overenskomstens artikel 26. Stk. 4 følger derimod OECD's anbefalinger i OECD's BEPS Action report no. 6 om omgængelse.

TfS 2017, 234. SKM2017.162.ØLR. Østre Landsrets dom af 13. december 2016, j.nr. B-1763-15

TfS 2017, 154. SKM2017.87.ØLR. Østre Landsrets dom af 20. oktober 2016, j.nr. B-1236-15

TfS 2013, 406

TfS 2012, 61 og 108

TfS 2010, 123

TfS 1999, 727

TfS 1998, 704

TfS 1993, 547

(27)**Artikel 27 Forbud mod diskriminering**

Artiklen svarer indholdsmæssigt stort set til OECD- modeloverenskomstens art. 24. Overordnet kan man fastslå, at de krav, som ikke-diskrimineringsartiklen stiller til en stat, hovedsagelig retter sig mod den måde, den pågældende stat indretter sine skatteregler på. Kravene har sjældent direkte indflydelse på den måde, staten skal administrere sine regler på. Dobbeltbeskatningsoverenskomsternes ikke-diskrimineringsprincip er derfor sjældent anvendt ved afgørelsen af konkrete sager. OECD- modeloverenskomstens bestemmelse om statsløse er ikke medtaget.

Stk. 1 fastlægger det princip, at diskriminering i beskatningsmæssig henseende på grund af statsborgerskab er forbudt, og at, under forbehold af gensidighed, statsborgere ikke må behandles mindre fordelagtigt i den anden kontraherende stat end statsborgere m.fl. i den sidstnævnte stat under samme forhold. Udtrykket »under samme forhold« refererer til skattepligtige, der, i henseende til anvendelsen af de almindelige skattelove og regler, befinder sig under i det væsentlige samme forhold, både i retlig og faktisk henseende. Udtrykket »under samme forhold« skulle i sig selv være tilstrækkeligt til at fastslå, at en skatteyder, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og en, der ikke er hjemmehørende i denne stat, ikke befinder sig under samme forhold, med

mindre det under anvendelsen af den relevante nationale bestemmelse er helt uden betydning, hvor den pågældende er hjemmehørende. Der kan i øvrigt henvises til de mere udførlige kommentarer i OECD- modeloverenskomsten. Bestemmelsen finder også anvendelse på personer, der hverken er hjemmehørende i den ene eller i begge stater.

Ifølge stk. 2, der svarer til OECD- modeloverenskomstens art. 24, stk. 3, kan det indledningsvist fastslås, at det ikke er diskriminering at beskatte ikke-hjemmehørende personer anderledes end hjemmehørende personer, så længe dette ikke resulterer i en mere byrdefuld beskatning af de førstnævnte end af de sidstnævnte.

Et fast driftssted må ikke beskattes mindre fordelagtigt i den pågældende stat end foretagender hjemmehørende i denne stat. Formålet med denne bestemmelse er at bringe al diskriminering til ophør med hensyn til behandlingen af faste driftssteder sammenlignet med foretagender, der er hjemmehørende dér, og som udfører samme virksomhed, for så vidt angår skatter, baseret på industriel eller kommerciel virksomhed, og især skatter af fortjeneste ved forretningsvirksomhed. Det er SKATs synspunkt, at det ikke betragtes som diskriminering at nægte et fast driftssted regler om koncernbeskatning (f.eks. regler om konsolidering, tilførsel af aktiver, overførsel af underskud) i forhold til andre selskaber i koncernen, som det faste driftssted er en del af. Anvendelse af nationale transfer pricing-regler baserede på armslængdeprincippet, ved overførsler mellem hovedkontor og et fast driftssted, er ikke i strid med art. 27, selvom sådanne regler ikke gældende inden for et foretagende i samme stat.

Diskriminationsforbuddet vedrører skatter af enhver art og betegnelse, jf. stk. 5. Bemærk i øvrigt, at det EU-retlige ikke-diskrimineringsprincip i traktatens art. 18 TEUF er mere videregående end overenskomstens art. 27. Efter art. 18 i traktaten må staterne på ingen måde diskriminere, medmindre - de følger et legitimt formål, der er foreneligt med TEUF-traktaten - de er egnede til at sikre gennemførelsen af dette mål - de ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dem.

Et legitimt formål kunne være tvingende almenne hensyn om f.eks. statens sikkerhed.

EU-traktaten indeholder tillige bestemmelser om fri bevægelighed. Det er:

- Arbejdskraftens frie bevægelighed (art. 45 TEUF)
- Etableringsrettens frie bevægelighed (art. 49 TEUF)
- Tjenesteydelsens frie bevægelighed (art. 56 TEUF)
- Kapitalens frie bevægelighed (art. 63 TEUF).

Fri bevægelighedsbestemmelserne kan, ligesom art. 18 TEUF, have indflydelse på de nationale skatteregler. Derudover indeholder EØS-traktaten lignende diskriminationsforbud, som også håndhæves af EU-Domstolen.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 27 (OECD modeloverenskomst art. 24).

(28)**Artikel 28 Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler**

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Hvis en person (herunder en juridisk person) mener, at han er eller vil blive beskattet i modstrid med overenskomstens regler, skal han rejse indsigelse over for den kompetente skattemyndighed i bopælsstaten inden for 5 efter, at han blev bekendt med forholdet. Ifølge art. 3, stk. 1 litra j, betyder »den kompetente myndighed« i Danmark skatteministeren. Ifølge SFL § 1 udover told- og skatteforvaltningen forvaltningen af lovgivning om skatter og lov om vurdering af landets faste ejendomme og det følger af SFL § 64, at skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for lovens gennemførelse. De opgaver, der ved SFL § 1 er tillagt told- og skatteforvaltningen, varetages af Skatteforvaltningen, jf. BEK nr. 804 fra den 20/6 2018. Skatteforvaltningen af med virkning fra den 1/7 2018 en myndighed, der består af Administrations- og Servicestyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingstyrelsen og Vurderingstyrelsen. Ifølge BEK nr. 1029 af den 24/10 2005 bemyndiges told- og skatteforvaltningen til at træffe afgørelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomster som »den kompetente myndighed«, og det fremgår af samme bekendtgørelse, at sådanne afgørelser truffet af told- og skatteforvaltningen ikke påklages til anden ad-

ministrativ myndighed. Alle sager om dobbeltbeskatning, hvad enten de vedrører fysiske eller juridiske personer, behandles af Skattestyrelsen, Selskab, Kompetent Myndighed, Hannemanns Allé 25, 2300 København S.

Alle andre sager om dobbeltbeskatning behandles af Skattestyrelsen, Jura, Hannemanns Allé 25, 2300 København S.

På OECD's hjemmeside findes en oversigt, der opdateres periodisk, over de relevante nationale kompetente myndigheder i en række lande, inklusive kontaktpersoner, ligesom der i oversigtsform gives en beskrivelse af en række spørgsmål i relation til såvel MAP som APA procedurer i de konkrete lande. Oversigten findes på <https://www.oecd.org/tax/dispute/country-map-profiles.htm>.

Afgørelser truffet af den kompetente myndighed kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 3 måneder, jf. BEK nr. 2029 fra 2005 og SFL § 48, stk. 3.

Der har ifølge artikel 28, stk. 1, gældt en indbringelsesfrist på 3 år regnet fra underretningstidspunktet for den foranstaltning, der fører til den overenskomststridige dobbeltbeskatning. Dét vil normalt være dateringen af kendelsen. Med protokollen af den 4/4 2008 (BKI nr. 4 af 14/1 2009), artikel VII ændrede bestemmelsen, således at indbringelsesfristen regnes som 5 år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomsten. Med BKI 2020-03-31 nr. 3 er er bestemmelsen ændret således at 5 års fristen først løber fra det tidspunkt, hvor han fik kendskab til den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomsten.

OECD har udarbejdet en Manual on the Mutual Agreement Procedure (ME-MAP), der forklarer nærmere om ansøgningen, processen m.v. Der er følgende link til MEMAP'en: <http://www.oecd.org/dataoecd/19/35/38061910.pdf>. Såfremt problemet ikke kan løses af skattemyndighederne i bopælsstaten, skal problemet søges løst ved gensidig aftale (en mutual agreement) med den kompetente myndighed i den anden stat. Enhver aftale indgået mellem de to stater om regulering af en indkomstansættelse skal gennemføres uden hensyntagen til eventuelle nationale genoptagelses- og forældelsesfrister, hvilket vil sige, at overenskomsten indeholder en suspensionsregel, jf. kommentar 39 til modeloverenskomsten.

Det bemærkes, at skatteyderen ikke har et retskrav på, at alle konflikter om dobbeltbeskatning skal løses, med mindre overenskomsten indeholder en voldgiftsbestemmelse, jf. OECD- modeloverenskomstens art. 25, stk. 5.

Da Sverige og Finland er medlemmer af EU kan sager vedrørende dobbeltbeskatning for så vidt angår transfer pricing for disse lande alternativt indbringes efter reglerne i EF-voldgiftskonventionen. Også her er den kompetente danske skattemyndighed Skattestyrelsen, Selskab, Kompetent Myndighed, Hannemanns Allé 25, 2300 København S.

Det bemærkes, at en person kan indbringe sin sag for den kompetente myndighed, uanset om sagen er påklaget administrativt eller indbragt for domstolene. Sagen behøver altså hverken at være indbragt eller færdigbehandlet i et administrativt klageorgan/ved domstolene førend der anmodes om igangsættelse af en mutual agreement procedure sag.

Efter stk. 3 skal tvivlsspørgsmål af mere generel karakter vedrørende overenskomsten løses ved gensidig myndighedsforhandling.

I stk. 4 findes en bestemmelse, hvorefter øvrige kontraherende stater skal informeres om gensidige aftaler, der er indgået i medfør af stk. 3, samt en bestemmelse om forhandling mellem samtlige kontraherende stater.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 28 (OECD modeloverenskomst art. 25).

(29)

Artikel 29 Medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer

Bestemmelsen svarer til OECD-modeloverenskomsten art. 28. Overenskomsten berører således ikke diplomaters og lignende personers skattemæssige begunstigelser i henhold til internationale konventioner og aftaler.

Formålet med art. 29 er at sikre, at medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer ikke skal underkastes en mindre fordelagtig behandling end

den, som de er berettiget til ifølge folkeretlige regler eller andre særlige internationale overenskomster.

For diplomater er Wienerkonventionen af den 18/4 1961 om diplomatiske forbindelser, jf. lov nr. 252 af den 18/6 1968, BKI nr. 355 af den 18/10 1968 (ikrafttrædelsesbestemmelser) og BKI 1968 nr. 107 af den 11. november 1968, særligt relevant, mens Wienerkonventionen af den 24/4 1963 om konsulære forbindelser, jf. lov nr. 67 af den 8. marts 1972 og BKI 1972 nr. 83 af den 11/12 1972 og BKI 1972 nr. 511 af den 28/11 1972 (ikrafttræden), regulerer forholdet for konsulære embedsmænd og repræsentationer. I tillæg hertil findes et antal særlige aftaler og konventioner om internationale organisationer mv., som Danmark har indrømmet særlige rettigheder iht. lov nr. 567 af den 30/11 1983.

I mange staters nationale lovgivning findes bestemmelser, hvorefter medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer i udsendelsesperioden i beskatningsmæssig henseende skal anses for hjemmehørende i den stat, hvorfra de er udsendt. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4. Der kan tillige indsættes særlige regler i overenskomsten, der fastslår, at den stat, der udsender medlemmer af diplomatiske delegationer og konsulære missioner, anses for at være de pågældendes bopælsstat.

I kraft af art. 4, stk. 1, anses medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer, der af en tredjestat er akkrediteret en kontraherende stat, ikke for at være hjemmehørende i modtagerstaten, hvis de alene er undergivet begrænset skattepligt i denne stat (jf. pkt. 8 i kommentaren til art. 4). Det anførte gælder også for internationale organisationer i en kontraherende stat og disses repræsentanter, da disse normalt nyder fordel af visse skattemæssige begunstigelser, enten ifølge den konvention eller traktat, i henhold til hvilken organisationen er oprettet, eller i henhold til en traktat mellem organisationen og den stat, i hvilken den er oprettet.

Dette betyder, at internationale organisationer, organer eller embedsmænd, der i en kontraherende stat alene er skattepligtige af indkomst fra kilder i denne, ikke kan drage fordel af overenskomsten, jf. TFS 2006, 286.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 29 (OECD modeloverenskomst art. 28).

(30)

Artikel 30 Territorial udvidelse

Art. 30 svarer indholdsmæssigt til OECD- modeloverenskomstens art. 30.

Efter denne bestemmelse kan overenskomstens geografiske anvendelsesområde udvides til også at omfatte de områder, der er undtaget, jf. art. 3, stk. 1, litra a. En udvidelse til at omfatte Grønland forudsætter, at den ønskes af Grønlands hjemmestyre.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 30.

(31)

Artikel 31 Ikrafttræden

Overenskomsten finder, for så vidt angår kildeskatter, anvendelse på indkomst, der oppebæres fra den 1/1 1998, og for så vidt angår øvrige indkomstskatter på indkomstår, der begynder den 1/1 1998, eller senere.

1989-overenskomsten ophører med at finde anvendelse, efterhånden som den erstattes af 1996-overenskomstens bestemmelser.

I stk. 3 findes en overgangsbestemmelse vedrørende ændringen i lempelsesmetoden for søfolk i international trafik.

1997-protokollen trådte i kraft den 31/12 1997.

Danmark og Sverige indgik i 2003 den første såkaldte Øresundsaf tale, lov nr. 974 af den 5/12 2003, som skulle understøtte et integreret arbejdsmarked i Øresundsregionen ved at fjerne en række skattemæssige hindringer for de tusindvis af personer, som pendler mellem Danmark og Sverige for at komme på arbejde. Den danske og svenske regering indgik den 10/6 2024 en ny Øresundsaf tale, lov nr. 1176 af den 19/11 2024, som afløser den tidligere gældende aftale. Den nye aftale har virkning fra den 1/1 2025.

Den nye Øresundsaf tales art. 5 fastslår, at overenskomstens art. 31, stk. 5, ikke omfatter personer, der er hjemmehørende i Danmark.

Indtil 1997 blev grænsegængere beskattet i bopælslandet og ikke i kildelandet (arbejdsgiverlandet). Denne grænsegængerregel blev ophævet i 1997, da den nugældende nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst trådte i kraft, men

der indførtes samtidig en overgangsregel for grænsegængere, der den 1/1 1997 opfyldte betingelserne i den før 1997 gældende grænsegængerregel. Overgangsreglen følger af art. 31, stk. 5, i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Overgangsreglen i art. 31, stk. 5, medfører, at de omfattede grænsegængere fortsat bliver beskattet i overensstemmelse med den i 1997 ophævede grænsegængerregel, dvs. at deres løn fortsat vil blive beskattet i bopælslandet og ikke i kildelandet (arbejdsgiverlandet), så længe betingelserne i den tidligere regel er opfyldt.

Med art. 4 i den tidligere gældende Øresundsaf tale (2004) blev denne overgangsregel ophævet for de dansk hjemmehørende grænsegængere. De dansk hjemmehørende grænsegængere blev herefter beskattet efter hovedreglen om beskatning i arbejdsgiverlandet.

Art. 5 i den nye Øresundsaf tale er en uændret videreførelse af den tidligere gældende Øresundsaf tales art. 4. Overgangsreglen i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomsts art. 31, stk. 5, gælder således fortsat ikke dansk hjemmehørende grænsegængere, ligesom der ikke sker ændringer for så vidt angår de svensk hjemmehørende grænsegængere omfattet af overgangsreglen fra 1997.

Sverige har ifølge bekendtgørelse nr. 34 af 4/12 2007 opsagt dobbeltbeskatningssaf talen af 12/9 1989 mellem de nordiske lande for så vidt angår arv og

gaver, idet sådanne skatter ikke længere eksisterer i Sverige. Overenskomsten finder fortsat anvendelse i forholdet mellem de øvrige kontraherende stater. Den 4/4 2008 undertegnedes i Helsinki en protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter. Protokollen indeholder en række ændringer til art. 10, 13, 15, 18, 26 og 28. Protokollen trådte i kraft den 29/12 2008 og har dermed ifølge protokollens artikel XIII virkning for skatteår, der påbegyndes den 1/1 2009 eller senere.

SKDM 1981, 54

TfS 1986, 549

TfS 1993, 488

TfS 1994, 657

TfS 2002, 9

(32)

Artikel 32 Opsigelse

Efter fem år kan overenskomsten opsiges senest den 30. juni i et kalenderår, der er påbegyndt efter udløbet af de fem år, til udgangen af det pågældende kalenderår. En eventuel opsigelse vil herefter generet få virkning fra den førstkomende 1. januar. For formueskatter vil opsigelsen dog først have virkning for skat der pålignes på baggrund af en skatteansættelse foretaget i det andet kalenderår efter, at opsigelsen blev meddelt.